

دولة البحرين
وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام
دائرة شؤون القانونية



المختار

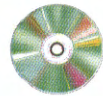
من

الأمم

الصادرة في قضايا إجراءات الإدارة

الصادر الأول
الطبعة الأولى
٢٠٠٠ م ~ ١٤٢٠ هـ

مرفق بالكتاب قرص مدمج



بسم الله الرحمن الرحيم

" تقديم "

ينص دستور دولة البحرين في المادة (١٠١ هـ) على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء .

وتنفيذا لهذا التوجه الدستوري ، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٢ بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، وأنيط بها الاختصاصات في المجالات التي حددها الدستور .

ولقد كان لي شرف التكليف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى و صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، بالإشراف على أعمال دائرة الشئون القانونية باعتبارها ضمن إدارات وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام ، وأحسست أن هذه المهمة أمانة ، ومسئولية ، فهي أمانة ، لأنها تتصل بالقانون ، وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، وهي مسئولية عظيمة القدر والأهمية .

ومن جهة أخرى فإن وجود رجال متخصصين ذو خبرة متميزة في مجال القانون بمختلف فروع من إفتاء وتشريع وقضاء يعملون في دائرة الشئون القانونية ، شجعتني على العمل مع أعضائها فريقا واحدا من أجل المحافظة على نظام قانوني إكتمل بناؤه على مدى ربع قرن من الزمان ، والعمل على تطويره بما يخدم بلادنا ، ويجعل خضوع الدولة لقانون حديث متطور يواكب دخول العالم إلى قرن جديد ، تظهر فيه التحديات ، وتتصارع فيه القوى من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل ، بما يضمن للبشرية سيادة أفضل .

ولقد إطلعت على مجموعة المبادئ القانونية التي أصدرها القضاء البحريني في مجال المنازعات الإدارية ، وقامت دائرة الشئون القانونية باختيار أهمها في مجموعة تخدم العاملين في المجال القانوني في دولة البحرين ، بل وفي مختلف أقطار أمتنا العربية ، والتي يتصل معها العطاء ، وتبادل الرأي في المجال

القانوني ، ولا شك أن هذا العمل يعد استكمالاً لجهود عديدة سابقة بذلتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والتي شكلت ثروة قانونية خلقتها جهود رجال القضاء بإصدار العديد من مجموعات المبادئ القانونية .

ولقد تلمسنا احتياج المشتغلين بالقانون بصفة خاصة إلى عمل علمي جديد يضم بين أبوابه المبادئ التي أقرتها محاكم البحرين في مختلف قضايا جهات الإدارة ، تيقناً منا لجلالة هذا العمل باعتباره يشكل اللبنة الأولى في صرح القانون الإداري البحريني الذي يخلق القضاء معظم قواعده .

وفي الوقت الذي أمل فيه أن تعم الفائدة من وراء إعداد هذه المجموعة القضائية أسأل الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا ، التي لم تدخر وسعاً في إنشاء هذه الدائرة ، وتنظيمها وتزويدها بالخبرة القانونية المتميزة في مختلف التخصصات القانونية .

ولا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أقدم هذه المجموعة القانونية إلى روح صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ، الذي أرسى دعائم الحكم في البلاد وأقام دولة المؤسسات ، وفق نظام دستوري قائم على الشورى والعدل .

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخوة في دائرة الشئون القانونية للجهود المخلصة التي بذلوها في إخراج هذا الكتاب بالصورة التي يجدها الباحث بين يديه . كما أوجه تحية تقدير إلى رجال العدالة وهم قضاة محاكم البحرين على اختلاف درجاتها التي أرسى أحكامهم حجر الأساس في بناء القانون الإداري البحريني .

وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والسداد ،

محمد إبراهيم المطوع

وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

" مقدمة "

لما كانت سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وإن خضوع الدولة للقانون مبدأ دستوريا يعبر عنه بمبدأ المشروعية ، ذلك المبدأ الذي يعني أولا وأخيرا سيادة القانون •

وعلى هذا النحو تفترض المشروعية تطابق التصرفات التي تصدر عن سلطات الدولة ، ومواطنيها مع القانون بمعناه العام ، ويقوم القضاء الإداري بمراقبة احترام الإدارة للقانون فيما يصدر عنها من أعمال قانونية أو مادية ، فيقيم بذلك نوعا من التوازن بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة والمصلحة الخاصة المتمثلة في حقوق الأفراد وحرياتهم •

وفي بعض الدول يعهد إلى جهات متخصصة للقيام بأعمال القضاء الإداري، وهذه هي الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل فرنسا وبلجيكا واليونان ، ومصر وتونس وسوريا ، وإذا قلنا بأن القضاء الإداري يختص في هذه الدول بالرقابة القضائية لأعمال الإدارة ، فليس معنى ذلك أن الدول التي لا تأخذ بنظام القضاء المزدوج ، لا توجد فيها رقابة قضائية لأعمال الإدارة ، بل على العكس فإن الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد ، توجد فيها رقابة قضائية مماثلة على أعمال وتصرفات الإدارة ، ولكن يعهد بها إلى القضاء العادي ، فتكون مهمة هذا القضاء مزدوجة ، إذ يختص بالإضافة إلى الفصل في المنازعات المدنية بالنظر في المنازعات الإدارية ، وتلك هي الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد ومنها أمريكا ، وإنجلترا ، ودولة البحرين •

وهكذا فالرقابة على تصرفات الإدارة تنهض بها في دولة البحرين المحاكم العادية ، وذلك استنادا إلى نص المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧١ بشأن تنظيم القضاء التي تنص على أن " ليس للمحاكم أن تنتظر في أعمال السيادة ، ولها أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة ، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك " •

وهكذا فالمحاكم العادية في دولة البحرين يحظر عليها فقط أن تنظر في أعمال السيادة ، وهي طائفة من أعمال الحكومة التنفيذية أخرجها المشرع من ولاية القضاء إلغاءً وتعويضاً ، وفيما عدا ذلك تختص المحاكم العادية في دولة البحرين بالنظر في الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية في تأديتها لوظيفتها الإدارية ، وتطبيقاً لذلك أصدرت المحاكم العادية في دولة البحرين كثير من الأحكام سواء بإلغاء القرارات الإدارية أم بالتعويض عنها .

والخلاصة من كل ما تقدم أن القضاء العادي في دولة البحرين هو جهة القضاء المختصة بمراقبة أعمال الإدارة إلغاءً وتعويضاً حالة مخالفتها لأحكام القانون .

ولقد أخذت على عاتقي منذ أن تشرفت بإرادة سامية بتولي إدارة دائرة الشئون القانونية ، واستلهاهما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة العمل على المشاركة مع زملائي المستشارين والمحامين بالدائرة في إصدار مجموعة تضم أهم المبادئ القانونية التي أرساها قضاؤنا البحريني العظيم ، للمعاونة في استكمال بنيان نظامنا القانوني من جهة ، ولخدمة كافة المشتغلين بالقانون من قضاة، ومحامين ، ومستشارين في مختلف أجهزة الدولة وخارجها .

ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذنا الفاضل سعادة وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام ، لتوجيهاته الحكيمة لإعداد مجموعات الأحكام القضائية في مجال القانون الإداري ، تلك التوجيهات التي أضاءت لنا الطريق ، وأعطتنا القوة والحماس من أجل خدمة بلدنا الحبيب في أعز وأغلى مجالات العمل وهو مجال القانون .

وأرجو أن نكون قد وفقنا في إصدار باكورة إنتاج دائرة الشئون القانونية وتتمثل في هذه المجموعة التي تضمنت أهم المبادئ التي قررها القضاء العادي في مجال المنازعات الإدارية .

وعلى الله قصد السبيل ،

سلمان عيسى سيادي

المدير العام لدائرة الشئون القانونية

قاعدة " ١ "

الدعوى رقم (٤٦٩٣) لسنة ١٩٧١

المحكمة الكبرى المدنية الأولى

جلسة ١٩٧٢/١/٢٣

مخالفات مدنية - حكومة البحرين : تشمل الحكومة بأجهزتها التنفيذية والإدارية وكافة المؤسسات التابعة لها والتي تديرها وتشرف عليها إشرافا كاملا .

الحظر الوارد في قانون المخالفات المدنية لعام ١٩٧٠ على إقامة الدعاوى على حكومة البحرين يقتصر على الدعاوى المبنية على المخالفات المدنية وحدها دون غيرها من الدعاوى .

المحكمة

" ٠٠٠٠ إن عبارة (حكومة البحرين) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية لعام ١٩٧٠ - عامة ومطلقة فتشمل الحكومة بأجهزتها التنفيذية والإدارية وكافة المؤسسات التابعة لها والتي تديرها وتشرف عليها إشرافا كاملا ، كذلك تدل عبارة " لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على حكومة البحرين " التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة المشار إليها ، على أن هذا الحظر الذي قصده المشرع في هذا الخصوص مقصور على الدعاوى المبنية على المخالفات المدنية فقط دون غيرها من سائر الدعاوى الأخرى . وإذ كان ذلك وكان قوام الدعوى الحالية مخالفة مدنية بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المشار إليه - قد ارتكبتها أحد العاملين لدى دائرة الكهرباء ، المستأنف عليها - التي تدخل في نطاق مدلول عبارة " حكومة البحرين " وفقا للتفسير السالف بيانه ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة للمستأنف عليها " .

قاعدة " ٢ "

الدعوى رقم (٨٧٧) لسنة ١٩٧٢

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٧٢/٧/١٨

رسوم بلدية / إعفاء المؤجر للمستأجر من الأجرة لا يترتب عليه سقوط التزام
المستأجر بدفع رسوم البلدية .

المحكمة

" ٠٠٠ إن إعفاء المالك للمستأجر من الأجرة لا يترتب أثرا إيجابيا ملزما
للبلدية ولا يسقط حقها القانوني في المطالبة بالرسم القانوني عن العقار لأنه لو
سمح لمثل هذا التعامل أن يكتسب مبررا قانونيا لما استطاعت البلدية أن تستوفي
من السكان مثل هذه الرسوم ٠٠٠ " .

قاعدة " ٣ "

الدعوى رقم (٣٠٤٨) لسنة ١٩٧٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٧٣/٦/١٧

ملكية / شروط إكتساب ملكية الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتطبيق
لأحكام القانون رقم (١) لسنة ١٣٦٠ .

المحكمة

"وحيث أن القانون رقم (١) لسنة ١٣٦٠ قد تضمن على أن كل فرد ساكن هو أو مورثه من قبله بقطعة أرض للحكومة واقعة ضمن حدود أي مدينة أو قرية من البحرين ابتداء من سنة ١٣٣٦ أو قبلها بدون إنقطاع فيمكنه إذ ذاك أن يدعى بملكيتها حسب الشروط الآتية :

أ - أن يكون السكن مستمرا من السنة المذكورة إلى تاريخ تقديم الإدعاء بالتسجيل .

ب - أن يكون المدعى من رعايا حكومة البحرين .

ج - لا يقبل الإدعاء في أكثر من قطعة واحدة .

د - لا تقبل الدعوى في أرض خالية غير مسكونة .

ومؤدى هذا النص الذي سلف بيانه هو أن المشرع أراد حماية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي ما إصطلح على تسميته " بالدومين الخاص " تمييزا لها عن الدومين العام " وهي أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ، فوضع لهذه الحماية شروطا لاكتساب ملكيتها بالتقادم ، وهي شروط ينبغي توافرها جميعا لاكتساب الملكية . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الإدعاء بالملكية وارد على أرض خالية غير مسكونة فهي قضاء فإن الإدعاء يكون قد فقد أحد عناصره الموجب للقبول ويكون من حق التسجيل العقاري رفض المطالبة بالتسجيل .

قاعدة " ٤ "

الدعوى رقم (١٠٣٧) لسنة ١٩٧٦

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٧٧/٥/٨

حيازة / أن مؤدى نصوص القانونين ١٣٧٤/٤٦ هـ - ١٣٦٠/١ أن كل أرض خالية غير مسكونة هي من أملاك الدولة وأنه ينبغي لاكتساب ملكيتها من قبل الأفراد أن يثبت أنهم حازوها ستين عاما على الأقل .

المحكمة

..... أن مؤدى نصوص القانونين ١٣٧٤/٤٦ ، ١٣٦٠/١ أن كل أرض خالية غير مسكونة هي من أملاك الدولة وأنه ينبغي لاكتساب ملكيتها من قبل الأفراد أن يثبت أنهم حازوها ستين عاما على الأقل .

ومقتضى ذلك أنه متى ثبت أن أحد الأفراد قد وضع اليد على مثل هذه الأرض بنية التملك مدة ستين عاما وكان وضع يده عليها ظاهرا وهادئا وواضحا ومستمرًا جاز له أن يمتلكها .

وإذ كان ذلك وكان المستأنفان قد عجزا عن إثبات أنهما ومن قبلهما مورثهما قد حازا الدالية موضوع النزاع مدة ستين عاما .

كان الإدعاء بثبوت ملكيتها على غير أساس

قاعدة " ٥ "

الدعوى رقم (١٦٨٠) لسنة ١٩٧٨

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٨٠/١/١٣

قرار إداري - دعوى إلغاء - إختصاص المحاكم العادية بنظرها - سنده .

المصلحة في دعوى الإلغاء - مناطها .

سحب القرار الإداري الصحيح - أثره - سبب قرار السحب - حق القضاء في مراقبته .

المحكمة

١ - " وحيث أن المشرع حدد ولاية المحاكم في الفصل الثاني من المرسوم بقانون ٧١/١٣ في شأن تنظيم القضاء حين أورد في هذا الفصل الخاص بالهيئة القضائية وولايتها في المادة (١١) " ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ولها أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التي نص فيها القانون على غير ذلك " .

وحيث أن الإدارة وهي في سبيل مباشرة مهامها تسلك أساليب شتى تندرج تحت نوعين من الأعمال أولهما الأعمال القانونية والثانية الأعمال المادية والأولى هي المعنية في مقام الدعوى وهي سبيلها إلى أحداث اثر قانوني معين وتنظم الأعمال القانونية نوعين من الأعمال ، الأعمال الصادرة من جانب واحد وهي القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية ، إضافة إلى أعمال قانونية صادرة من جانبين وهي العقود ، وبذلك فإن الإدارة حين تبشر مهامها أما أن تصدر قرارات أو تبرم عقود وقد وردت المادة (١١) محددة الإختصاص في كلا الأمرين فجاء في صدرها وخصها بالقرارات الإدارية وأخضعها لرقابة

القضاء إلا أن تكون من أعمال السيادة ذلك مفهوم المخالفة للفقرة الأولى من هذه المادة، والثانية هي العقود فأطلق إختصاص المحاكم بنظرها دون إستثناء، وحيث أنه ولما كان المشرع قد حجب المحاكم عن نظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة فقط فمعنى ذلك أن هذا إستثناء من قاعدة عامة وهي إختصاص المحاكم بنظر المنازعات الإدارية .

يضاف إلى ما تقدم أن الدستور في مادته (١٠٣) قال " يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح " وسكت عن تعيين الجهة القضائية المختصة بالطعن في القرارات الإدارية لأن المحاكم تختص فعلا بنظرها - وهذا يتواءم مع الشرعية الدولية التي يخضع فيها الأفراد والإدارة للقانون على حد سواء فلا تكون القرارات الإدارية بمنأى عن رقابة المحاكم لحد الإلغاء إلا أن تكون من أعمال السيادة . أما ما ورد بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية " لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على حكومة البحرين فهي خاصة بمسئولية الحكومة كمتبوع وقاصرة على الدعاوى المدنية على المخالفات المدنية فقط دون غيرها من سائر الدعاوى فهي إستثناء من قاعدة عامة ولا قياس عليها ولا يتوسع فيها ولا يمتد إلى القرار الإداري . يضاف إلى ما تقدم أن القاعدة في الشريعة الغراء أنه لا حدود لإختصاص القاضي ، وحيث أنه بذلك ترى المحكمة أنها تختص بنظر الطعن في القرار الإداري الصادر من البلدية موضوع الدعوى " (١) .

(١) أضافت محكمة الاستئناف العليا المدنية تأييدا لقضاء محكمة أول درجة باختصاص القضاء البحريني وولايتها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية وذلك في حكمها الصادر في الاستئناف رقم ٣٠ لسنة ٨٠ بجلسة ٨٠/٤/١٥ بقولها " وحيث أن الحكم المستأنف صحيح فيما قضى به للأسباب التي ينعي عليها والتي تكفي لحملة وتضيف إليها هذه المحكمة تأييدا لها وردا على أسباب الاستئناف أن لكل حق دعوى تكمييه وهي وسيلة صاحب الحق لمقاضاة من يتعدى على حقه ولابد من قاضي يختص بالفصل فيها وقد كفل الدستور للمواطنين حق التقاضي باعتباره من الحقوق العامة يمارسونه وفقا للقانون ولم يحدد المشرع البحريني قضاء مستقلا يختص بنظر المنازعات التي إصطلح الفقه الحديث على تسميتها بالمنازعات الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية وترتب للأفراد حقوقا أو مراكز قانونية يتعين إحترامها وعدم المساس بها . وولاية المحاكم المدنية على تلك المنازعات ثابتة بمفهوم المخالفة بالنص في المادة (١١) من قانون تنظيم القضاء على أنه ليس لهذه المحاكم أن تنتظر في أعمال السيادة وهي نوع من القرارات الإدارية تحيط بها إعتبارات خاصة فقد إستثناءها المشرع لهذه الإعتبارات الخاصة دون غيرها من القرارات الإدارية التي لم يضع قيда على ولاية المحاكم بشأنها ومقتضى ذلك هو إختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بها سواء أكانت بطلب إلغائها إذا افتقدت شروط صحتها أو بطلب تعويض الإضرار الناشئة عنها

٢- " ٠٠٠ " وحيث أن الدكتور ٠٠٠٠ طلب قبوله خصما في الدعوى منضما إلى المدعى عليها في طلباتها برفض الدعوى وكان تدخله حال حجب الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة ومثل محامي عنه وأبدى طلباته وتقدم بمذكرات في الدعوى وبذلك فلا يعد تدخله أنه تم في فترة حجب الدعوى للحكم ، فضلا عن تدخله كان بوصفه مالكا للعقار المقابل للدكان كموضوع الدعوى و لا تعارض بين تدخله بهذه الصفة بوصفه شخصا يدعى أن إلغاء سحب القرار يلحق به ضرر وبيّن وصفه وزيرا ، وحيث أن المصلحة هي مناط الدعوى فيشترط فيمن يتدخل في دعوى الإلغاء أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة ولو كانت مصلحة معنوية شريطة أن تكون قائمة يقرها القانون وقد توسع القضاء الإداري في تكييف المصلحة للحد الذي طرح معه التساؤل هل تعتبر دعوى إلغاء القرار الإداري دعوى حسبه وقد استقر القضاء في فرنسا ومصر على حق المالك في الطعن في منح الترخيص بفتح محل تجاري يجاوره ، ولما كان ذلك وكانت الإدارة قد منحت المدعى ترخيصا بفتح محل وتظلم المتدخل لجهة الإدارة طالبا سحب القرار لأن في فتح المحل إزعاج لساكن داره وقد أجيب على طلبه وسحب القرار فإن له مصلحة في تأييد هذا السحب بالإنضمام إلى الإدارة طالبا رفض الدعوى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول تدخله قائم على غير سند " .

٣ " ٠٠٠ " وحيث أن القرار موضوع الدعوى قد تضمن التالي :- " نقرر عدم السماح لصاحب الدكان بفتحه مع الطلب إليه بسده سدا نهائيا وتعويضه عن جميع الخسائر المادية التي أنفقها على فتح الدكان بالنظر لأن فتحه تم بإجازة رسمية من البلدية " وحيث أن تكييف هذا القرار في الفقه الإداري أنه سحب للقرار الصادر بالتصريح للمدعى بتعديل عقاره بفتح دكان في الناحية الغربية ، وليس محل جدل أن صدر بالبناء التصريح موافقا للقانون من ناحية الشكل الذي يتطلبه القانون ممن يملكه ومن ناحية الموضوع باستيفاء الشروط اللازمة لإستصدار الترخيص ، وبذلك تكون الإدارة قد سحبت قرارا صحيحا أي إلغائه بأثر رجعي بعدم السماح لصاحب الدكان بفتحه (١) . وحيث أن القرار الصادر بالتصريح للمدعى بفتح دكان من الناحية الغربية من ملكه يرتب له مزية ، وقد استقر الفقه الإداري

(١) يعتبر هذا الحكم من أهم الأحكام التي أرست نظرية هامة من نظريات القانون الإداري وهي نظرية " سحب القرارات الإدارية " ذلك أن هذه النظرية كمعظم نظريات القانون الإداري نظرية قضائية فمبادئ القانون الإداري الرئيسية لم يرد بها حين ولدت في عالم القانون نص تشريعي وإنما كشف عنها القضاء بابتداع العديد من النظريات وعلى رأسها نظرية سحب القرارات الإدارية وأساس هذه النظرية =

على أنه لا يجوز للإدارة سحب قرارها الذي اكتسب الصادرة له ميزة كقرار منح الترخيص حفاظاً على الحقوق المكتسبة للأفراد وتوحيد للمراكز القانونية التي استقرت واحتراماً للمراكز التي إنشائها القرار أخذاً بمبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للأعمال القانونية الصحيحة ، وقد استقر هذا الرأي ولو كان القرار الإداري مشوباً بعدم الملائمة حين صدوره (١) ، فلو صدر القرار يرتب حقاً للفرد لا يجوز للإدارة سحبه لأن استقرار المراكز أولى بالرعاية من فكرة الإلغاء لعدم الملائمة اللازمة لإنشاء القرار ، وحيث أنه بذلك ومتى كانت الأوراق غير كاشفة الدلالة على تولد سبب يدعو الإدارة إلى سحب قرارها بعد إصداره فإن السحب يكون باطلاً يتعين إلغاؤه .

= أن الإدارة في كثير من الأوقات والمناسبات قد تجد أنها ارتكبت بعض الأخطاء فقد تتبين بعد إصدارها لقرارات معينة أنها تصرفت دون روية وعلى عجل وأنها كانت في حاجة إلى الحصول على البيانات الضرورية لتجنب اتخاذ قرارات إدارية متعارضة مع المصالح المادية أو الأدبية التي سنّها الشارع لمصلحة المواطنين والتي كانت من الواجب عليها مراعاتها والالتزام بها وفضلاً عن ذلك فإنه قد يجد من الظروف ما يدعو الإدارة إلى إعادة النظر في قرارها السابق ومن هنا كانت رغبة الإدارة في إعادة النظام والتسويق في أعمالها بأن تقوم بالرجوع عما أصدرته من قرارات ، وذلك بمحو القرار الذي تبين عدم ملائمته ، أو سحب القرار الإداري الذي يتضح لها بعد ذلك مخالفته لمبدأ الشرعية ، ولكنها في هذه الأحوال قد تجد نفسها وقد مست مصالح الأفراد الآخرين الذين تعلقت حقوقهم بتلك القرارات فمن المعلوم أن تلك القرارات تنشئ في معظم الأحوال مراكز قانونية لمصالح بعض الأفراد ، وتكون متعارضة مع مصالح بعض الأفراد الآخرين ، ولا شك أن الذين يستفيدون من هذه القرارات لن يسلموا بسهولة بحق الإدارة في سحب المزايا التي تولدت لصالحهم من القرار سواء كان منشأ تلك المزايا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت بوجه حق أو نتيجة خطأ الإدارة ، فهم سوف يتمسكون بها محتجين قبلها بعدم استطاعتهم إعادة النظر في تلك القرارات التي أصدرتها هي بنفسها لمصلحتهم . ومنطق المستفيدين من قبل هذه القرارات إنما يمكن تبريره من وجهة نظرهم - بأن الإدارة كانت حرة في إصدار أو عدم إصدار القرار الذي تبين فيما بعد خطأها في إصداره ، وكان يتحتم عليها وقت إصداره أن تقلب القرار من جميع الوجوه وتدرس ماله وعليه فإذا ما أصدرت القرار بعد ذلك التدقيق والتحصين فإن القرار لم يعد ملكاً لها ومن ثم فلا تستطيع أن تسحبه أو تصححه بعد أن ولد القرار جميع الآثار القانونية المترتبة على إصداره ، فهم قد يتمسكون بأن القرار وما ينتج من مراكز عامة أو فردية موضوعية أو شخصية ، يعدل في نفس الوقت الحالة القانونية القائمة قبل إصداره ومن ثم فإنه يتمتع بالثبات والاستقرار أمام ندم الإدارة حينما تتبين فيما بعد أنها تصرفت دون روية وعلى عجل فهي التي خلقت القرار ولكنها لا تملك القضاء عليه وعلى النحو السابق تنضج أهمية المشكلة ويتضح بالتالي ضرورة تحديد أبعادها وتعداد أشكالها المختلفة تبعاً لموضوع ونوع القرار الإداري الذي ينصب عليه . والحكم بموضوع التعليق أدى خدمة جليلة في تقديمه الأركان الأساسية لنظرية سحب القرارات الإدارية وفي بحثه عن نقطة التوازن بين المصلحة العامة والخاصة قام بصياغة أبعاد النظرية واستثناءاتها بشكل لا يقيد من قريب أو بعيد نص تشريعي ولا ريب أن يكون هذا الحكم لبنة جديدة في بناء النظريات الإدارية ساهمت دائرة الشؤون القانونية في وضعها بما أبدته من دوافع وأساليب كانت بمثابة المحفز لإبداع حلول في أمور لم ينظمها تشريع مقنن مما جعل دور القاضي شبيهاً بدور البريتور في القانون الروماني فكلاهما لم يكن مشرعاً ولكنه تحت ستار التفسير والقياس وتحت ضغط الحاجة العملية الملحة استطاع أن يدخل في عالم الفقه والقانون قواعد هامة هي في حقيقتها من صنع يديه .

(٢) يبين من تلك الحبيبة أن الحكم إعتنق نظرية " عدم جواز نقض القرارات الإدارية الصحيحة المشوبة بعدم الملائمة " وهي تقابل النظرية الإيطالية التي إعتنقت جواز هذا النقض بقيود وشروط معينة ، والنظرية الأولى التي إعتنقتها الحكم تنظر إلى القرارات الإدارية الصحيحة من وجهة نظر إستقرار الحياة القانونية وتحظر نقضها ذلك أنه - طبقاً - لرأي هؤلاء - لو وضعنا نصب أعيننا ضرورة إستقرار الحياة القانونية ولو دعونا إلى احترام المراكز المكتسبة وضرر محاولة التعرض لها ثم لو نظرنا إلى رد فعل رخصه سحب القرارات الإدارية الصحيحة على الثقة التي يجب توافرها في الإدارة لظهر بوضوح وجوب حظر نقضها . إلا أن هذه النظرية واجهت صعوبة من وجهة نظر القانون قياساً أي قاعدة يتمتع سحب القرار الصحيح ؟ ذلك أن القرار الإداري لا يتمتع مثلما تتمتع الأحكام القضائية بحجية الشيء المقضي به فما هو الأساس الذي يمكن الإستناد إليه لتبرير عدم جواز سحب القرار الصحيح ، لذلك نرى أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا قد ابتعد عن تطبيق تلك النظرية أخذاً بالنظرية الإيطالية التي تجيز النقض في العديد من أحكامه فالمحكمة الإدارية العليا المصرية أخذت بالنظرية في حكم عام لها في ٢١ نوفمبر ١٩٥٩ حيث قضت بصحة سحب الإدارة لقرار صادر منها بسبب خطأ في النية وهي تقصد بذلك عدم الملائمة وفي هذا الحكم إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إقرار حق الإدارة في نقض قرارها السابق الصحيح قانوناً الذي أصابه عيب عدم الملائمة المعاصر لنشأته بسبب عدم تطابقه مع نية الإدارة بل أنها ذهبت إلى نهاية النظرية للقول بجواز نقض مثل هذا القرار المشوب بعيب عدم الملائمة المعاصر في أي وقت " إنظر عكس ذلك الدكتور سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية ١٩٦١ ص ٢٠٧ وما بعدها وتجدر الإشارة أن الحكم موضوع التعليق وأن تصدر حيثياته إعتناقه للنظرية التي لا تجيز نقض القرارات الإدارية المشوبة بعيب عدم الملائمة ، إلا أنه باستطراده في حيثياته ، كما سيوضح فيما يلي ، يبحث سبب إصدار قرار السحب وهو عدم ملائمة القرار وتوصله إلى نتيجة مؤداها أن السبب الذي يبني عليه القرار " عدم الملائمة " غير قائم مما يبطله يعتبر في حقيقته ميولاً لنظرية جواز النقض ذلك أن مفهوم المخالفة يقضي بأنه لو ثبت للمحكمة توافر عناصر عدم الملائمة في قرار السحب لأيدته .

٤ - " ٠٠٠٠٠ .وحيث أن سحب القرار وهو قرار إداري يتعين أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لسلامة القرار الإداري ومنها ما استقر عليه الفقه أن رجل الإدارة لا يصدر قراراته دون سبب واقع لإصداره بل لابد أن يسبق القرار العناصر اللازمة لإصداره وهو ما يسمى في فقهِه القانون الإداري " بالسبب "وهو العناصر القانونية والمادية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى التصرف باتخاذ القرار .

والقضاء له سلطة مراقبة السبب من حيث الواقع الذي تستند إليه الإدارة في اتخاذ قرارها فإذا لم توجد الواقعة التي دعت إلى إصدار القرار تجرد القرار من سببه ويفقد مبرر وجوده . وقضى بأن الإدارة تستقل في تقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها مطلق الحرية في تقدير ظروف القرار الإداري ووزن الملابسات المحيطة لتقدير ملاءمة إصداره شريطة أن يقوم القرار على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليه وإلا انطوى القرار على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ولوقوع خطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في الواقع " .

وهذا النظر يسري إذا أبطلت الإدارة قرارها لظهور عيب طرأ عليه بعد إصداره كعيب عدم الملاءمة . وحيث أن سبب إصدار القرار كما استشفته المحكمة من الأوراق أن سيادة السفير أوحى إلى المالك أن يتقدم بطلب لغلق المحل بداعي الأمن ، وحيث أن الثابت أن المدعى تقدم بخطابات من الجيران ومنهم سعادة وزير ولا اعتراض لهم على فتحه أما القول أن أمن سعادة السفير يستدعي غلق الدكان ، فهذا غير واقع حال وجود محل آخر على بعد خطوات منه ، ولو صح القول أن أمن سعادته يوجب سحب ترخيص بناء لأغلقت الحوانيت المجاورة وحيث أنه بذلك يكون السبب الذي بني عليه القرار غير قائم مما يبطله (١) .

(١) أضافت محكمة الاستئناف العليا تأييدا للحكم الابتدائي للأسباب التالية : " وإذا كانت القاعدة المسلم بها أن القرار الإداري متى صدر صحيحا ومتقفا مع أحكام القانون فلا يجوز سحبه احتراماً لما أنشأ من مراكز قانونية للأفراد ولا يجوز المساس بها وكانت إجازة البناء الصادرة للمستأنف ضده بفتح دكانه في بيته قد صدرت صحيحة بعد استيفائها للشروط القانونية وأعمال المستأنف لسلطتها التقديرية فلا يسوغ لها بعد ذلك سحبها طالما أنه لم يجد بعد صدور وقائع من شأنها المساس بمركز المستأنف ضده ولا يعتبر كذلك مجرد تقديم مالك البيت المقابل بشكوى يتضرر فيها من فتح الدكان طالما أنها لم تستند إلى وقائع استجبت بعد صدور الإجازة . وإذا حق لجهة الإدارة إلغاء قرارها السليم لدواعي المصلحة العامة فإن فكرة المصلحة العامة فكرة فضفاضة يجب ألا يترك تقديرها لجهة الإدارة بل تخضع فيه لرقابة القضاء حماية للأفراد من إهدار الاستقرار الواجب للقرارات الإدارية السليمة وإذا كانت المستأنفة قد التمت لنفسها سببا لقرارها المضاد بإلغاء الإجازة الصادرة للمستأنف ضده وهو أمن السفير الذي يسكن البيت المقابل للدكان المرخص بفتحه فإنه وقد أبدى السفير عدم اعتراضه على فتح الدكان وكانت المستأنفة " الهيئة البلدية المركزية " ليست الجهة المنوط بها المحافظة على الأمن وتقرير دواعيه فإن السبب الذي تركزت به يبدو غير صحيح ولم تبد سببا آخر غيره يبرر قرارها ومن ثم يكون القرار قد افتقد ركنا أساسيا لصحته ولا يكون الحكم المستأنف قد جاوز الصواب حين قضى بإلغائه " .

قاعدة " ٦ "

الدعوى رقم (٥٢٩) لسنة ١٩٨٢

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٥/٤/١٩٨٢

استملاك - إكتساب العقار المستملك صفة المال العام - أثره

المحكمة

" وحيث أن واقعة استملاك العقار موضوع هذه الدعوى ثابتة ولم تتناقض استناداً إلى ما ورد في عددي الجريدة الرسمية المبرزين المؤرخين ١/١ / ٨١ ، ٨ / ١ / ٨١ وحيث أن العقارات التي تم إستملاكها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يكون لأصحابها إلا الحق في التعويض وفقاً لنص المادة (٢٥) من قانون الإستملاك للمنفعة العامة ومفادها أن العقار يصبح ملكاً للمستملك حال نشر قرار الإستملاك في الجريدة الرسمية وهذا بدوره يرتب للمستملك الحق في استملاك العقار تمهيداً للإنتفاع به .

قاعدة " ٧ "

الدعوى رقم (٤٨٩) لسنة ١٩٨٢

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٨٢/٤/١٧

استملاك - نشر قرار الإستملاك - أثره .

المحكمة

" . . . وحيث أنه لما كان يترتب عن نشر قرار الإستملاك في الجريدة الرسمية مرتين متتاليتين انتقال ملكية العقار المستملك إلى الجهة المستملكة وهي جهة عامة مما يكسبه صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة والتي تعلو إعتباراتها على أي إعتبار آخر فإنه يتعين الحكم برفع يد المدعى عليه عن العقار موضوع الدعوى وإلزامه بإخلائه وتسليمه إلى الجهة المدعية مع منحه مهلة شهر للإخلاء " .

قاعدة " ٨ "

الدعوى رقم (١٠٤٠) لسنة ١٩٨٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٨٣/٦/٢٠

تمثيل وزارة الدولة - أتعاب محاماة - تمثيل دائرة الشؤون القانونية للوزارات -
عدم استحقاقها مقابل أتعاب محاماة - سنده .

المحكمة

" لما كان ذلك وكانت المدعية وزارة الصحة حين اسندت إلى دائرة الشؤون القانونية تمثيلها في هذه الدعوى لم يأت ذلك فيها على سند عقد وكالة أبرم بينهما وإنما كان على موجب المادة (٦) من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٢ ومتى كان ذلك وكانت دائرة الشؤون القانونية لم تتقاض من الوزارة المدعية أجرا مقابل المرافعة في هذه الدعوى - فلا يجوز للمدعية أن تجيء وتطالب بأتعاب لم تدفعها للدائرة ولا يجوز للأخيرة ذلك ، وإذا قيل أن محامي الحكومة يتقاضى راتبا من خزانة الدولة هو في حكم الأجر فمردود بأن راتب الموظف خلاف أجر الوكيل بالمعنى الوارد في قانون الخدمة المدنية وقانون العقود وقانون المحاماة ، وفوق ذلك فمن المسلم أن الإيرادات التي تحصلها الوزارات المختلفة تحدد بقانون وتدفع لوزارة المالية طبقا لتعليمات وزير المالية ولا يعني أن أتعاب المحاماة لا يمكن إدخالها ضمن إيرادات وزارة الصحة أو وزارة الدولة إلا بالأداة سالفة البيان وتنوه المحكمة بأنه إذا كان محامي إدارة قضايا الحكومة بمصر يحكم لهم بأتعاب محاماة نظير مرافعاتهم في القضايا - فذلك بموجب قانون نص فيه على أن تؤول الأتعاب المحكوم بها لصالح صندوق العاملين بإدارة قضايا الحكومة . (١)

(١) هيئة قضايا الدولة حاليا .

قاعدة " ٩ "

الدعوى رقم (٩٣) لسنة ١٩٨٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٨٣/١٢/٢٥

وكالة تجارية - تقديم بيانات غير صحيحة - أثره - حق وزارة التجارة في

الشطب .

المحكمة

" حيث أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع
الفرقاء والذي يثبت وجود رسالة من الشركة الألمانية إلى المدعية مؤرخة في ٤/
٧٩/٦ تفيد إنهاء العلاقة مع المدعية وهي رسالة غير مطعون عليها . وكان
الثابت من المستندات المقدمة من وزارة التجارة أن المدعية كانت على بينة من
الأمر وأن خطاب إنهاء الوكالة سابق على طلب القيد مما تخلص معه المحكمة أن
القيد كان بغير وجه حق وطبقا لبيانات غير صحيحة الأمر الذي يجعل قرار
المدعي عليها في محله وقد أصاب صحيح القانون " (١) .

(١) صدر هذا الحكم في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ٧٥ بشأن الوكالات التجارية وقد تطابقت أحكام المادة ٨ منه التي أسست
المحكمة حكمها عليها مع أحكام المادة ١٩/١ من المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٩٢ بشأن الوكالات التجارية والذاتان أجازا لإدارة التجارة
وشئون الشركات أن تشطب قيد الوكالة إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد أو ثبت لها أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناء على
بيانات غير صحيحة .

قاعدة " ١٠ "

الدعوى رقم (٣٠٩٣) لسنة ١٩٨٣

المحكمة الكبرى المدنية الثانية

جلسة ١٩٨٤/٥/٢٨

شركات معفاة - ترخيص وزير التجارة بإعفاء الشركات من كل أو بعض أحكام

القانون - تكييفه -

موافقة وزير التجارة على النظام الأساسي للشركة - وجود أحكام في النظام تغاير أحكام قانون الشركات - - يعتبر بمثابة ترخيص من الوزير بالإعفاء المقرر بالمادة ٢٧٩ شركات .

ترتيب جزاء جنائي على مخالفة بعض أحكام القانون - أثره .

المحكمة

١ " وحيث أن القرار الصادر من وزير التجارة بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لا تطرح أسهمها للاكتتاب ، وإعفائها من بعض أو كل أحكام قانون الشركات يعتبر من قبيل القرارات التشريعية التي تصدر من الوزير المختص استنادا إلى نص المادة ٢٧٩ شركات ومن ثم تسري على سريانه من حيث الزمان ذات القواعد المقررة لسريان القانون وحيث أن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني فالأخذ به يعد شرطا لازما لتحقيق العدالة واستقرار النظام كما أن المنطق يفرض الأخذ بهذا المبدأ إذ إن القاعدة القانونية هي أمر أو تكليف بسلوك معين والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات وإنما إلى ما هو آت ففي الرجوع بالقاعدة القانونية إلى الماضي خروج على المدى الزمني

لسريانها - وهو الذي يبدأ من وقت نفاذها - واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة بالانتقاص من المدى الزمني لسريانها الذي يمتد إلى يوم انقضاءها فضلا عن انه كثير ما يترتب للأفراد حقوق ومراكز وأثار قانونية في ظل القواعد المعمول بها فلا ينبغي ان يكون تعديل هذه القواعد أو إلغاؤها بقواعد قانونية جديدة فرصة للمساس بالحقوق والمراكز أو الانتقاص من تلك الآثار التي ترتبت صحيحة في ظل القواعد القانونية القديمة وعلى ذلك فلا يملك القانون الجديد إعادة النظر من جديد فيما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين أو انقضاء مركز قانوني أو في قيام بعض عناصر التكوين أو الانقضاء أو عن ترتب آثار قانونية معينة فليس للقانون الجديد أثر رجعي ولو كان أكثر فائدة ما لم يتقرر أثره الرجعي بنص خاص. وتطبيقا لما تقدم وحيث أن الثابت أن المدعي باع أسهمه في ظل أحكام المادة (١١٤) التي تحظر بيع أسهم التأسيس إلا بمضي سنتين على تاريخ التأسيس فإن البيع يعتبر باطلا ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير التجارة بإعفاء الشركة من نص المادة (١١٤) سالفة الذكر حيث نشأ المركز القانوني للطرفين واستقر وفقا للوضع القانوني الذي كان قائما وقت البيع وهو ما تحكمه المادة (١١٤) التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يترتب على مخالفتها البطلان .

٢ - " أن مؤدي توثيق عقد الشركة والنظام الأساسي لها ان تكون قد تمت بموافقة وزارة التجارة عليها طبقا لأحكام المادة ٧٥ من قانون الشركات وإذا كان من حق وزير التجارة إعفاء الشركات المعفاة من بعض أحكام القانون المذكور وكانت الشركة قد ضمنت نظامها الأساسي تعديل مدة الحظر الواردة في المادة ١١٤ من القانون حيث أصبحت سنة واحدة من تاريخ التأسيس فإن موافقة الوزير على النظام الأساسي للشركة يعتبر بمثابة ترخيص بالإعفاء " .

٣ - " حيث ان المادة ٢٩٢ من قانون الشركات قد رتبت جزاء على مخالفة أحكام بعض مواد القانون المذكور ومنها نص المادة ١١٤ بالتصرف في الأسهم خلال المدة التي حظرتها المادة مؤداه أن مخالفة هذا الحظر أمر مؤثم قانونا وعلى ذلك فإن أي اتفاق يخالف هذا الحظر يعتبر فضلا عن مخالفة القانون مخالفا للنظام العام إذ لا تجوز مخالفة القوانين الجنائية ومنها نص المادة ٢٩٢ - باتفاقات خاصة لأن هذه القوانين تعتبر من النظام العام .

قاعدة " ١١ "

الدعوى رقم (٨٣٤) لسنة ١٩٨٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٨٦/٣/٢٩

مصلحة • طلب إلزام الجهة الإدارية بمراعاة أحكام القوانين - تكييفه - يعتبر
طلب ورد على أمر مستقبل - أثره -

تكييف الدعوى - القاضي هو وحده الملزم بأعمال القانون وتطبيقه على واقعة
الدعوى - أثره

ترخيص - صدور الترخيص ممن يملكه في حدود القانون والملاءمة وخلوه من
سوء النية أو الإضرار بالمدعي - أثره •

المحكمة

١ - " حيث أن المدعي طلب إلزام الهيئة البلدية المركزية بمراعاة
أحكام القوانين النافذة من تنظيم وتخطيط الشوارع أثناء قيامها بإصدار
ترخيص جديد للعقارات المعنية بالرخصة المطلوب إبطالها •

ومن حيث أن المحكمة ترى رفض هذا الطلب لأنه ورد على أمر
مستقبل مما لا تصح به الدعوى أصلاً إذ أن من المقرر طبقاً لأحكام
الشريعة الإسلامية في مراتب الدعاوى، أن الدعوى إذا لم يعين المدعي
حقه ويحقق دعواه لا تسمع ويكون الطلب غير متعين بالبداية إذا وقع عن
أمر لم يحصل بعد ، إذ ينبغي للطلب أن تكون له مصلحة قائمة في مناهج
المادة الخامسة من قانون المرافعات كأصل عام واكتفى بالمصلحة
المستقبلية إذا كان الغرض من الطلب وعلى سبيل الاستثناء لدفع ضرر

محقق أو الاستناد لحق يخشى زوال دليله وما كان خروجاً على القياس لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ، فلا بد للطلب من مصلحة قانونية قائمة وحالة كشرط لقبول الدعوى ، بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته . فلما كان ذلك وبالترتيب على ما تقدم ، وكان طلب المدعي إلزام المدعي عليها بمراعاة القوانين فيما تصدره من ترخيص للعقارات المبينة في الإجازة المتنازع عليها طلباً قد ورد على أمر غير محدد وليست له المصلحة المباشرة الحالة مما لا تقام به الدعوى شرعاً ولا قانوناً مما يسوغ معه رفض هذا الطلب " .

٢ - " ومن حيث أنه بالنسبة لطلب المدعي بإلزام المدعي عليه بإزالة ما أقامه من بناء على مسئوليته ، وهو جوهر الخصومة بين الطرفين فإن المحكمة تبادر إلى أن من المقرر في صحيح القانون أنه لا يعتد بتكليف الخصوم للدعوى أو للطلب بمعنى أن قاضي الدعوى لا يتقيد برأي خصومها في التكليف لأنه وحده هو الملزم بأعمال القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى وفي حدود مطلوب الخصم ، ومن باب أولى ، لا تتقيد المحكمة بالاعتبارات والأدلة والحجج التي يذكرها الخصم ، فالعبرة بحقيقة المقصود من طلبات الخصوم لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات ولا مرأى في أن المدعي لا يطلب إزالة بناية المدعي عليه على مسئوليته لذات الإزالة وإن حقيقة المقصود قانوناً هو إزالة الضرر الناجم عن هذه البناية في حقه لأنه يملك العقار المواجه له ، وحيث أن الثابت من تقرير مدير إدارة التخطيط بالوكالة بوزارة الإسكان والذي تظمن إليه المحكمة عدم وجود ضرر واقع على المدعي الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن طلب إزالة البناء منهار الأساس .

٣ - " ومن حيث طلب المدعي إلغاء الترخيص بالبناء المطلوب إزالته في الطلب السابق ، وحيث أن المحكمة لم تجد في دفاع المدعي مطلباً موضوعياً جدياً في هذا الشأن مما مفاده أن صدور الترخيص قد صدر ممن يملكه في حدود القانون وفي حدود الملاءمة التي ارتأتها إدارة التخطيط لصدوره خالياً من سوء النية أو قصد الإضرار بالمدعي كل ذلك مما يجعل هذا الطلب بادي التهاثر متعين الرفض بدوره وبالبقية كذلك لإنتفاء الضرر المدعى به في الطلب السابق " .

قاعدة " ١٢ "

الدعوى رقم (٧٢٢) لسنة ١٩٨٦

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٨٧/٢/٧

موظف - راتب الموظف الموقوف - ثبوت براءته - أثره .

المحكمة

" وحيث أكد ممثل الوزارة المدعى عليها أن إمتناعها عن سداد مرتبات المدعى كان بسبب توقيفه لدى الشرطة وما نسب إليه من تهم وحيث أنه ثبت بموجب ملف توقيف المدعى المرقم ٨٤/ ٣٤٨٥ تضمنه رسالة صادرة من مدير إدارة التحقيقات الجنائية بإعادة الكفالة المدفوعة من المدعى لعدم توافر الأدلة لتقديمه للمحاكمة وحيث أن نظام الخدمة المدنية (٦٠٣) المؤرخ ٧٩/١٢/٧ البند (ط) فقرة (٩) تنص على أن " عند حجز الموظف أو حبسه - عدا فترة غيابه بقرار من المحكمة - فإذا أثبت براءته تكون فترة الحجز أو الحبس براتب هذا إذا كان قرار الإيقاف قد صدر من الأصل من قبل الحكومة " .

وحيث أن ممثل المدعى عليها لم ينازع فيما إنتهى إليه المدعي من مبالغ وقد أكد قيام المدعى عليها بسداد مرتبات المدعى لغاية ٨٤/٩/١٦ فقط وإذ أن إمتناع المدعى عليها عن السداد كان راجعا بمقتضى نصوص الخدمة المدنية والتي حرمت الموظف من مرتباته في حالة الإدانة .

وحيث ثبت خلاف ذلك بموجب أوراق ملف التوقيف فكان المدعي مستحقا لكامل مرتباته وما يمنحه العقد المبرم بين الطرفين من مكافأة .

قاعدة " ١٣ "

الدعوى رقم (٢٤٦٥) لسنة ١٩٨٧

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٨٧/١٢/٩

وكالة تجارية - عدم وجود عقد وكالة - أثره .

قرار إداري - رفض طلب تسجيل وكالة تجارية - تظلم قضائي .

المحكمة

" وحيث أن المادتان الثامنة والخامسة عشر من قانون الوكالات التجارية رقم (٢٣) لسنة ٧٥ والتعديل الصادر له من أنه يجب أن يكون هناك عقد وكالة يحمل اسم الوكيل والموكل وطبيعة كل منهما والأموال والبضائع . . الخ كما أن المادة ١٥ اشترطت أن يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له كما أن المادة (١٦٦) من قانون التجارة قد نصت هي الأخرى على ذات الأحكام وحيث أنه من الثابت لهذه المحكمة من أوراق الدعوى أن المدعي ليس لديه عقد وكالة مبرم بينه وبين الشركة " " طبقا للمادة الثامنة من قانون الوكالات والمادة (١٦٦) من قانون التجارة وإزاء عدم وجود عقد وكالة يكون المدعي فقد شرطاً من الشروط التي تستلزمها المادة الثامنة من قانون الوكالات و ١٦٦ من قانون التجارة وبالتالي فإن بتقديمه لوزارة التجارة بطلب شطب اسم المدعي عليه الثاني من سجلاتها كوكيل لشركة " " وقيد كوكيل لها فإن هذا الطلب لا سند له في القانون إذ أن المادة الخامسة عشر من قانون الوكالات قد اشترطت أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وهذا ما لا يملكه المدعي ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن قرار وزارة التجارة برفض طلب الشطب وطلب قيد المدعي في سجلاتها هو رفض مبني على سند من القانون ويتعين رفض التظلم موضوعاً " .

قاعدة " ١٤ "

الدعوى رقم (٤٤٥١) لسنة ١٩٨٨

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٨٩/٥/٣١

وكالة تجارية - قيدها لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل صدور قانون الوكالات -

- أثر صدور قانون الوكالات على الوكالات السابقة .

- سلطة قاضي الإلغاء -

المحكمة

١ - " وحيث انه بالنسبة لطلب المدعية الخصاص بإلغاء القرار المطعون عليه والقاضي برفض طلب المدعية قيد وكالتها وذلك لسبق تسجيل الوكالة باسم وكيل آخر لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين وإدارة الجمارك ، وان هذا الأخير قد قدم طلب لقيد الوكالة مدعوما بالمستندات الثبوتية فلا شك أن الأسباب التي ركنت عليها وزارة التجارة في رفض الطلب لا تقوم على سند من القانون ، ذلك انه وأن كانت الوكالات السابقة قد سجلت لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل صدور قانون الوكالات التجارية عام ٧٥ فقد أوجب القانون المذكور قيد الوكالات التجارية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ولم يفرق في ذلك بين الوكالات التي كانت قائمة بالفعل وبين تلك التي نشأت بعد نفاذه . وحظرت المادة ١١ منه مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن كان اسمه مقيد في سجل الوكالات كما نصت المادة ١٤ على عدم الاعتماد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها مما مؤداه أن أية وكالة لا تسجل وفقا لأحكام هذا القانون لا

يعتد بها ولا يسمع بشأنها دعوى وهي لا تنتج أثرا طبقا لأحكام القانون المذكور ولا تتمتع بالحماية التي قررها بشأن الوكالات التي سجلت .

ولا ينال من ذلك أن يكون ذوو الشأن قد تقدموا بطلب لقيد الوكالة طالما لم يتم قيدها بالفعل كما أن الطلب المذكور قدم في ١٥/٣/١٩٨٧ ورغم ما أوضحتها المادة ١٦ من قانون الوكالات التجارية على إدارة التجارة أن ثبت في طلب القيد خلال ١٥ يوما من تقديمه وإن كان ذلك فلا يعتد بالوكالة السابقة طالما لم يتم قيدها . وعليه يكون القرار المطعون فيه على غير سند وتقضي المحكمة بإلغائه .

٢ - " وحيث انه بالنسبة للدفع المبدئي من وزارة التجارة بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لطلب قيد الوكالة باسم المدعية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات فهذا الدفع مردود بأنه طالما أجاز القانون التظلم من قرار رفض طلب القيد أمام المحكمة فمؤدي ذلك اختصاص هذه المحكمة بالفصل في التظلم أما بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه بإصدار قرار بديل . شأنه في ذلك شأن أي حكم أو قرار أجاز القانون الطعن فيه أمام المحكمة والقول بوقوف المحكمة عند حد الإلغاء دون إصدار قرار بديل بتصحيح الوضع يخالف الحكمة من منح صاحب الشأن الحق في التظلم ولا يحقق مصلحة المتظلم الحقيقية وليس في ذلك أي مساس بمبدأ الفصل بين السلطات طالما أن المحكمة تستعمل حقا خولها إياه القانون ، هذا فضلا عن أن المشرع البحريني لم يضع حدا لإختصاص المحاكم بالنسبة للقرارات الإدارية بما يستفاد منه انها تختص بكل ما يتعلق بتلك القرارات سواء بالإلغاء أو التعديل أو بالحكم بالأجراء المناسب طبقا لأحكام القانون . وإذا كان ذلك فان الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة يكون على غير سند وتقضي المحكمة برفضه وباختصاصها بنظره .

قاعدة " ١٥ "

الدعوى رقم (٧٩١) لسنة ١٩٨٨

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٨٨/١٢/١٠

آثار - صدور قرار وزير الإعلام باعتبار الأرض موقعا أثريا - أثره .
إختصاص - عدم إختصاص القضاء بإصدار أوامر للجهة الإدارية - سنده

المحكمة

١ - " حيث أنه لما كانت وزارة الإعلام بناء على ما لوزيرها من صلاحيات نص عليها قانون الآثار لسنة ١٩٧٠ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٧ لسنة ٨٥ قد اعتبرت المنطقة التي تقع فيها الأرض المملوكة للمدعى موقعا أثريا وكانت المادة (٢/٦) من ذات القانون تمنع إقامة أي مبنى في مثل هذه المواقع لما كان ذلك وكان المدعى قد ركن في نفي هذا الدفاع إلى مجرد القول بأن المنطقة التي تقع بها أرضه لو كانت منطقة أثرية لما عاوضت وزارة الإسكان بها من اشترى منه الأرض وهو قول لا يكفي بذاته للتدليل على ما قصد إليه المدعى ، وحيث أنه لما تقدم فإن طلب المدعى الخاص بالزام المدعى عليها وزارة الإعلام بعدم التعرض له في بناء بيته يكون قائما على غير سند من القانون مما يتعين معه رفضه " .

٢ - " أما بالنسبة للطلب الموجه إلى المدعى عليها الثانية الهيئة البلدية المركزية بالزامها بإصدار إجازة بناء فإنه ينطوي على أن تقوم السلطة القضائية بتوجيه أمر إلى السلطة التنفيذية وهو الأمر الذي لا تملكه إستنادا إلى مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور ومن ثم يتعين قبول الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب وبعدم إختصاصها " (١)

(١) إنظر عكس ذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٤٥١ لسنة ٨٨ جلسة ٨٨/٥/٣١ قاعدة (١٤) .

قاعدة " ١٦ "

الدعوى رقم (٤٥٢) لسنة ١٩٨٩

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الرابعة

جلسة ١٩٨٩/٣/٩

- موظف عمومي - تعريفه - عدم خضوعه لأحكام قانون العمل - مثال •
- رسوم قضائية - عدم أداء الرسم لمباشرة إجراء قضائي - أثره •

المحكمة

" . . حيث أن قانون العمل أخرج من مجال تطبيقه موظفو ومستخدمو الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية ، وحيث أن الموظف هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام •

ولما كانت المدعية تعمل في مرفق عام تديره الدولة وهو راديو البحرين وقد عينت في هذا العمل من السلطة التي تملك تعيينها وكان تعيينها بصفة دائمة إذ التحقت بالعمل في ١٥/٨/١٩٨٧ حتى ٣٠/٦/٨٨ ومن ثم فهي موظفة عمومية وبذلك تكون الرابطة بين المدعية والمدعى عليها أساسها فكرة " المركز النظامي أو اللانحي للموظفين " (١) وعلى ما جرى به قضاء مجلس الدولة المصري أن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف هو مركز قانوني عام ، ومؤدى ذلك أن الوظائف التي تنشأها القوانين تحدد حقوقها وواجباتها

(١) إذا كان هذا التكييف الذي انتهى إليه الحكم هو الأصل فإن للإدارة أن تلجأ إلى طريق التعاقد على سبيل الاستثناء وبالنسبة لبعض الوظائف ذات الطابع الخاص فتكون رابطة الموظفين بالإدارة تعاقدية ومثال ذلك الموظفون الأجانب •

بصرف النظر عن شاغلها وما قبول الموظف إلا خضوع لأحكام الوظيفة بحقوقها وواجباتها ويتضمن إسناد المركز الوظيفي لما حددته القوانين واللوائح إلى الموظف وبذلك يستمد الموظف حقوقه من القوانين واللوائح مباشرة (١) . وبذلك فإن المدعية تعتبر موظفة عمومية . ولما كان قانون العمل قد أخضع لتطبيقه العمال الحكوميين اللذين لا تنطبق عليهم أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية . ولما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أنها لم تعين على درجة من الدرجات بجدول الوظائف فلا يسري عليها قانون العمل (٢) ومتى كان ذلك فهي غير معفاة من الرسوم القضائية بوصفها من العمال وحيث أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ٧٢ لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي أمام المحاكم إلا بعد تحصيل الرسم المستحق مقدما ومتى كانت المدعية لم تؤد رسما تعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لعدم أداء الرسم (٣) .

(١) إنظر إدارية عليا مصرية في أحكامها الصادرة ٢٩ يونيو ٥٧ السنة الثانية ص ١٣٣٥ ، ١١ يناير سنة ٥٦ السنة الأولى ص ٤٨١ .

(٢) إنتهت أحكام مجلس الدولة المصري والإدارية العليا المصرية على أن مناط تحديد الوظيفة الدائمة والوظيفة المؤقتة أن الأولى تلك التي ترد بجدول الوظائف المقررة للإدارة أما الوظيفة المؤقتة فهي التي لم ترد بهذا الجدول وبذلك يتضح أن الموظف الدائم هو المعين على وظيفة دائمة على درجة وظيفية واردة بجدول وظائف الإدارة أي المعين على إحدى الدرجات المدرجة بجدول وظائف داخل الهيئة ، وأما الموظف أو المستخدم المؤقت فهو المعين على وظيفة مؤقتة لم ترد بجدول وظائف الإدارة أو بجدول الوظائف الدائمة ، ففي ظل الأنظمة الإدارية والمالية والدستورية في البلاد ، أصبحت ميزانية الدولة تشتمل على جدول تدرج فيه درجات الوظائف الدائمة ، وآخر للوظائف المؤقتة وبذلك يمكن تعريف الموظف الدائم بأنه المعين على إحدى الدرجات المدرجة بجدول الوظائف الدائمة بالميزانية أما الموظف المؤقت فهو المعين على وظيفة مؤقتة غير واردة بجدول الوظائف الدائمة . وعلى الرغم من أن محامي الحكومة قد أقر في معرض دفاعه بأن المدعية لم يكن لها أجر ثابت شهريا بل تتقاضى أجرا طبقا لعدد ساعات عملها وقد كان آخر أجر تسلمته ١٩٦ دينار عن عمل ١٤ يوم بمعدل ١٤ دينار يوميا بما مؤداه أن المدعية لم تكن على درجة وظيفية واردة بجدول وظائف الإدارة أي أنها في وظيفة مؤقتة بما ينتفي معه عنها وصف الموظف العمومي حسب التعريف الذي أورده الحكم في حيثياته وهو ما ألغت عنه الحكم مكنتها بحمل قضائه على أن المدعية لم تقدم ما يفيد أنها لم تعين على درجة من الدرجات المدرجة بجدول الوظائف مرتبا على ذلك عدم سريان قانون العمل عليها .

(٣) على الرغم من سلامة النتيجة التي إنتهى إليها الحكم في قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى إلا أن السبب الذي حمل الحكم قضاءه عليه وهو مخالفة المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ٧٢ قد جانبه الصواب ذلك أن الصحيح هو عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذي رسمه القانون لما ثبت للمحكمة من أن المدعية ليست من المخاطبين بقانون العمل ورغم ذلك قامت برفع الدعوى بطريق الشكوى لمكتب العمل . أما في شأن عدم تحصيل الرسم المستحق عند رفع الدعوى والوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ٧٢ سالف الذكر فإنه وحسب ما إنتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الصادر في الطعن رقم ٩٧/٨٢ لا يترتب عليه بطلان الإجراء لعدم النص عليه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن خطاب الشارع في هذه المادة موجها إلى الجهاز الإداري للمحاكم فإذا تقاعس الموظف عن تحصيل الرسم فإنه لا يترتب علي ذلك بطلان الإجراء

" أنظر طعن التمييز رقم ٨٢ / ٩٧ بتاريخ ٩٧/١١/١٦ غير منشور " .

قاعدة " ١٧ "

الدعوى رقم (٣٠٠) لسنة ١٩٨٩

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٠/١٠/٢٤

دليل مالي - نطاق سريانه في حق أشخاص القانون الخاص - أثره

المحكمة

" وحيث أنه بالنسبة لما أثارته المدعية بخصوص تعليمات وزارة المالية (١) المعممة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتضمنة قواعد خاصة بالشيكات الحكومية ، فإن هذا الدليل المالي الحكومي لا يسري على أشخاص القانون الخاص وإنما يسري على أوضاع العلاقات المالية بين إدارات الحكومة والمتعاملين معها في خصوص هذه المعاملات ، ويقتضي للالتزام المدعى عليه بما ورد به من أحكام أن يكون قد أبلغ إليه بطريقة رسمية توضح التزامه بأحكامه وهو ما لم تقدم المدعية أي دليل عليه ومن ثم فإنه يتعين الإلتفات عن هذا القول من المدعية " .

(١) تضمن المرسوم بقانون رقم (١) لسنة ٧٥ في شأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها تفويضا تشريعا لوزير المالية بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على النحو الذي يضمن هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح واستنادا إلى هذا التفويض فقد صدر " الدليل المالي الموحد " حيث احتوى على عدة أقسام تنظم أوجه النفقات والإيرادات لأبواب الميزانية المختلفة وكيفية مراقبة تنفيذها وما يتصل بذلك من ضوابط ويعتبر هذا الدليل المالي بإعتباره يشتمل على قواعد عامة ملزمة تطبق على أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم فهي تشريع يصدر من السلطة التنفيذية مما يجعلها في حكم القوانين بمعناها الأعم . إلا أنه ولما كان سريان تلك اللوائح التنظيمية في حق المخاطبين بها يستلزم العلم بها بالطرق التي حددها القانون أو العرف الدارج وهو النشر فإنه ولما كان هذا الدليل المالي لم يتم نشره فإن هذا الأمر يقف عقبه قانونية في تحدي الوزارات بأحكامه من ناحية وتطبيق القضاء لما ورد به من أحكام من ناحية أخرى .

قاعدة " ١٨ "

الدعوى رقم (٢٢٩٢) لسنة ١٩٩٠

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ٩٠/١٠/٢٨

وكالة تجارية - وفاة الوكيل - وجوب قيام وزارة التجارة بشطب الوكالة دون
حاجة لتقديم طلب من الورثة بذلك .

المحكمة

" وحيث أنه بالنسبة للموضوع فإنه لما كانت المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ٧٥ بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها تنص على أنه " يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته أن يتقدموا بطلب إلى إدارة التجارة بشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الإنقضاء "، مما مفاده أنه يترتب على وفاة الوكيل إنتهاء الوكالة التجارية حيث يلزم مورثوه بتقديم طلب خلال شهر من الوفاة لشطب هذه الوكالة ، لما كان ذلك فإنه لا مناص من تقرير أن وكالة المورث عن الشركة المدعية قد إنقضت بوفاة هذا المورث . ولما كان ذلك وكانت وفاة الوكيل التجاري قد ثبتت من الفريضة الشرعية التي قدمها وكيل الورثة فإنه يتعين الحكم بإنقضاء وكالته عن المدعية مع إلزام وزارة التجارة بشطب هذه الوكالة من سجلاتها كل ذلك دون حاجة لإلزام الورثة بتقديم طلب شطب قيد هذه الوكالة ما دام أن إنقضاء الوكالة قد تم بحكم القانون " .

قاعدة " ١٩ "

الدعوى رقم (٣٧٥٩) لسنة ١٩٩٠

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٠/٣/١٧

إستملاك - نشر القرار في الجريدة الرسمية - أثره .

المحكمة

" ٠٠٠ . وحيث أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ قد أجازت للمستملك أن يستولي على الأرض إذا رأت أن مقتضيات المنفعة العامة تدعو إلى ذلك والمقصود بالمستملك طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم المذكور الحكومة أو البلديات كما يشمل لفظ "الأرض" الأرض وما عليها من بناء واعتبرت المادة الثالثة نشر القرار بالجريدة الرسمية بمثابة إستدعاء رسمي للمالك . كما نصت المادة الخامسة على أن تصبح الأرض ملكا للمستملك حال نشر قرار الإستملاك بالجريدة الرسمية ويترتب على النشر ذات النتائج التي تترتب على تسجيل عقد الملكية . وإذا كان الثابت من المستندات المقدمة من المدعية أنه قد تم نشر قرار الإستملاك بالجريدة الرسمية مرتين متتاليتين وقدرت لجنة التثمين العقار فاستأنف المالك قرارها وتأييد إستئنافا وقبض ممثل المالك الثمن ، إذا كان ذلك فإن ملكية العقار تكون قد إنتقلت إلى وزارة الإسكان إستنادا إلى نص المادة الخامسة سالف الذكر " .

قاعدة " ٢٠ "

الدعوى رقم (٣٩٦٩) لسنة ١٩٩١

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الرابعة

جلسة ١٩٩١/١٢/٢٨

عقد إبتعاث - استقالة الموظف قبل العمل فترة مماثلة لمدة إبتعاثه - أثره
تعيين المبتعث - عدم منح المبتعث الدرجة المناسبة أو منحه العمل المناسب -
أثره .

المحكمة

١ - " ٠٠٠٠٠ " وحيث أن المدعى عمل لدى الوزارة ٢٠١ يوم وكان عليه أن يعمل
١٣٤٦ يوم أي نسبة المدة التي عملها ١٥% ولما كان شرط العقد أنه إذا
استقال يدفع نسبة ما تبقى من مدة العقد "٠" (١)

٢ - " ٠٠٠٠٠ " وحيث أن المدعى عليه أجاب على الدعوى بأن سبب إستقالته بأنه
لم يعط الدرجة المناسبة ولم يمنح العمل المناسب لمؤهله ، وحيث أن ذلك لا
يبرر الإستقالة بل كان عليه أن يلجأ الى السبل التي رسمها القانون لإستعادة
حقه ومن ثم كانت إستقالته غير محمولة على سند يحمله " ٠ "

(١) راجع الهوامش في الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة ١٩٩٠ القاعدة رقم ٦٤ .

قاعدة " ٢١ "

الدعوى رقم (٢٧٧٥) لسنة ١٩٩١

المحكمة الكبرى المدنية- الغرفة الرابعة

جلسة ١٩٩٢/٣/٢٩

نظام خدمة مدنية - عدم منح ديوان الخدمة المدنية تفويضا تشريعيا بإصداره -
أثره .

قرار إداري - شروط صحته - مثال .

موظف عمومي - تبرئته من تهمة جنائيه - أثره .

المحكمة

١ - " وحيث أن ديوان الموظفين قد أنشئ بالمرسوم بقانون رقم ١٩٧٥/٦
وحددت إختصاصاته في المادة الثالثة ومنها في فقرتها الثانية الإشراف على
تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين وإصدار
التعليمات اللازمة لذلك .

وفي فقرتها التاسعة " التعاون مع أقسام شئون الموظفين والوزارات
وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة
بشئون الموظفين " .

ومؤدى الفقرتين أن ديوان الموظفين منوط به الإشراف على تنفيذ
القوانين واللوائح والقرارات والتعاون مع أقسام شئون الموظفين
بالوزارات وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات
المتعلقة بشئون الموظفين ومؤدى الإشراف والتعاون في تنفيذ القوانين

واللوائح والقرارات أن وجودها سابق على تدخل الديوان وحيث أن المشرع لم يمنح الديوان تفويضا تشريعيا بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ قانون إنشائه . وحيث أن نظام الخدمة المدنية (٤٧١) المؤرخ ١٩٧٩ هو مجموعة تعليمات وضعت بالإنجليزية وترجمت إلى العربية مجهولة المصدر فقد خلت من توقيع مصدرها ثم أصدر السيد رئيس ديوان الموظفين كتابا إلى الوزارات بأن هذا النظام يحل محل نظام الخدمة المدنية ٧٩/٤٧١ ومن ثم فلا يعدو هذا النظام ألا أن يكون مجموعة من الإرشادات لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر بتأديب الموظف لأنها ليست قانون أو لائحة أو قرار إداري صادر ممن يملكه " .

٢ - " وحيث أنه متى كان ذلك وكان البطلان يرد إلى نص صريح في القانون أو إلى عيب جوهري يترتب عليه ضرر، ولم يعتور قرار الفصل مخالفة للقانون أو عيب جوهري أو صدر بغير النصوص التي يتطلبها القانون أو مشوبا بإغتصاب السلطة لصدوره ممن لا يملكه أو كان بمثابة الإساءة إلى العامل أو فيه إساءة استعمال السلطة فهو محصن من البطلان " .

٣ - " وحيث أن تبرئة المدعى إزاء الظروف التي أوجبت لهذه التبرئة في حدود الوقائع التي قام عليها الإتهام أصلا من ضبط المدعى يحمل إصباغا ، لا تنأى به بصفة حازمة عن شبهه ولا يشفع عن مسلكه ظلال الريبة والشك في سلوكه الذي يؤيده ظاهر الحال في الواقعة المسندة إليه التي أيدها شاهدين من الشرطة لم تكشف الأوراق عن أن غايتها الإيقاع بالمدعى دون مبرر وإذا كانت تبرئته ردت إلى إطلاقات القضاء الجنائي المحمول على عدم الإطمئنان إلى شهادة شاهدين ولذلك كان من إطلاقات الإدارة أن تتربص بالمدعى بوقفه إلى أن يصدر الحكم الجزائي ولها أن تعمل الجزاء وتتخذ قرار الفصل في حدود سلطتها التقديرية ولا يترتب عليها في كلتا الحالتين مسؤولية ومن ثم يتعين رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات " .

قاعدة " ٢٢ "

الدعوى رقم (٥٨٧٧) لسنة ١٩٩٢

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الرابعة

جلسة ١٩٩٣/٤/٢٤

- **موظف عمومي - إرتباطه بعمل آخر دون موافقة من وزارته - أثره .**
- **عقد توظيف - فسخه قبل إنتهاء مدته - أثره .**

المحكمة

١ " ٠٠ وحيث أن تقدير الإدارة في أن المدعى خالف ما تقضي به المادة ١٢ د والتي تنص على أن " المستخدم سوف لا يرتبط أو يشارك في أي عمل أيا كان دون موافقة مكتوبة من الوزارة " في محله ، ذلك أن رفع المدعى دعوى ضد صاحب منشأة بمطالبته بأداء مقابل إستهلاك الكهرباء وأجور العمال وسانر التزامات المنشأة تجارية قرينة لا تقبل الشك في أنه مشارك في العمل وحيث أن المادة (١٣ / س) من عقد التوظيف تقضي بأنه إذا إنتهت الوزارة المستخدمة العقد لمخالفة الموظف شروطه فإن فترة الإنذار تكون شهر أو أجر شهر بديل ولا تكون ملزمة بتكاليف العودة أو مقابل نقل الأمتعة ومن ثم تكون طلبات المدعى بتذكرة العودة إلى وطنه وتكاليف الشحن قائمة على غير أساس جديرة بالرفض .

٢ " ٠٠٠ وحيث أن الفسخ يرد على العقود التي ترتب التزامات في ذمة طرفيها فإذا تقاعس أحد طرفي العقد عن تنفيذه أو مخالفة شروطه كان للطرف الآخر فسخ العقد سواء وفقا لشروطه أو بحكم القضاء ، ومؤدى الفسخ

عودة العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد أي زوال العقد ، غير أن ذلك يستعصي على عقود المدة التي يكون تنفيذها تباعا مع مرور الزمن إذ يستحيل إلغاء ما تم تنفيذه منه ومتى فسخ العقد فإن مؤدى ذلك زواله ولا يرد التعويض عن الفسخ عسفا إلى ذات العقد الذي إنتهى بل إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ووفقا لما تقضي به المادة (٤) من قانون المخالفات المدنية تكون دعوى التعويض قبل الوزارة غير مقبولة " .

قاعدة " ٢٣ "

الدعوى رقم (٣٧٦) لسنة ١٩٩٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٣/٤/٢٥

أموال عامة - تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة - تكييفه - مثال
ترخيص - سلطة الإدارة في إنهائه -

المحكمة

١ - " وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكان من المقرر أن الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة ، وتصرف السلطة الإدارية في هذه الأموال ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، والترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغاؤه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله " .

قاعدة " ٢٤ "

الدعوى رقم (٦٩٦٢) لسنة ١٩٩٤

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٤/١/١

رسوم جمركية - ورود حالات الإعفاء على سبيل الحصر - أثره .

المحكمة

" ٠٠ حيث أنه لما كان المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم (٢) لسنة ١٩٨٠ بشأن إستثناء المدعى عليها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٧٥ أنه تعفى " ٠٠٠٠ " من الضرائب والرسوم على ما يلي : (أ) - موجودات المؤسسة وأموالها ودخولها وعملياتها المنصوص عليها في العقد والنظام الأساسي ، (ب) - أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها ، (ج) - أرباح المؤسسة والأوراق المالية التي تصدرها والفوائد والعمليات الناتجة عنها . وحيث أنه لما كان ذلك وبعد الإطلاع على عقد تأسيس المدعى عليها وعلى نظامها الأساسي ولكون المادة سالفة الذكر قد حددت حالات إعفاء المدعى عليها من الضريبة الجمركية على سبيل الحصر ولما كانت عملية شراء السيارات من السوق المحلية ليست من ضمن تلك الحالات الأمر الذي يتعين معه على المدعى عليها سداد الضريبة المقررة على عملية شراء السيارة موضوع الدعوى " ٠ .

قاعدة " ٢٥ "

الدعوى رقم (٣٤٠٠) لسنة ١٩٩٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٩٤/١٢/١٨

علامة تجارية - طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة - أثره

عدم إثبات المدعي أن العلامة من تصميمه - أثره

المحكمة

" ومن حيث انه من المقرر قانونا إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع .

إذا كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من المدعية أنها إتفقت مع شركة على تصميم العلامة المتنازع عليها كما وان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المؤسسة المدعية تقوم ببيع مادة المعسل تحت اسم (تفاح بحريني) إلى عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية ، وفقا للفواتير المبرزة ، وإذا كان ذلك وكان المدعي عليها لم تقدم أي دليل على أن العلامة من تصميمها أو أنها اسبق في ابتكارها واستعمالها فإن طلب المدعية تسجيل العلامة على اسمها يكون في محله ويتعين إجابتها إليه " .

قاعدة " ٢٦ "

الدعوى رقم (٤٦٤١) لسنة ١٩٩٣

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٩٥/١/٣٠

عقد إبتعاث - تعهد بالعمل فترة تماثل عدد السنوات الدراسية - أثره .

إدعاء المبتعث بعدم وجود وظيفة تتناسب مع تخصصه - أثره .

المحكمة

" حيث أنه لما كان نص المادة (٢) من الإتفاقية المبرمة بين وزارة الصحة والمدعى عليه تجري على أن يتعهد الموظف على الإستمرار في العمل للحكومة فترة زمنية تماثل عدد السنوات الدراسية التي حضرها كما تنص المادة السابعة على أنه إذا لم يلتزم الموظف بتنفيذ الإتفاقية يجوز للحكومة إتخاذ الإجراءات لاسترداد المبالغ التي صرفت على الموظف بما فيها نفقات الدراسة والرسوم وتكاليف السفر وغيرها من المصروفات التي صرفت عليه وكان الذي لا خلاف عليه أن المدعية أنفقت مبلغ ١٣٢ ، ٣٩٣٧٤ دينار على المدعى عليه طيلة فترة إبتعاثه للخارج . وكان الثابت أن المدعى عليه رفض العودة للعمل لدى المدعية عند إنتهاء فترة بعثته واستمر يعمل بالخارج متذرعاً بعدم وجود عمل لدى المدعية يتناسب ومجال تخصصه في جراحة القلب والأوعية الدموية فإنه يكون ملزماً بما ألزم نفسه به وهو دفع مصروفات بعثته إلى الخارج بالتطبيق لأحكام المادة السابعة من إتفاقية التدريب المبرمة بينه وبين المدعية بخلاف فوائد التأخير بنسبة ٤ % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد إعمالاً للمادة (٢٩٠) مرافعات " .

قاعدة " ٢٧ "

الدعوى رقم (٦٧٢) لسنة ١٩٩٥

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٩٥/١٠/٣٠

- أموال عامة - تصرف السلطات الإدارية في الأموال العامة - نطاقه • مثال •
- عقد إداري - شروطه - مثال •
- مصلحة عامة - مقتضياتها - مثال •
- إنهاء عقد إداري - أساس مسئولية الدولة •

المحكمة

١ - " وحيث أنه من المقرر أن تصرف السلطات الإدارية في الأملاك العامة لإنشغال الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره " •

٢ - " وإذا كان يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفا فيه وأن يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة على أن يكون متصلا بمرفق عام إتصالا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره • وكان

الثابت من مطالعة العقد المبرم بين طرفي الدعوى أنه إستهل بكلمة " تسمح " بما يحمل معناها على الترخيص وليس الإيجار بالإضافة إلى ما أشير في العقد من رمزية الأجرة وانخفاض قيمتها بالنسبة للمحل المؤجر بما يجعلها رسماً لا أجرة هذا بالإضافة إلى ما هو ثابت من الأوراق والذي لم تتكره المدعية من حق المدعى عليها في الإشراف والتوجيه على الكازينو محل التداعي طبقاً لما هو ثابت من المستندات ، وكان هذا العقد يتضمن إستغلال جزء من الحقائق العامة التي هي من الأملاك العامة فإن المحكمة تخلص من ذلك إلى أن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الإدارية التي يجوز للمدعى عليها أن تنهيه بإرادتها المنفردة حتى قبل إنتهاء مدته إذا إقتضت إعتبارات المصلحة العامة ذلك " .

٣ - " . . . إذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها في سبيلها لتطويع وتحديث الحديقة العامة التي يقع بها الكازينو محل التداعي وأن ذلك يقتضي إزالة الكازينو المذكور فإن قيامها بإنهاء العقد المبرم مع المدعية يكون مبرراً بمقتضيات المصلحة العامة " .

٤ - " . . . لما كان ذلك وكان العقد محل التداعي وسواء إنتهى بالإرادة المنفردة للمدعى عليها أو بانتهاء مدته فإنه لا يصلح أساساً قانونياً لتعويض المدعية عما لحقها من ضرر نتيجة إنهائه ومن ثم فإن المطالبة بالتعويض سواء عن إنهاء العقد أو ما قامت به المدعى عليها من أعمال مادية تمثلت في هدم الكازينو لا تجد أساساً لها في أحكام المسؤولية العقدية وإنما تندرج تحت أحكام المسؤولية التقصيرية التي حرم القانون المطالبة بالتعويض على أساسها بالنسبة للدولة وإداراتها طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية الأمر الذي تكون معه الدعوى برمتها على غير أساس خليقة بالرفض " .

قاعدة " ٢٨ "

الدعوى رقم (٧٣٥٨) لسنة ١٩٩٤

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٦/١/٢٨

ترخيص - سلطة الإدارة في إلغائه - مثال .

المحكمة

" ٠٠٠ لما كان ذلك وبعد إطلاع المحكمة على عقد الإيجار وعلى أقوال الطرفين نجد أن محل العقد سالف البيان ليس محلا تجاريا أو بيت للسكن تسري عليه أحكام قانون الإيجارات البحريني بل هو ملك عام وإن العقد الذي يتضمنه وأن كان قد أطلق عليه عقد إيجار فإنه في حقيقته عقد إداري تجري عليه أحكام القانون الإداري ويكون مقابل الانتفاع ليس إجرة بل رسوما تدفع في مقابل رخصه يحصل عليها المنتفع (١) الذي لا يجوز له أن يتمسك بأحكام هذا القانون

يظهر من هذا الحكم بوضوح أنه تنقل في أسبابه بصدد تكيف العلاقة التي تربط الإدارة بالمدعى عليه تارة باعتبارها " عقد إداري " وتارة أخرى باعتبارها " ترخيص إداري " وموقف الحكم في هذا الصدد له دلالة لا يمكن إغفالها في هذا المجال إلا أنه لتوضيح تلك الدلالة ينبغي أن نعرض بدءا وفي عجلة للفرق بين العقد الإداري والترخيص الإداري والذان ينشأان هذا الحق بموجب عقد أي نتيجة إتفاق تبادل فيه الطرفان الحقوق والواجبات فإنه يخضع للمبادئ التي تحكم العقود الإدارية والتي تتضمن قيودا تحد من سلطة الإدارة بعض الشيء ، فالمتعاقد مع الإدارة يستمد حقوقه والتزاماته من العقد الإداري ، كما أنه إنسان يسعى إلى الربح لذلك عني القضاء والفقه الإداري أن يقرر للمتعاقد من الحقوق ما يوازن سلطات الإدارة الخطيرة حتى لا تؤدي تلك السلطات إلى تهيب الأفراد في الإقدام على التعاقد مع الإدارة فتفقد الإدارة بذلك وسيلة من أنجح الوسائل في تسيير المرافق العامة ، كما أن المتعاقدين مع الإدارة قد يتكفلون بمبالغ كبيرة في إقامة منشآت على المال العام فكان لازما التوفيق بين الصالح العام وصالح الأفراد على السواء ، فقررت تلك المبادئ حق المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها العقدية ورتبت على الإخلال بهذا الالتزام أن يحكم القضاء على الإدارة بالتعويض المناسب ، كما قررت مبدأ التوازن المالي للعقد ومبدأ التعويض بلا خطأ من جانب الإدارة وتلك كلها حقوق تستند إلى نظريات ابتدعها القضاء الإداري ليحقق بقدر الإمكان توازنا بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها والتي ترتد في الحقيقة إلى أصل واحد وهو العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري . وقد ترى الإدارة احتفاظا بسلطتها كاملة أن تجعل الانتفاع الخاص بالمال العام يتخذ صورة ترخيص يصدر بقرار إداري منها وبالتالي فهي تملك أن ترفض الترخيص ابتداء وتستطيع أن توقف الاستعمال الخاص للمال العام وأن تعدل في شروط هذا الاستعمال أو تلغي الترخيص وتعتبر تلك الأمور كلها من الأعمال الإدارية التي تستند إلى أحكام القانون العام التي تقضي بإطلاق سلطات الإدارة في إدارة المال العام وفقا للمصلحة العامة ومراعاة لطبيعة استعماله وتقديرها لهذه المبررات خارج عن رقابة المحكمة في حدود سلطة الإدارة التقديرية تلك باختصار =

من إمتداد العقد بعد إنتهاء مدته بل يجوز للجهة الإدارية المرخصة إخراجها في أي وقت ولو قبل إنقضاء مدة الترخيص الأصلية متى قضت المصلحة العامة ذلك ، مما يتعين والحالة هذه إجابة المدعية إلى طلبها بإلغاء عقد المقصف موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليها بإخلاء المقصف وتسليمه للمدعية خال من الشواغل وإلزامها بمصروفات الدعوى " .

بعض أحكام النظام القانوني لنوعي الإستعمال الخاص للمال العام والذي وضع مدى إختلافه من حيث نشأته وتنفيذه والإلتزامات المترتبة عليه . ورجوعا لدلالة الحكم موضوع التعليق فيما جاء بأسبابه من تأرجح تكييف العلاقة بين العقد الإداري والترخيص الإداري نرى أن الحكم له مبرراته المفروضة عليه فعلى الرغم من أنه أمام عقد إصطيغ بصيغة العقد الإداري لا القرار الإداري ، نشأ نتيجة لإتفاق تبادل فيه الطرفان الحقوق والواجبات ولم يكن بموجب إفصاحا عن الإرادة الملزمة للإدارة ، إلا أنها اضطرت إلى تكييفه " بالترخيص " ذلك أن القاضي المدني مقيد بنصوص القواعد المدنية ولما كانت الإتفاقيات التي تتضمن شغلا للمال العام تصطدم بالقواعد المنظمة للمال العام فيما لو طبقنا قواعد القانون المدني عليها فإن المحاكم المدنية أنكرت الصفة التعاقدية على الإتفاقيات السابقة واعتبرتها مجرد تراخيص أي قرارات إدارية وهي بهذا التكييف مكنت الإدارة من أن تفرض إرادتها على الطرف الآخر دون حاجة لموافقة وعلى خلاف قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " .

قاعدة " ٢٩ "

الدعوى رقم (٢٨٧١) لسنة ١٩٩٥

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٦/٤/٢٢

سجل تجاري - إلغاؤه - إختصاص وزارة التجارة بإلغاؤه .

المطالبة به مباشرة إلى القضاء - أثره .

المحكمة

" حيث أن طلب إلغاء السجل التجاري من إختصاص وزارة التجارة حسب القواعد المنظمة لذلك ، كما أن أيًا من المدعى أو المدعى عليه لم يتقدم إلى تلك الوزارة بطلب الإلغاء لذلك السجل ، مما تكون معه دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني والواقعي يتعين رفضها " .

قاعدة " ٣٠ "

الدعوى رقم (٣٥٣١) لسنة ١٩٩٤

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٧/٥/١٤

وكالة تجارية - سلطة المحكمة في تفسير العقد - تجديده لسنوات متعاقبة - أثره

المحكمة

" وحيث أنه ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تسبغ الوصف القانوني على العقود المقدمة وكانت المحكمة وبعد إطلاعها على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من المدعية أن عقد الوكالة وإن كان قد بدء باعتباره عقد محدد المدة إلا أنه وبالنظر إلى تجديده لسنوات متعاقبة دون إبداء أي من طرفيه رغبته في إنهائه مما يعتبر معه هذه العقد غير محدد المدة " .

قاعدة " ٣١ "

الدعوى رقم (٤٤٨٥) لسنة ١٩٩٥

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الاولى

جلسة ٩٧/٥/٣١

(١) موظف - فصل بغير الطريق التأديبي - مشاركة الموظف في نشاط سياسي.

(٢) القانون لم يؤثر الموظف بحماية خاصة تعصمه من العزل .

المحكمة

" ومن حيث أن للحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة الدولة ورعاية المصالح العامة أن تستغني في أي وقت عن خدمة أي من موظفيها فتفصله بغير الطريق التأديبي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك طالما أن القانون لم يؤثره بحماية خاصة تعصمه من العزل لا يقيد بها في ذلك إلا القيد العام الذي تقتضيه قواعد العدالة بالألا تسيء استعمال حقها فلا تبغي بقرارها غير المصلحة العامة مبرءاً من البواعث الشخصية ^(١)

وحيث كان البين من الأوراق أن المدعى عليها قامت بفصل المدعية من خدمتها وكان الثابت أن سبب الفصل هو لمشاركتها في نشاطات سياسية تتعلق بأمن الدولة بأن وقعت مع غيرها على عريضة سياسية رفعت إلى الجهات العليا بالدولة بالمخالفة لنص المادة ٢٩ من دستور دولة البحرين تضمنت انتقادات تنبأ عن رفض تام وعدم ولاء للحكومة وسياستها ونظام الدولة وفلسفتها الاجتماعية بالتطبيق لنص المادة ٢٤ من نظام الانضباط الوظيفي رقم ١٣٢ الصادر في ٣ أغسطس ٨٧ بالاشتراك في نشاطات سياسية هدامة . فان قرار الفصل يكون قائم على سبب صحيح يبرره " .

(١) هذا المبدأ تردّد لحكم محكمة التمييز طعن رقم ٩٥/٦٧ جلسة ٩٦/٤/٢١ . أنظر أيضاً حكم محكمة الاستئناف العليا الصادر في الطعن رقم ٨٢/٦٤٢ جلسة ٨٥/٤/٣٠ حيث رددت ذات المبدأ بقولها " الوظائف العامة بنص الدستور هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها استهدافاً للمصلحة العامة للدولة ، وللحكومة باعتبارها المسئولة عن إدارة الدولة ورعاية المصالح العامة الحق في أن تستغني في أي وقت عن خدمة أي من موظفيها الدائمين قبل بلوغه سن التقاعد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فتنتهي خدمته بغير الطريق التأديبي طالما أن القانون لم يؤثره بحماية خاصة ليعصمه من العزل .

قاعدة " ٣٢ "

الدعوى رقم (٩٢٣) لسنة ١٩٩٦

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٧/٦/١٤

قرار إداري - بطلان القرار - أثره - عدم الاعتداد بميعاد التظلم -

المحكمة

" وحيث أنه وعن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد فهو دفع في غير محله متعين الرفض إذ أن الثابت من الخطاب الصادر من المدعى عليها الثالثة إلى المدعى عليهما الأول والثاني بأن إلغاء التوكيلات الممنوحة للمدعى وتسجيلها باسم المدعى عليهما الأول والثاني بأن القرار الصادر بالإلغاء قد صدر خاطئا يكون التظلم الذي قدم من المدعى إلى المدعى عليها الثالثة ورد على قرار خاطئ منها ويكون الطعن عليه غير محدد المدة مما يتعين معه قبول الطعن شكلا " .

قاعدة " ٣٣ "

الدعوى رقم (٦٠٧) لسنة ١٩٩٧

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٨/٤/٢٩

- **موظف -** ثبوت إقتراف الموظف لواقعة السرقة - أثره .
- **راتب الموظف -** الراتب يعطي للموظف مقابل العمل - أثره .

المحكمة

١ - " وحيث أن أي موظف لدى الحكومة عليه أن يقوم بواجباته الوظيفية وأن يتحلى بالأمانة والصدق والأخلاق الحميدة ، وحيث أن المدعى لم ينكر واقعة السرقة المنسوبة إليه فإن قرار المدعى عليها بفصله من العمل له ما يبرره " .

٢ - " وحيث أنه بخصوص الحكم بأحقية الموظف في رواتبه طيلة فترة توقفه عن العمل فإن الراتب يعطي للموظف في مقابل عمل وبما أن المدعى لم يعمل لدى المدعى عليها طيلة فترة توقفه فلا يستحق أية رواتب عن مدة توقفه " .

قاعدة " ٣٤ "

الدعوى رقم (١٥٥٠) لسنة ١٩٩٨

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الرابعة

جلسة ١٩٩٨/١١/٤

قرار إداري - عدم إيراد المشرع في المرسوم رقم ٨٩/٢١ طريق الطعن في القرارات التي يصدرها الوزير - أثره - مثال .

صفة الطاعنين في القرار الإداري - مناطه .

وقف تنفيذ قرار إداري - إختصاص القضاء المستعجل بنظرة - مثال .

تمثيل قانوني - عدم إختصاص الممثل القانوني للشخص المعنوي - أثره .

إختصاص مجلس الإدارة دون الرئيس - أثره .

المحكمة

١ - " حيث أن النزاع في هذه الدعوى يدور حول مدى مشروعية القرار الإداري سالف الذكر الصادر من وزير العمل والشئون الإجتماعية فإن هذا القضاء وتطبيقا للمبدأ الذي أقرته محكمة التمييز في الطعن رقم (١٨) لسنة ٩٣ باختصاص القضاء المدني في النظام القضائي البحريني بنظر كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي ومنها المنازعات الإدارية . يكون مختص بنظر الدعوى وليس صحيحا القول أن عدم إيراد المشرع في المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٨٩ وسيلة أو طريق للطعن في بعض القرارات التي يصدرها الوزير المذكور ومنها القرارات التي تصدر تطبيقا لنص المادة (٢٣) من ذلك القانون ، كالقرار مثار النزاع ، تحصينها من

الطعن عليها إذ أن إغفال المشرع ذكر سبيل الطعن عليها يجعلها خاضعة للقواعد العامة ولما كانت المحكمة إنتهت إلى إختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية على نحو ما سلف فإن الدفع يكون في غير محله متعينا رفضه .

٢ - " ٠٠٠ وحيث أن الدفع بانتفاء صفة المدعية مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن ما تضمنه القرار مثار النزاع من تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين وغل يد المجلس الذي إنتخبه المدعين وارتضوا به لإدارة جمعيتهم من شأنه أن يخلق منازعة بين حق المدعين في التمسك بمجلسهم المنتخب ورد ما يبدو لهم أنه إعتداء على حقهم في إختياره وبين حق وزير العمل والشئون الإجتماعية في ممارسة إختصاصاته وصلاحياته المقررة في القانون وحتى يقول القضاء كلمته في مدى مشروعية القرار وموافقته صحيح القانون فإن مصلحة المدعين في إقامة الدعوى الراهنة تكون قائمة ومحقة ومباشرة لها سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم يتعين رفض الدفع .

٣ - " ٠٠٠ وحيث أنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار مثار النزاع فإنه لما كان المقرر أن القضاء المستعجل يختص بوقف القرارات الإدارية ظاهرة البطلان^(١) وله في سبيل ذلك أن يتناول موضوع الحق ببحث عرضي يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ويبقى الموضوع محفوظا سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار الصادر من وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم ١٩٩٨/٤ قد صدر ممن

يعتبر وقف القرارات الإدارية من أدق الموضوعات التي أولاهما القضاء الإداري اهتماما بليغا ذلك أن المعروف أن الإدارة تمارس جل نشاطها في المجتمع بوسيلة القرارات الإدارية وهذه القرارات تتمتع بنظام قانوني يكفل للإدارة من الامتيازات في مواجهة المخاطبين بها ما لا تعرفه نظم القانون الخاص وعلاقاته ولكنه اقتضتها طبيعة العمل الإداري والمصلحة العامة التي منها ينطلق واليه ينتهي ، ومن هذه الامتيازات النهائية ما يضمن للقرار الإداري قوة تنفيذية مباشرة بذات عمل الإصدار لا تنال منها ولا تحيطها بحسب الأصل مهاجمة هذا القرار أمام القضاء بدعوى الإلغاء وهو ما يعرف " بمبدأ الأثر غير الموقوف للطعن بالإلغاء " = إلا أن خشية أن يستنفذ تنفيذ القرار المطعون فيه آثارا يتعدى إصلاحها فيما بعد وعلى نحو يجعل حكم الإلغاء إذا هل مؤذنا بإنتهاء وجود القرار وبأثر رجعي من تاريخ صدوره بغير ذي قيمة عملية ، فقد أجاز الفقه والقضاء الإداري إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء بواسطة القضاء - إلا أنه لما كانت تلك الإجازة إستثناء وخروجا على المبدأ سالف الإشارة فقد وضعت له شروط شكلية وأخرى موضوعية يتعين أن يستوفيها الطلب مرضاه = لطابعه الاستثنائي وإلا كان الرفض من نصيبه وتلك الشروط تجمل في ضرورة إقتران طلب الوقف بطلب الإلغاء فلا يقدم طلب وقف التنفيذ إستقلا وإما يقدم تبعا لطلب إلغاء ولا يجوز إتخاذ طريق وقف تنفيذ القرار الا حيث يوجد قرار متخذ في شأن دعوى إلغاء " أنظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية طعن رقم (٥٠٢٧) لسنة ٢٠ في ٨١/٢/٢٨ الموسوعة الإدارية الحديثة ج ١٩ قاعدة ٤٨٤ ص ٧٢٠ ، وانظر أيضا لاذات المحكمة طعن ٦٥١ لسنة ٢٨ في ٨٣/١١/٥ حيث تقرر أن " من شروط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إقترانه بطلب إلغاءه والا كان غير مقبول شكلا " ومن جانب آخر يشترط أن تكون نتائج تنفيذ القرار من المتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاء والتعذر المقصود نطاقه يتحدد من ناحية بمدى الإصلاح العيني ومن ناحية أخرى بمدى إمكان الإصلاح بطريق المقابل المادي ، إضافة الى شرط آخر هام أن يكون للحكم بوقف التنفيذ فائدة من الناحية العملية بأن تكون الإدارة لم تنفذه ، فإذا كانت الإدارة قد نفذته قبل الحكم في طلب وقف التنفيذ أصبح هذا الطلب كما تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٥ " ٠٠ " غير ذي موضوع . ولا يغير من ذلك الإدعاء بأن القرار عند تقديم طلب وقف تنفيذه لم تكن الإدارة قد شرعت في تنفيذه " .

يملك إصداره وطبقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية رقم ٨٩/٢١ وعلى وجه الخصوص المادة (٢٣) منه التي أجازت له تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بقرار مسبب يصدره وإذا كان القرار سالف الذكر قد جاء تطبيقا لنص هذه المادة مشتملا على الأسباب التي دعت لإصداره فإنه ومن ثم يكون قد استوفى الشكل الصحيح للقرار الإداري ولا يسعف ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها المحكمة إلى القول ببطلانه بل أن الأمر يحتاج إلى تحقيق موضوعي يضيق عنه اختصاص القضاء المستعجل وتعين تركه للقضاء الموضوعي .

٤ - " . . . وحيث أنه عن الطلب الإحتياطي المستعجل وهو فرض الحراسة القضائية على جمعية المحامين فإنه لما كان البادي أن المدعى عليها وزارة العمل والشئون الإجتماعية ليست من يضع اليد حاليا على الجمعية المذكورة ولا تتولى إدارتها فإن دفعها بانتفاء صفتها في هذا الطلب يكون في محله مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في خصوص هذا الطلب بالنسبة لها " .

٥ - " . . . حيث أنه لما كان نص المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية يجري على أن " يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة " ومفاد ذلك أن رئيس الجمعية هو وحده الممثل للجمعية وصاحب الصفة في الحضور عنها أمام المحاكم . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعين إختصموا كافة أعضاء المجلس المؤقت المعين بموجب القرار المطعون عليه ثم تنازلوا عن مخاصمة . . . الذي جرى تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة المؤقت وذلك بعد إعلانه وانعقاد الخصومة بالنسبة له ورغم كونه على نحو ما سلف بيانه المنوط به قانونا تمثيل الجمعية فإن الطلب سالف الذكر يكون موجها لغير ذي صفة ، وغني عن البيان أن إختصام باقي مجلس الإدارة المؤقت لا يغني عن إختصام الرئيس بصفته المذكورة آنفا ومن ثم ولجماع ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بخصوص هذا الطلب قبل المدعى عليهم المدخلين " .

قاعدة " ٣٥ "

الدعوى رقم (١٩٥٠) لسنة ١٩٩٩

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٩/٥/٢٩

قرار إداري - شروط صحته -

إختصاص بإصدار قرار - تحديد القانون للشخص المختص بإصدار القرار -
أثره .

المحكمة

" حيث أنه لما كان المقرر قانوناً أن القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة وكان يشترط لصحة القرار الإداري توافر خمس شروط إذا تخلف إحداها بطل القرار وهذه الشروط هي (١) الشكل ، أي شكل القرار وهو كأصل عام لا يوجد شكل معين للقرار الإداري فقد يصدر بمجرد السكوت كالإمتناع عن إجابة طلب إعطاء ترخيص ، (٢) الإختصاص ، فالقرار الإداري لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر من مختص بإصداره فلكل وزارة أو مصلحة أو هيئة إختصاص معين وارد في قانون أو لائحة بل أن من اللوائح ما يوزع الإختصاص بين الموظفين في جهات معينة فيجعل الإختصاص بإصدار قرار معين للوزير دون وكيل الوزارة وقد يجعله لوكيل الوزارة أو رئيس الهيئة وقد يجعله لجهتين مجتمعتين أو لأكثر من جهة ومن ثم ينبغي أن يصدر القرار الإداري ممن جعله القانون مختصاً بإصداره فإذا صدر من غيره كان باطلاً (٣) مشروعية المحل ، و المحل في القرار الإداري هو الأثر القانوني الذي يهدف مصدره إلى إحداثه وإذا تخلف المحل

في القرار الإداري فإن ذلك يعد إهدارا لركن من أركانه ويترتب على ذلك إنعدامه فإن وجد المحل فإنه يتعين أن يكون مشروعاً وهو لا يعد كذلك إذا خالف قانوناً بمعناه الأعم فلا يجوز أن يخالف نصاً تشريعياً أو لائحة أو حكماً قضائياً ، (٤) السبب إذ أنه يتعين أن يستند القرار الإداري إلى سبب صحيح ومشروع يتفق وأحكام القانون ذلك أن الجهة الإدارية وهي تصدر قراراً إدارياً فإنما تبتغي به المصلحة العامة ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بحدود القانون واللوائح (٥) الغاية فالسلطة الإدارية تستهدف عند إصدار القرار الإداري غاية محددة سواء أكانت ظاهرة في القرار الإداري أو مفهومه من الظروف الملابسة لإصداره وينبغي أن تكون الغاية مشروعة لا يقصد بها مضاره من يتناول القرار الإداري لأن الغرض من القرارات الإدارية أن تصدر لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية فإذا حاد القرار الإداري عن هذا الهدف فقد شرطاً من شروط صحته وهو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

٢ - " وحيث أنه لما كانت المدعية قد أقامت دعواها طالبة القضاء ببطالان قرار السيد الوكيل المساعد لشئون السياحة الصادر بتاريخ ٩٩/٤/٦ والخاص بإغلاق مطعمها وتوقيف العمل به تأسيساً على صدوره من غير مختص بإصداره إذ أن القانون قد أناط بالسيد وزير الإعلام إتخاذ مثل هذه القرارات ، فلما كانت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ٨٦ بشأن تنظيم السياحة تنص على أنه لوزير الإعلام بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالتزاماته تجاه عملائه أو السياح أو أصاب الخدمة السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية الخ ما جاء بنص هذه المادة .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة القرار المطعون عليه أنه قد صدر من السيد الوكيل المساعد لشئون السياحة ولم يصدر من السيد وزير الإعلام كما يقضي بذلك القانون ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ويكون بالتالي قد فقد أحد شروط صحته مما يجعله باطلاً " .

قاعدة " ٣٦ "

الدعوى رقم (٣٨٠٥) لسنة ١٩٩٦

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الأولى

جلسة ١٩٩٩/٥/٣١

حيازة - كسب الملكية بالتقادم - شروطها .

إنتقال الحيازة من السلف إلى الخلف العام - أثره .

قانون - الإعلان (١) لسنة ١٣٦٠ هـ حماية أملاك الدولة الخاصة -

تسجيل - إمتلاك الدولة للعقار بموجب وثيقة عقارية - أثره .

المحكمة

١- " ٠٠٠ " ومن حيث أن الحيازة حتى تصبح قائمة ومنتجة لآثارها يجب أن تتوفر بها عناصرها القانونية المطلوبة والمتمثلة في عناصرها المادي والمعنوي ، وبالتالي يجوز حمايتها بدعوى الحيازة ولكي تكون سببا لكسب الملكية سواء بنفسها أو عن طريق التقادم وأن تكون مستمرة ظاهرة هادئة وواضحة وخالية من العيوب التي تشوبها .

وحيث أنه إستقر الفقه والقضاء على أنه متى تحققت السيطرة المادية لشخص على عقار فإنها تبقى مادامت لم تنقطع ويستبقها على العقار ما دام محتفظا بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد حتى لو إنقطع عن إستعمال العقار فترات معينة تطول أو تقصر ، يكفي إستبقاء عنصر القصد لاستبقاء

الحيازة ما دام الشخص متمكنا من حيازة الشيء والسيطرة عليه سيطرة مادية فإنه يستبقى العنصر المادي ما دام محتفظا بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد فإذا كان الشيء محل الحيازة عقارا وانقطع عن سكناه لمدة تطول أو تقصر فإنه يبقى مع ذلك محتفظا بعنصر السيطرة المادية عليه ولا تزول تلك السيطرة المادية إلا إذا أصبح الشخص غير متمكن من الحيازة .

ومن حيث تنتقل الحيازة من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون فإذا كان المورث هو الحائز في حال حياته إنتقلت حيازته بعد وفاته إلى الخلف العام دون حاجة أن يتسلم الخلف العام محل الحيازة تسلما فعليا وللخلف العام الحق في أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وله أن يفصل ما بين الحيازتين ويتمسك بإحداها دون الأخرى تبعا لما له مصلحة في ذلك .

٢ - " ٠٠٠ " وحيث أن القانون رقم (١) لسنة ١٣٦٠هـ قد تضمن أن كل فرد ساكن هو ومورثيه من قبله بقطعة أرض للحكومة واقعة ضمن حدود أي مدينة أو قرية في البحرين ابتداءا من سنة ١٣٣٦ أو قبلها بدون إنقطاع فيمكنه أن يدعى بملكيتها حسب الشروط التالية :-

١ - أن يكون السكن مستمرا من السنة المذكورة إلى تاريخ تقديم الإدعاء بالتسجيل .

٢ - أن يكون المدعى من رعايا حكومة البحرين .

٣ - لا يقبل الإدعاء في أكثر من قطعة واحدة .

٤ - لا تقبل الدعوى في أرض خالية غير مسكونة .

بما مؤداه أن المشرع أراد من ذلك حماية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهو ما إصطلح على تسميته بالدومين الخاص تميزا لها عن الدومين العام وهي أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة فوضع لهذه الأملاك شروط لاكتساب ملكيتها بالتقادم وهي شروط ينبغي توافرها جميعا لاكتساب ملكيتها .

٣ - " ٠٠٠ وحيث كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال شاهدي المدعين والتي تطمئن إليها المحكمة أن المدعية ومن قبلهم مورثهم قد حازوا العقار موضوع التداعي لمدة تزيد على الستين عاما مما يفيد على وجه اليقين أن حيازة المدعية قد توافرت لها جميع عناصرها المادية والمعنوية ، ولا يغير من الأمر وحقيقة الواقع من تسجيل العقار موضوع النزاع باسم دولة البحرين بموجب الوثيقة رقم ٨٩/٥٢٥٥ والتي تتضمن ملكية العقار محل النزاع لحكومة دولة البحرين بعد أن تضمن تقرير إدارة المساحة بأن المطلوب تحديده عبارة عن أرض بها بعض النخيل ملك الدولة ذلك أن الإعلان رقم ١٣٧٤/٤٦ هـ الخاص بتنظيم إمتلاك العقارات يجيز للأفراد إكتساب ملكية العقارات الغير مسكونة والتي هي من أملاك الدولة أن يثبتوا حيازتهم لها مدة ستين عاما وهو ما أثبتته المدعون في هذه الدعوى والذي أصبح حقا مكتسبا لهم مصدره الحيازة القانونية " .

قاعدة " ٣٧ "

الدعوى رقم (٣٤٤٨) لسنة ١٩٩٩

المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الثانية

جلسة ١٩٩٩/٧/١٠

قرار إداري - سلطة المحكمة في مراقبة ملاءمة القرار - مثال

المحكمة

" وحيث أن القضاء لا يستطيع أن يبسط رقابته على الجانب التقديري للإدارة ما لم تستعمل تلك السلطة لتحقيق غرض غير مشروع أو لم يجعله المشرع في نطاق اختصاصها مما تكون قد تجاوزت ما ترك لها من تقدير وبالتالي فإن القضاء لا يتصدى للقرار الإداري بالإلغاء ما لم يختل ركن من أركانه الخمسة المتمثلة في السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية وإذ أن القرار موضوع الدعوى قد صدر مستوفيا لأركانه طبقا لما تبين به المستندات الغير منازع فيها من قبل المدعية مما تضحى طعون المدعية منتفية مما يتوجب الحكم برفضها " .

قاعدة " ٣٨ "

الدعوى رقم (٢٣٦٣) لسنة ١٩٧٩

المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية

جلسة ١٩٨٠/٤/١٥

مصاريف إدارية - حق الحكومة في المطالبة بها في دعوى التعويض - سنده .

المحكمة

" وحيث أنه على ما جرى عليه القضاء تضاف المصاريف الإدارية حال مطالبة الحكومة بالتعويض ، ذلك أن الإدارة تعهد إلى أحد موظفيها بالسير في إجراءات إصلاح السيارة بالإتفاق مع مسئول الإصلاح ثم توصيل السيارة الى محل الإصلاح ثم الإشراف على إصلاحها ثم إستلامها وهذا يقطع وقت من موظف الحكومة وهو ما جرى القضاء على تسميته بالمصاريف الإدارية ، وترى المحكمة أن تقديره بمبلغ ٥% تقدير مقبول " .

قاعدة " ٣٩ "

الدعوى رقم (٤٣٥) لسنة ١٩٨٨

المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى

جلسة ١٩٩٠/١/٢

- تمثيل وزارات الدولة - نطاقه .

- تمثيل موظف الوزارة لوزارته - جزاؤه - سنده

المحكمة

" وحيث أن المحكمة ترى التعرض للدفع الذي أبدته المستأنفة الثانية والخاص بشخصية من حضر عن المستأنف ضدها وزارة الإسكان أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة وصفته وجواز حضوره عنها وذلك قبل التعرض لباقي الدفوع والموضوع .

وحيث أنه لما كان نص المادة (١٩) من قانون المحاماة قضى بأنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٠) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ، وكان الاستئناف الوارد في المادة (٢٠) المشار إليها خاص بجواز حضور الأزواج والأصهار والأقرباء إلى الدرجة الرابعة عن ذوي الشأن ، وكان نص المادة (١٩) هذا واضح العبارة في قصر الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم على المحامين المقيدين في جدول المشتغلين ، لما كان ذلك فإن تمثيل السيد / ٠٠٠٠٠ عن وزارة الإسكان بدءا من التوقيع على صحيفة الدعوى ثم الحضور عنها أمام المحكمة في جميع مراحل الدعوى يكون غير جائز قانونا لأنه ليس من المحامين المقيدين بجدول المشتغلين كما وأنه ليس من العاملين بوزارة الدولة للشئون القانونية التي أجازة الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ٧٢ بإنشاء وتنظيم إدارة الشئون القانونية لهذه الدائرة القيام بتمثيل الحكومة ووزاراتها وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها حينما تكلف بذلك " .

قاعدة " ٤٠ "

الدعوى رقم (٨١٣) لسنة ١٩٩١

المحكمة الكبرى الاستئنافية الاولى

جلسة ١٩٩٣/٢/٢

رعاية صحية - إنطباق أحكام الرعاية الصحية على المؤسسة التي يقل عدد عمالها عن ٥٠ عامل - سنده .

المحكمة

" وحيث أنه بالنسبة لدفاع المدعى عليها بعدم إنطباق أحكام الرعاية الصحية عليها على سند من عدد عمالها يقل عن ٥٠ عامل ، فالتأيت من صورة الرسالة المقدمة من المستأنف ضدها وزارة الصحة والتي لم تجدها المستأنفة أنها قد طلبت من الوزارة الإشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمالها طبقاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي رغم أن عدد العمال وقت تقديم الطلب كان يبلغ ٣٥ عاملاً بما مؤداه عدم خضوعها لأحكام الرعاية الصحية إجبارياً واشترائها طوعاً في تلك الرعاية طبقاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون العمل وإذا كان ذلك فإن المستأنفة تكون قد ارتضت الخضوع لأحكام الرعاية الصحية كما هي مبينة في المادة (٩٥) من قانون العمل وقرار وزير الصحة رقم ٧٧/١ المعدل بالقرار رقم ٨٤/٢٧ وقد تم الإستجابة إلى طلب المستأنفة بالفعل حيث سبق أن سدد الإشتراكات عن العمال على ما هو ثابت من الكشوف المقدمة من المستأنف ضدها عن سنة ٨٨ وإذا كان ذلك وكانت المستأنفة لم تقدم ما يدل على رغبتها في إنهاء الخضوع لتلك الأحكام فإنها تظل خاضعة لتلك الأحكام وتلزم بسداد رسوم الرعاية الصحية سواء حصلت على خدمة فعلية أم لم تحصل شأنها في ذلك شأن من تطبق عليه أحكام الرعاية الصحية إجبارياً ما دامت إرتضت الخضوع لها وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه " .

قاعدة " ٤١ "

الدعوى رقم (٨٠٢) لسنة ١٩٩٢

المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة

جلسة ١٩٩٢/١١/٢٥

عقد إداري - عدم وجود تشريعات خاصة بالعقود الإدارية - أثره .

- الأسس العامة للعقد الإداري - مثال

المحكمة

١ - " . . . ومن حيث أنه بادی الرأي تقرر المحكمة أن القانون الإداري يفترق عن القانون المدني في أنه قانون غير تطبيقي ويتميز القضاء الذي يستند إليه عن القضاء المدني أنه ليس مجرد قضاء تطبيقي مهمته تطبيق نصوص مقننة سلفا بل هو قضاء إنشائي له طريقته في إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد .

ومن ثم وفي ظل عدم وجود تشريعات خاصة للعقود الإدارية يتعين على المحاكم عند التصدي للمنازعات المتولدة عن تلك العقود أن تراعي المبادئ الخاصة بالعقود الإدارية التي يمكن استجاءها من المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ذلك القانون غير المسطور الذي لا بد من وجوده لسير المرافق العامة . إذ كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على العقد المؤرخ ١٩٨٧/٩/١ المبرم بين المستأنف والمستأنف ضدها أن محله الإنتفاع بمال عام أي شغل مال عام ونص فيه على حق المستأنف ضده في إنهاء العقد قبل حلول أجله فإن العقد سالف الذكر يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام وأخذه بإسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية لا يعرفها القانون الخاص " .

قاعدة " ٤٢ "

الدعوى رقم (٣٦٣٧) لسنة ١٩٧٢

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٧٣/٦/١٠

ملكية / الأراضي غير المملوكة لأحد ملك للدولة ولا يجوز تملكها إلا إذا ثبت وضع اليد عليها مدة ستين عاما وضع هادئ وظاهر ومستمر .

المحكمة

"وحيث أن المستأنفين يستندون في إثبات ملكيتهم الى وضع اليد ، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الأرض خالية ليس لها مالك فهي ملك للدولة على مقتضى أحكام القانون رقم (١٦) لسنة ١٣٧٤ ، ومثل هذه الأراضي لا تملك للأفراد إلا إذا ثبت وضع اليد عليها مدة ستين سنة ، لما كان ذلك وقد عجز المستأنفون عن إثبات أنهم ومورثهم قد وضعوا يدهم على أرض النزاع وضع يد مستوف لشرائط القانون التي فصلها الحكم المستأنف من هدوء وظهور واستمرار دون إنقطاع مدة الستين عاما فإن إدعاء الملكية يكون بلا سند " .

قاعدة " ٤٣ "

الدعوى رقم (٧٦٠٢) لسنة ١٩٧٥

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٧٦/١٠/٣١

ملكية / لا يجوز الإدعاء بملكية " دالية " عن طريق الحيازة مدة تزيد على
ستين عاما ما دامت ملكيتها مسجلة وصدر عنها وثيقة من إدارة التسجيل
العقاري .

المحكمة

"....." وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن "
الدالية " التي يدعى المستأنف عليهم بملكيتها بوضع اليد مدة تزيد على ستين عاما
هي في حقيقتها من الأملاك المسجلة ولها وثيقة صدرت عام ١٩٤١ مما لا يجوز
الإدعاء فيه بوضع اليد عملا بالمادة (٢) بند إمتلاك الأراضي من الإعلان ٢٢
لسنة ١٣٧١ الصادر في ١٤/٧/١٩٥٢ ومن ثم يكون طلب المدعين (المستأنف
عليهم) بالنسبة إليها غير قائم على أساس من القانون " .

قاعدة " ٤٤ "

الدعوى رقم (١٠٥٢) لسنة ١٩٧٧

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٧٨/١٠/١٠

١ - حيازة التخلي عن الحيازة المكسبة للملكية لا يقوم إلا بقيام الدلائل على فقد السيطرة المادية على العقار .

٢ - ثبوت أن العقار مقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري باسم المدعى يفيد أنه كان عند إجراء المسح العام في حوزة المقيد باسمه وفي وضع يده .

المحكمة

" لم يرتض المحكوم ضده هذا الحكم فاستأنفه بالاستئناف المائل طالبا الغاء والحكم له بالطلبات وجاء بأسباب استئنافه أن الجواب في وضع يده ، ومن مثل كان في وضع يد والده وحيازته وأن به الآن أكثر من عشرين نخلة .

وقدمت إدارة التسجيل العقاري لائحة بالرد على الاستئناف طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقالت أن أرض النزاع مملوكة للدولة ولم تكن في حيازة المستأنف أو مورثه من قبله أو أحد آخر حيازة قانونية لمدة ستون عاما إذ الثابت من تقرير المسح أن أرض النزاع خالية من الزراعة والنخيل عدا نخلة واحدة وبعض الحشيش وأنه ليس بها مصادر للري منذ خمسين عاما .

وحيث أن الثابت بتقرير المسح رقم ٢٦٤١ / ٧٧ المؤرخ ١٩٧٧/١١/٧ أن أرض النزاع جوبار كائن بسيحة بوري من المنامة وأنه مقيد بسجلات إدارة التسجيل العقاري تحت رقم ٥/٥٥ جوبار عويشة بإسم وأن مساحته الكلية هي ٢٧٥٤٢ قدما مربعا وأنه يوجد به نخلة واحدة وبعض الحشيش وإذا كان ذلك وكان ما تستخلصه هذه المحكمة من أقوال شاهدي المستأنف أن الجوبار في حوزة المستأنف امتداداً من حيازة مورثه له وأن مدة الحيازتين قد تجاوزت المدة المكسبة للملكية بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٣٧٤/٤٦ ومما يظاهر هذا المستأنف ضدها أن الجوبار مقيد بسجلاتها بإسم مورث المستأنف وهذا القيد وأن كان لا يفيد مطلق الملكية غير أنه قاطع الدلالة أن الجوبار كان عند إجراء المسح العام التي تمت على موجبة القيود بسجلات المستأنف ضدها كان وقتئذ في حوزة المقيد بإسمه وفي وضع يده - وإذا تأكدت هذه القرينة الدالة على وضع اليد عند إجراء المسح العام بشهادة الشاهدين التي لا تظاهرها فحسب بل أنها تؤكد استمرار الحيازة منذ ذلك التاريخ وحتى رفع الدعوى وإذا كان ذلك ولم يثبت أن المستأنف قد تخلى عن حيازته الجوبار موضوع النزاع فلا يكفي الاستدلال بانقطاع المياه على ثبوت التخلي عن الحيازة بل يتعين أن تقوم الدلائل على فقد السيطرة المادية - وإذا كان ذلك وكان الثابت أن المستأنف ومن قبله مورثه قد إستحوذا على الجوبار المدة المكسبة للملكية بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٣٧٤/٤٦ فإن الإدعاء بالتملك طبقاً لأحكام القانون المذكور يكون على أساس سليم .

وحيث أنه لقاء ما تقدم وكان المستأنف يطلب ثبوت ملكية الجوبار موضوع النزاع وتسجيله بإسمه فإنه يتعين أجابته إلى طلبه - ولا يغير من الأمر في شيء ثبوت وجود شركاء له فيه فقد قرر هؤلاء الشركاء بجلسة ١٩٨٧/٣/٢٩ لدى نظر النزاع أمام المحكمة أنهم تقاسموا مع المستأنف وكان من نتيجة هذا أن إختص المستأنف وحده بالجوبار موضوع النزاع وأنهم يقرون له بملكيته إياه دون شريك - لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بثبوت ملكية المستأنفة له . ولما كان الحكم المستأنف قد التزم نظراً مغايراً كما إنتهت إليه هذه المحكمة فإنه يكون حرياً بالإلغاء " .

قاعدة " ٤٥ "

الدعوى رقم (١٦١٢) لسنة ١٩٧٧

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٧٩/٢/٦

١ - ملكية / ثبوت الأرض مقيدة في سجلات إدارة التسجيل العقاري بإسم المدعى مفاده أنه كان يضع اليد عليها وقت إجراء المسح العام .

٢ - شهادة الشهود أن المدعى قد خلف مورثه في حيازة الأرض واستمر في حيازتها هو من بعد مورثه حتى الآن مدة تزيد على ستين عاما في هدوء وظهور بنية الملك لا ينازعه فيها أحد ولا يزال يظهر أمام الكافة بمظهر المالك كل ذلك كاف في ثبوت الملك للمدعى .

المحكمة

"وحيث أنه لما كانت قطع الأرض المسماة أم الخنيزي وصرمة القصاب وصرمة الصائغ مقيدة في سجلات إدارة التسجيل العقاري بإسم ، وكان مفاد أقوال الشهود أن هؤلاء الحائزين قد خلفوا مورثهم الأصلي في حيازة هذه الأرض وقد إستمرروا في حيازتهم وورثتهم من بعدهم وكانت هذه الحيازة على هذا النحو قد إستمرت لمدة أكثر من ستين عاما في هدوء وظهور بنية التملك ولا زالوا يظهرون عليها أمام الكافة بمظهر المالكين لا ينازعهم في ذلك أحد . أما بالنسبة للقطعة المسماة صرمة المرواني فإنها مقيدة بالسجلات بإسم آخر لا يمت للمستأنفين بصله مما يدل على أنها لم تكن في حيازة مورثهم وقت إجراء المسح العام . وليس في الأوراق ما يؤيد قولهم أو أن هذا القيد حصل خطأ وحتى مع التسليم بأن كانت للمستأنفين حيازة على هذه القطعة بعدئذ فإنها لا تكون قد إستطالت إلى المدة القانونية اللازمة لكسب ملكية أراضي الدولة .

قاعدة " ٤٦ "

الدعوى رقم (١٩٦٧) لسنة ١٩٧٩

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨١/٦/٩

محضر رسمي - مناطه - التصديق من موظف عمومي خوله القانون ذلك - مثال

المحكمة

" ٠٠ " وحيث أنه فضلا عن هذا ولما كان المحرر قد تم التصديق عليه من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وهو ما لا يضيف عليه صفة الرسمية إذ يشترط أن يكون التصديق من موظف عمومي خوله القانون ذلك وهو الأمر الذي يقتصر على كاتب العدل ومساعديه طبقا للمرسوم بقانون (١٤) لسنة ٧١ بشأن التوثيق الذي نصت مادته الخامسة عشرة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل به في ٧١/٨/٧ لا يحق لأية هيئة أو سلطة مزاولة أعمال التوثيق فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك وهي توثيق المحررات الخاصة بالوقف والأحوال الشخصية وبذلك لم تصبح غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ العمل بهذا القانون ذات إختصاص قانوني في التصديق على العقود التجارية حسبما كان ينص قانونها وذلك دون حاجة إلى مناقشة ما إذا كان موظفوها يعتبرون عموميين أم لا " .

قاعدة " ٤٧ "

الدعوى رقم (٣١٠٢) لسنة ١٩٨١

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٢/١٠/٢٤

فائدة تأخيرية - رسوم رعاية صحية - عدم المطالبة بالفائدة بالطريق الذي حدده القانون - أثره .

المحكمة

".....وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قرار وزير الصحة - بعد أن فرضت على المنشأة التي لا تقوم بسداد الأقساط الشهرية لتكاليف الرعاية الصحية المقررة فائدة قدرها ٥% شهريا يتعين عليها سدادها مع أصل المبلغ وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي - نصت على أن المنشأة تلتزم بسدادها أي سداد الفائدة فور مطالبتها كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول ومقتضى ذلك أنه ما لم تتم المطالبة بالفائدة بهذا الطريق الذي حدده القرار فلا تلتزم المنشأة بسدادها أي أن سريانها في حقها متوقف على هذه المطالبة " (١) .

(١) صدر هذا الحكم في ظل نص قرار وزير الصحة بإحتساب فائدة قدرها ٥% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر وهو ما كان يترتب عليه إستحقاق مبالغ فادحة على المشتركين بنظام الرعاية الصحية وينظرنا هذا هو الذي دعا الحكم بتفسير تلك الفائدة على أنها غرامة تهديدية يقصد بها حث المنشآت الخاضعة للقرار على سداد الأقساط الشهرية بتكاليف الرعاية الصحية في نهاية كل شهر دون تأخر ، إلا أنه بعد تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قرار وزير الصحة سالف الذكر يجعل للفرصة تحتسب على أساس ٥% سنويا قد جعل الأحكام اللاحقة للتعديل تغاير وجهة نظر الحكم محل التعليق وبالتالي تسري الفائدة بمجرد التأخير وليس بالأعذار .

قاعدة " ٤٨ "

الدعوى رقم (٢٧٤٤) لسنة ١٩٨١

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٢/١٠/٢٤

رعاية صحية - تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام قرار وزير الصحة رقم (١) لسنة ١٩٧٧ بأن تؤدي لوزارة الصحة إعتباراً من أول يناير ١٩٧٧ تكاليف الرعاية الصحية الأساسية المحددة بالمادة الخامسة من القرار المذكور ما لم تحصل على تصريح من الوزارة بالخروج عنه والقيام بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بنفسها .

المحكمة

"وحيث أن السبب الأول للإستئناف مردود بأنه وإن كانت المادة الخامسة من قرار وزير الصحة بأن تؤدي لوزارة الصحة إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٧ تكاليف الرعاية الصحية الأساسية المحددة بتلك المادة في حالة قيام الوزارة بتوفيرها للعاملين في تلك المنشآت لعدم إستطاعتها توفيرها بالشروط والمواصفات المطلوبة إلا أن المادة السادسة من ذلك القرار فرضت على هذه المنشآت أداء تلك التكاليف إلى الوزارة إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٧ إلى حين حصولها على تصريح منها بالقيام بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بنفسها . وبذلك تكون هذه المادة قد أنشأت نوعاً من التأمين الصحي الإجباري على عمال المنشآت الخاضعة لأحكام القرار وألزمت تلك المنشآت بالإشتراك وأداء تكاليفه المحددة إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٧ ما لم تحصل على تصريح من الوزارة بالخروج منه وتوفير الرعاية الصحية لعمالها بنفسها وعلى ذلك تلتزم المنشأة المستأنفة بأداء تكاليف الرعاية الصحية المقررة عليها منذ ذلك التاريخ حتى ولو لم تحصل فعلاً من وزارة الصحة على تلك الرعاية بسبب تقاعسها عن تسجيل إسمها لدى الوزارة حسبما أوجبت المادة الأولى من القرار" .

قاعدة " ٤٩ "

الدعوى رقم (٤٠٣٤) لسنة ١٩٧٩

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٢/١٠/٣

ترخيص - الترخيص بإقامة حظرة يعطي المرخص له بإقامة الحظرة الحق في الإنتفاع بها دون غيره من الأفراد مع السماح بالتنازل عنه للغير وانتقاله إلى ورثته طالما يلتزم هؤلاء بشروط الترخيص وقاموا بتجديده بأسمائهم .

المحكمة

وحيث أن شواطئ البحار وامتدادها حتى نهاية المياه الإقليمية تعتبر من الأملاك العامة للدولة لأنها بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة فتخرج عن دائرة التعامل ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم طالما بقي تخصيصها للمنفعة العامة لم يزل عنها بالفعل أو بوسيلة تشريعية ولكن ذلك لا يمنع الدولة من الترخيص للأفراد بالإنتفاع بها على وجه معين وبالشروط التي يسمح بها الترخيص ، والترخيص بطبيعته محدود الأجل وهو غير ملزم للدولة فلها دائما أن تعدل عنه أو تلغيه ولو لم ينته أجله لدواعي المصلحة العامة دون تثريب وهذا هو مقتضى ما نص عليه الإعلان التشريعي الخاص بالحظور من أن البحر المحيط بالبحرين ملك للدولة ويمنع بناء الحظور فيه بدون إجازة منها بعد تقديم طلب بذلك إلى إدارة الطابو ويستوفى رسم سنوي عن كل حظرة . ولا يقصد من ذلك إضافة صفة المالك على المرخص له بإقامة الحظرة وإلزامه بقيدتها في إدارة الطابو لا يثبت ملكيته لها وإلا إعتبرتها الحكومة ملكا له . والسماح له ببيع حقه فيها إلى الغير . وكذلك ما يترتب على القيد في دائرة الطابو من إصدار وثيقة بملكيتها فإن إشتراط تجديد الإجازة سنويا لإستمرار حق المرخص له بالإنتفاع بالحظرة ينفي صفته كمالك ومن ثم يتعين

حمل ما جاء في الإعلان سالف الذكر على أنه مجرد تعبير عن أحقية المرخص له بإقامة الحظرة في الإنتفاع بها دون غيره من الأفراد مع السماح بالتنازل عنه للغير وانتقاله الى ورثته طالما التزم هؤلاء بشروط الترخيص وقاموا بتجديده بأسمائهم يؤكد ذلك أن قيد الحظرة في سجلات الطابو طبقا لذلك الإعلان أو طبقا لقانون التسجيلات رقم (١) لسنة ١٣٦٧ هـ لا يعفى المقيدة بإسمه من وجوب تجديد الترخيص الصادر له في كل سنة وما هو ثابت على هذا الترخيص من أنه لنصب الحظرة فقط ولا يدل على التملك .

وحيث أنه لما كان ذلك فإن الحكم المستأنف يكون قد أصاب في تكييفه لحق المدعين على الحظرتين موضوع النزاع . فإذا رأت الدولة لدواعي المصلحة العامة إلغاء الترخيص الممنوح لهم بالإنتفاع بهما فلا يستحقون تعويضا عن ذلك طبقا لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٧١ بشأن إستملاك الأراضي للمنفعة العامة هذا مع التقرير بأنه ليس في أوراق الدعوى ما يدل على صدور قرار بإستملاكها طبقا لأحكام ذلك القانون ولكن إذا كان المرخص لهم ببناء الحظور لا يستحقون تعويضا عن إلغاء الترخيص وحرمانهم من الإنتفاع بالحظور طبقا لأحكام قانون إستملاك الأراضي للمنفعة العامة فإنه يصح تعويضهم عن المنشآت التي أقاموها وهو ما جرت عليه الدولة من خلال لجان تامين الحظور التي خصصتها لذلك " .

قاعدة " ٥٠ "

الدعوى رقم (٢٠٥٨) لسنة ١٩٨٢

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٣/٤/٥

- تعهد الوزارة للبنك كتابة بتحويل مستحقات مدين البنك لديها
- تكييفه - وكالة بالقبض معقودة لصالح الوكيل وهو البنك .
- صدور قرار من المحكمة بالحجز على مستحقات سبق للوزارة التعهد
- بتحويلها للبنك - أثره لا مسئولية على الوزارة قبل البنك .

المحكمة

" " وحيث أنه طبقا للمستندات الخاصة بالعلاقة القائمة بين " " والبنك المستأنف ضده ووزارة الأشغال والكهرباء والماء فإن المدعو " " طلب من وزارة الأشغال حوالة المدفوعات المستحقة له لديها من عقد السهلة العليا إلى حسابه الجاري بالبنك فلا توجد حوالة دين بدين ، إذ أن دين المدعو " " للبنك لم يكن حالا ومعين المقدار في ذلك الوقت وكان المطلوب هو إدخال المحال عليه في حسابه الجاري الذي كان لا يزال مفتوحا لم يقفل في ذلك الوقت أي أن دينه للبنك بموجب هذا الحساب لم يكن قد حل أو تحدد مقداره بعد ، كما أن المدفوعات المطلوبة تحويلها لم تكن محددة المقدار أيضا وبذلك لا تكون هناك حوالة بالمعنى المعروف في فقه الشريعة الإسلامية . وبالنظر إلى تلك المستندات في حد ذاتها لا تدل على أن الأطراف الثلاثة قد اتجهت نيتهم إلى براءة ذمة " " من دينه للبنك واعتبار وزارة الأشغال مدينة للبنك بدلا منه . والعلاقة بين الأطراف الثلاثة - كما تراها هذه المحكمة طبقا للمستندات سالف الذكر لا تتعدى وكالة بالقبض بقصد التحصيل ضمانا للحساب الجاري سالف الذكر وإذا كانت هذه الوكالة عقدت لصالح الوكيل وهو البنك وكان الموكل قد أدخل بها حينما طلب من المحكمة في الدعوى

٧٩/ ٣٣٠٨ تسليم المبلغ الذي في ذمة وزارة الأشغال إلى شركة ٠٠٠٠ وفاء لدينها عليه فإنه هو الذي يكون مسئولاً عن ذلك أمام البنك وليس وزارة الأشغال على الرغم من تعهد الوزارة للبنك في خطابها إليه بتاريخ ٧٩/٤/٢ بالاستمرار في تحويل المستحقات ما لم تستلم منه إلغاء كتابيا موقعا عليه من البنك ، فإن هذا التعهد لم يكن ليمنعها من الاستجابة لأمر المحكمة ومن ثم تكون مطالبة البنك للوزارة بهذا المبلغ غير قائمة على أساس من صحيح القانون خليف بالرغم ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى بغير ذلك (١) ٠"

(١) كان الحكم الابتدائي الصادر بجلسته ٨٢/٣/١٠ من المحكمة الكبرى المدنية قد كيف العلاقة بين المدعى " ٠٠٠٠٠ وزارة الأشغال والبنك على أنها حوالة حق ورتب على ذلك عدم براءة ذمة وزارة الأشغال قبل البنك ، ولما كان هذا الحكم بأسبابه يحمل فكرة قانونيا محل اعتبار فإننا نوجز أسبابه فيما يلي :

" إن القانون الوضعي لم ينظم حوالة الحق وبالرجوع للشريعة الغراء نجد أن في المذاهب الأربعة لا يقر حوالة الحق إلا المذهب المالكي فيما يسمى بهبة الدين " بيع الدين " وهي حوالة حق عن طريق التبرع ولا تسري هذه الحالة على واقعة الدعوى ٠ ومن ثم فلا مناص من إجراء القواعد العامة في الالتزامات عموما وما اتجهت إليه نية العاقدين ومدنيته وقواعد العدالة المستمدة من التشريعات الأخرى وعقد الحوالة كسائر العقود تترتب عليه آثاره طبقا للقواعد العامة ومؤدى ذلك أنه بمجرد أن تعقد الحوالة ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له ويترتب على نفاذ الحوالة أن يحل المحال له محل المحيل بالنسبة إلى الحق المحال به وإذا نفذت في حق الغير يعني ذلك أن لا يكون للمحال عليه إلا دائن واحد هو المحال له فلا يجوز له أن يوفي الحق إلى المحيل أو دائن آخر له ويكون هذا الوفاء غير مبرى لزمته ويستطيع المحال له أن يستوفي الدين مرة ثانية ولا يبقى للمحال عليه إلا الرجوع على المحيل بما دفعه دون وجه حق ٠ وإذا نفذت الحوالة لا يجوز أن يوقع أحد دائني المحيل حجزا تحفظيا على الحق المحال به تحت يد المحال عليه لأنه متى نفذت الحوالة في حق الدائن الآخر يكون الحق عند توقيع الحجز غير مملوك للمدين ويقع بذلك باطلا لانعدام محله " ٠ وبعد إيراد تلك المقدمات القانونية استطرد الحكم في أسبابه يذكر أن " ٠٠٠٠ ومؤدى الحوالة أن البنك أصبح هو الدائن مباشرة إلى وزارة الأشغال وليس " ٠٠٠٠ " أي حقا في خصوص الحقوق التي أحالها وبذلك تكون الحجوز موضوع الدعوى وقعت على محل غير مملوك للمدين فوُقت باطلا وإذا أوفى المحجوز لديه بعد موافقته على الحوالة إلى غير المحال عليه كان وفاء غير مبرى لزمته لأن المال مملوك للمحال له ويتعين عليه الوفاء له مرة أخرى " ٠ ومهما يكن من أمر الحكمين إلا أن غالبية الفقه يرجح تكيف محكمة الاستئناف في شأن العلاقة موضوع الدعوى باعتبارها وكالة بالقبض بقصد التحصيل ، " أنظر في ذلك قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة المصري فتوى رقم ٩٣ في ١٠ مارس سنة ١٩٥٥ " إلا أنه على الرغم من صحة تكيف محكمة الاستئناف إلا أن النتيجة التي انتهت إليها الحكم من إبراء ذمة الوزارة على الرغم من تعهداتها كتابيا بالاستمرار في التحويل ما لم تستلم إلغاء كتابيا موقعا عليه من البنك ، تعتبر محل نظر فإذا كانت العلاقة موضوع الدعوى تكيفها الصحيح علاقة وكالة إلا أنها ليست وكالة عادية يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بانتهائها وإنما قصد منها أساسا تحقيق مصلحة للوكيل هي ضمان استيفاء الدين الذي أقرضه لموكله ، بل إن سبب التحويل ذاته هو تلك المصلحة محددة على النحو السابق وقانون العقود ينص على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيد بها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه ومؤدى ذلك أن الموكل لا يكون محقا في طلب وقف تحويل مستحقاته على البنك طالما أن هذا الأخير لم يستوف حقوقه وبالتالي فإن قيام دائن وزارة الأشغال بطلب تحويل مستحقاته إلى جهة أخرى غير البنك الوكيل يعتبر باطلاً يكون استجابة الوزارة لهذا الطلب إخلال بالتزام تعهدت به للبنك ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الإخلال من جانب الوزارة قد جاء بناء على أمر محكمة لأن هذا الأخير كان يحق للوزارة الاستشكال أو التظلم منه خاصة أنها بموجب تعهداتها بالتحويل للبنك قد أصبحت طرفا في العلاقة ٠ والقول بغير ذلك من الممكن أن يثير مشكلة قانونية لعملية انتمائية متعارف عليها وهي قيام الموظف بتحويل مرتبه على البنك ضمانا للوفاء بقرض استدانته من البنك فهذا الأخير لا يمنح الموظف القرض إلا لضمانه أن الموظف لا يكون محقا في طلب وقف تحويل مرتبه على البنك طالما أن هذا الأخير لم يستوف حقه وتلك الضمانة منشأها تعهد الوزارة التي يعمل فيها الموظف للبنك بعدم قيامها بوقف التحويل إلا بإذن كتابي من البنك ٠ والأمر في هذا الصدد يدق أكثر لأن البنك والموظف والوزارة التي يعمل به الموظف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينشئوا علاقة حوالة حق أو حوالة تأمينية لأن مرتبات الموظفين من الأموال التي لا تجوز حوالتها إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز وهو طبقا لنص المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات لا يجوز إلا بقدر الربع ، ولما كانت أحكام قانون المرافعات تعتبر من النظام العام وكانت المادة من قانون العقود تنص بأن المتعاقد إذا التزم بسبب مخالف للنظام العام كان العقد باطلاً ولما كان السبب - في خصوص الحالة مدار البحث - هو مجرد الرغبة في تمكين البنك من الحصول على حقوقه خصما من المرتب الذي يتقاضاه الموظف نتيجة لعمله في الحكومة - وهو سبب غير مشروع لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام ينص عليها قانون المرافعات سالف الذكر ، فعليه فإن البنك ليس أمامه سوى علاقة الوكالة بالقبض ، مما يجعل المسألة من الدقة بحيث يحسن تضابطها بتشريع ٠

قاعدة " ٥١ "

الدعوى رقم (٧٦٢) لسنة ١٩٨١
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٨٤/٥/٢٢

استملاك - نشر قرار الإستملاك في الجريدة الرسمية - أثره
تعويض - عدول المستملاك عن تخصيص الأرض للمنفعة العامة - أثره .

المحكمة

" وحيث أنه طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ٧١ بشأن استملاك الأرض للمنفعة العامة تصبح الأرض المستملكة ملكاً للمستملك حال نشر قرار الإستملاك في الجريدة الرسمية الذي يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عقد الملكية ومن ذلك إلزام المستملك بأن يدفع للمالك المنزوعة ملكيته التعويض الذي تقدره هيئة التثمين لأرضه ولا يحق للمستملك التصل من التزامه بدفع هذا التعويض بعد أن أصبح حقاً مكتسباً للمالك بدعوى العدول عن تخصيص الأرض للمنفعة العامة وعن قرار إستملاكها كلية أو بالنسبة لجزء منها فإنه ليس في القانون ما يعطيه هذا الحق يمارسه بإرادته المنفردة " .

قاعدة " ٥٢ "

الدعوى رقم (١١٤٨) لسنة ٨٢

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٤/٧/٨

- مسئولية الدولة عن تصرفاتها غير المشروعة / لم يأخذ المشرع البحريني بمبدأ
مسئولية الدولة عن تصرفاتها غير المشروعة .

المحكمة

" هذا إلى أن المستأنف ضدها إحدى أجهزة الدولة ولم يأخذ المشرع
البحريني بعد بمبدأ مسئولية الدولة عن تصرفاتها غير المشروعة رغم أنه
أصبح من المبادئ القانونية السائدة في أغلب دول العالم . ذلك أنه بعد أن
نصت المادة الثالثة من قانون المخالفات المدنية على اعتبار الأفعال التي حددها
هذا القانون مخالفات مدنية تتيح لكل من أصابه ضرر منها النصفة من
مرتكبها أو المسئول عنها جاءت المادة الرابعة من القانون فمنعت إقامة
الدعوى لمخالفة مدنية على حكومة البحرين . والمقصود بالحكومة في عبارة
المادة الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها فتشتمل الحكومة بمعناها الواسع أي
الوزارات والإدارات التابعة لها كما تشمل البلديات أيضا . ولما كان مبنى
الدعوى المقامة على المستأنف ضدها مخالفة مدنية فإن الحكم المستأنف لا
يكون قد خالف صحيح القانون في قضائه برفضها " .

قاعدة " ٥٣ "

الدعوى رقم (٦٤٢) لسنة ١٩٨٤
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٨٥/٤/٣٠

قرار إداري - اختصاص المحاكم المدنية بمراقبة القرارات الإدارية / تختص
محاكم البحرين المدنية بإلغاء القرارات الإدارية غير الصحيحة .

المحكمة

وحيث أنه لما كان لكل حق دعوى تحميه وهي وسيلة صاحب الحق لمقاضاة من يتعدى على حقه ولا بد للدعوى من قاضي يختص بالفصل فيها وقد كفل الدستور للمواطنين حق التقاضي باعتباره من الحقوق العامة يمارسونه وفقا للقانون - ولم ينشئ المشرع البحريني قضاء مستقلا يختص بنظر المنازعات التي اصطلح في الفقه القانوني الحديث على تسميتها بالمنازعات الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية وتؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية . وولاية المحاكم المدنية على تلك المنازعات ثابتة بمفهوم المخالفة بالنص في المادة (١١) من قانون تنظيم القضاء على أنه ليس لهذه المحاكم أن تنتظر في أعمال السيادة وهي نوع من القرارات الإدارية تحيط بها إعتبارات خاصة فقد استثنى المشرع لهذه الاعتبارات الخاصة دون غيرها من القرارات الإدارية التي لم يضع قيودا على ولاية المحاكم بشأنها ومقتضى ذلك هو اختصاص المحاكم بنظر سائر المنازعات المتعلقة بها سواء كانت بطلب إلغائها إذا افتقدت شروط صحتها أو بطلب تعويض الأضرار الناشئة عنها ولا يسوغ بعد ذلك القول بأن اختصاص المحاكم قاصر فقط على قضاء التعويض دون قضاء الإلغاء طالما أنه لا يوجد نص تشريعي بهذا التخصيص كما كان الأمر في التشريع المصري قبل إنشاء القضاء الإداري المستقل . فقد كان قانون تنظيم القضاء يمنع المحاكم صراحة من التعرض للقرارات الإدارية بالتأويل أو الإلغاء ويخولها فقط الحكم بالتعويض وكان هذا النص التشريعي وحده هو الذي يمنع المحاكم في مصر من القضاء بإلغاء القرارات الإدارية وبناء على ذلك لا يكون هناك شك في اختصاص محاكم البحرين المدنية بإلغاء القرارات الإدارية غير الصحيحة .

قاعدة " ٥٤ "

الدعوى رقم (٢٩١٤) لسنة ١٩٨٢
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٨٤/٥/١

زوايا / بيع الزوايا يرجع لمطلق تقدير الهيئة البلدية ولكن إذا رأت التصرف فيها فلا يكون ذلك إلا لأصحاب الأملاك الملاصقة وبالشروط التي حددتها المادة (١٣) من قانون التسجيل العقاري .

المحكمة

" وحيث أن الحكم المستأنف صحيح فيما قضى للأسباب التي بني عليها والتي تضمنت الرد على دفاع المستأنفين وبكفي لحمل ذلك الحكم ما قرره صحيحا من أنه ليس في القانون ما يجبر المستأنف ضدها على التصرف في الزوايا ببيعها إلى أصحاب الأملاك الملاصقة لها عندما يطلبون ذلك فالأمر جوازي لها ويرجع لمطلق تقديرها ولكنها إذا رأت التصرف فيها فلا يكون ذلك إلا لهؤلاء الملاك وبالشروط التي حددتها المادة (١٣) من قانون التسجيل العقاري وليس لهم من سبيل عليها إلا إذا تصرفت فيها لغيرهم أما قبل ذلك فلا حق لهم عليها " .

قاعدة " ٥٥ "

الدعوى رقم (٣٦١٥) لسنة ١٩٨٤
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٨٥/٥/٧

تغيير الاسم / حق الفرد في تغيير اسمه مقيد كأي حق آخر بعدم إساءة استعماله

المحكمة

"وبجلسة ٠٠٠٠٠ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أنه وقد ثبت من أقوال المدعي أنه سبق تغيير اسمه من ٠٠٠٠ إلى ٠٠٠٠٠. فإنها ترى في طلب تغيير اسمه من جديد إساءة لاستعمال حقه في تغيير اسمه مما يجعل دعواه خليقة بالرفض .

وحيث أنه لا جدال في أحقية الفرد في اختيار اسمه وتغييره إلى اسم آخر ولكن حقه في ذلك مقيد كأي حق آخر بعدم إساءة استعماله فلا يسوغ تغييره من وقت لآخر بلا مبرر مقبول وبناء على ذلك لا يكون الحكم المستأنف قد جاوز الصواب في قضائه برفض طلب المستأنف " .

قاعدة " ٥٦ "

الدعوى رقم (٦٤٢) لسنة ١٩٨٤

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ٨٥/٤/٣٠

- ١ - اختصاص ولائي - تعلقه بالنظام العام - أثره
إثارته أمام محكمة أول درجة يجعله مطروحا بالضرورة على المحكمة في جميع مراحل التقاضي حتى لو لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف - اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى الطعن في القرارات الإدارية - سند ذلك .
- ٢ - جامعة - تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة - أثره -
- ٣ - عقد إبتعاث موظف - تكييفه القانوني - ليس تعاقدا بالمعنى القانوني .
- ٤ - موظف - عدم عودته للعمل بعد انتهاء بعثته - أثره - يعتبر انقطاع عن العمل يبرر فصله .
- ٥ - قرار تشكيل لجنة لبحث موضوع انقطاع موظف عن العمل - تكييفه - مجرد إجراء داخلي تنظيمي لا يؤثر في حقوق الموظف ومركزه القانوني - أثره - لا يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء .

المحكمة

١ - " وحيث انه وأن كانت المستأنف ضدها الأولى لم تتمسك أمام هذه المحكمة بدفعها السابق أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بإلغاء القرارات الإدارية ، وهو ما لم يتناولـه الحكم المستأنف صراحة وأن كان قد رفض ضمينا بقضائه في موضوع الدعوى إلا انه لما كان الاختصاص الولائي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون مطروحا بالضرورة على المحكمة في جميع مراحل التقاضي يتعين عليها مراعاته من تلقاء نفسها دون التوقف على دفع من المدعي عليه .

" وحيث انه لما كان لكل حق دعوى تحميه وهي وسيلة صاحب الحق لمقاضاة من يتعدى على حقه ولا بد للدعوى من قاضي يختص بالفصل فيها وقد كفل الدستور للمواطنين حق التقاضي باعتباره من الحقوق

العامّة يمارسونه وفقاً للقانون - ولم ينشئ المشرع البحريني قضاء مستقلاً يختص بنظر المنازعات التي اصطلح الفقه القانوني الحديث على تسميتها بالمنازعات الإدارية ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الإدارية وتؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية ، وولاية المحاكم المدنية على تلك المنازعات ثابتة بمفهوم المخالفة لنص المادة ١١ من قانون تنظيم القضاء على انه ليس لهذه المحاكم أن تنظر في أعمال السيادة ، وهي نوع من القرارات الإدارية تحيط بها اعتبارات خاصة استثنائها المشرع لهذه الاعتبار الخاصة دون غيرها من القرارات الإدارية التي لم يضع قيوداً على ولاية المحاكم بشأنها ، ومقتضى ذلك هو اختصاص المحاكم بنظر سائر المنازعات المتعلقة بها سواء أقامت طلب إلغائها إذا افتقدت شروط صحتها أو بطلب تعويض الأضرار الناشئة عنها ، ولا يسوغ القول بعد ذلك بأن اختصاص المحاكم قاصر فقط على قضاء التعويض دون قضاء الإلغاء طالما انه لا يوجد نص تشريعي بهذا الخصوص وبناء على ذلك لا يكون هناك شك في اختصاص محاكم البحرين المدنية بإلغاء القرارات الإدارية غير الصحيحة .^(١)

٢ - " وحيث إن الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية لم يجعلها قانون إنشائها الصادر بالمرسوم بقانون ١١ لسنة ٧٨ المعدل بالمرسوم بقانون ١٦ لسنة ١٩٨٠^(٢) ، تابعة في إدارتها لوزارة التربية والتعليم بل جعلها هيئة

(١) كانت دائرة الشئون القانونية قد أثارت هذا الدفع " عدم اختصاص محاكم البحرين المدنية ولا تبا بنظر دعوى الإلغاء " وقد حملته على أسباب موجزها انه لا يمكن القول بوجود قضاء إلغاء دون نصوص تشريعية أي دون قانون ينظم قضاء الإلغاء ويحدد مدى اختصاص القضاء بدعوى الإلغاء توسعاً أو تضييقاً وتحديد دور القاضي وهل هو قضاء إلغاء ، أمام قضاء كامل ، أم قضاء تفسير بمعنى هل يقتصر دور القاضي على فحص مشروعية القرار الإداري فإذا تبين له مجانية القرار للقانون حكم بإلغائه دون أن يمتد إلى أكثر من ذلك فليس له تعديل القرار أو استبداله كما هو الحال في قضاء الإلغاء أم على العكس من ذلك له سلطة كاملة لحسم النزاع حيث يرتب على القرار غير المشروع جميع نتائج القانونية بما في ذلك تعديل القرارات المعيبة واستبدالها بغيرها والحكم بالتعويضات كما هو الحال في القضاء الكامل أم أخيراً يقتصر دور القاضي على فحص مشروعية القرار وتحديد المدلول الصحيح للعمل الإداري وبيان مدى مطابقته للقانون دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار حكم بالإلغاء أو بالتعويض كما في النوعين السابقين وهو ما يعرف بقضاء التفسير . إضافة إلى أن دعوى الإلغاء ينبغي توافر شروط لقبولها لعل أهمها هو شرط ميعاد رفع الدعوى والذي يختلف اختلافاً كلياً عن المواعيد المقررة في الدعاوى المدنية وهذا الشرط له ما يبرره تحقيقاً لمبدأ " استقرار القرارات الإدارية غير المشروعة " والذي يستند إلى دواعي الاستقرار في العمل الإداري بما مفاده انه إذا صدر قرار معيباً من شأنه أن يولد حقا - بالمعنى الواسع - فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح الذي يصدر في ذات الموضوع ، وعلى ذلك فإن للأفراد حق الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة ولكن دواعي الاستقرار توجب عليهم أن يمارسوا هذا الحق خلال فترة معلومة فإذا مضت هذه الفترة وجب معاملة القرار غير المشروع معاملة القرار السليم - وقد سبق محامي الدولة في معرض دفاعه مثلاً لذلك في انه باختصاص المحاكم المدنية بدعوى الإلغاء في ظل غياب نص تشريعي ينظم مواعيدها فإن النتيجة الحتمية لذلك هو أننا نعطي الموظف ، على سبيل المثال ، الحق في الطعن على قرار فصله خلال عشر سنوات على صدور القرار ، وهو الميعاد المحدد لسقوط الحق في الدعوى طبقاً للقانون الساري في البحرين ، وهو أمر يتنافى كليه مع المبادئ المستقرة في النظم الإدارية

(٢) تم إلغاء قانون إنشاء الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية بموجب المرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٨٦ بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وقد نص هذا الأخير أيضاً في مادته الأولى على أن جامعة البحرين هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية ، وقد قصر أيضاً سلطان وزير التربية والتعليم فيها على رئاسته مجلس الأمناء .

علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة فليس لوزير التربية والتعليم بصفته هذه سلطان عليها وإن كان يرأس مجلس أمنائها الذي يتوخى مع عميد الكلية إدارة شئونها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي خول القانون مجلس الأمناء إصدارها ، وعميد الكلية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية الأساسية التي أصدرها مجلس الأمناء في دورته الحادية عشر المعمول بها حاليا ولائحته التنفيذية المؤقتة السابقة عليها هو المسئول التنفيذي الأول في كل شئون الكلية الأكاديمية والإدارية والمالية طبقا للسياسة العامة التي يقررها مجلس الأمناء (٢) وبموجب مسئوليته هذه يقوم بالإشراف على جميع الأقسام والوحدات العلمية والإدارية والمالية وعلى جميع العاملين بها وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل والنظام وكفاءة الأداء ، ومن ثم يدخل في اختصاصه تعيين وترقية موظفي الكلية الإدارية وكذلك إنهاء خدمتهم بغير الطريق التأديبي إذا اقتضى ذلك حسن الإدارة والنظام في الكلية .

(٢) عرضت محكمة التمييز لدى إلزامية اللائحة التنفيذية الصادرة لتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٠ والمسماة لائحة النظام الأكاديمي بالحكم الصادر في الطعن رقم ١١٠ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٢ نوفمبر ١٩٩٥ حيث قضت بأن اللوائح التنفيذية تستلزم بطبيعتها النشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها كافة وليكون لها حكم القانون التي صدرت تنفيذاً له وإعمالاً لإحكامه وذلك حتى لا يلزم الأفراد بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، ولا يغني في الأصل عن حصول هذا النشر علم بعض الأفراد المخاطبين بأحكامها علماً يقينياً بها طالما لم يتم نشرها طبقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان لا نزاع من جانب الطاعة في أن لائحة النظام الأكاديمي الصادرة بتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٧٨ المعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ٨٠ لم تنشر في الجريدة الرسمية فإنها من ثم بما حوته من أحكام لا تكون نافذة في حق المطعون ضده وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه لهذا السبب في غير محله " وهذا القضاء من محكمة التمييز صحيح في نتيجته ، إلا أنه يؤخذ عليه استخدامه اصطلاح " لا تكون نافذة " ما لم تنشر في الجريدة الرسمية ، والصحيح هو أنها " لا تسري " في حق الأفراد إلا بنشرها وإما " تنفذ " منذ صدورها من السلطة التي تملكها . فالقاعدة التي قررها الدستور من عدم جواز العمل بالقوانين إلا بعد نشرها قاصرة على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ، ولا تمتد إلى القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية في مجالها الإداري التنظيمي حتى لو تضمنت قواعد تنظيمية عامة مما يجعلها مندرجة في حكم القوانين أو ما تسمى بالتشريعات الفرعية إذ هي بحسب الأصل تنتج آثارها القانونية من يوم توقيع من يملك إصدارها ، وتلك القاعدة لها أثرين هامين ، فالحكم على مشروعية اللائحة يرجع في تحديده إلى تاريخ صدورها وليس نشرها لاسيما من حيث اختصاص مصدرها ، من ناحية أخرى فمنذ صدور اللائحة و دون حاجة لنشرها يكون في وسع الإدارة تنفيذها ولكن بالقدر الذي لا يلحق ضرر بالأفراد .

٣ - " وحيث أن الكلية في إرسالها لبعض موظفيها للدراسة في الخارج بقصد تأهيلهم لتولي بعض مناصبها لرفع كفاءة إدارتهم فيها لا تقصد غير المصلحة العامة تحقيقاً لأهدافها دون اعتبار لصالح الموظف نفسه ، فالكلية هي التي تبعته بمطلق إرادتها وتقديرها بالشروط التي تفرضها والتي تحددها حاجاتها وإمكانياتها وانطلاقاً من ذلك فالتفاقية الابتعاث ليست تعاقداً بالمعنى القانوني يرتب على أطرافه التزامات متقابلة ولا تعدو مجرد تعهد وقعه المستأنف بالموافقة على ابتعاثه بالشروط التي فرضتها الكلية لتحقيق هدفها من ابتعاثه فلا غرابة من خلو تلك الاتفاقية من تحديد لمدة البعثة والدرجة العلمية المستهدفة بها مادام أن ذلك يخضع لتقدير الكلية وحدها حسب حاجتها وإمكانياتها دون أي التزام عليها في هذا الشأن تجاه المستأنف فلم يكن هناك موجب للنص على شيء من ذلك في التعهد الذي أخذته عليه (١).

٤ - وحيث أنه لما كان عدم التزام الموظف بالعودة للعمل بعد انتهاء البعثة يعتبر انقطاعاً عن العمل وبالتالي يحق لجهة العمل فصله من الخدمة .

٥ - " وحيث أن القرار رقم ٢ لسنة ٨٣ هو مجرد إجراء داخلي تنظيمي لا يؤثر على حقوق المستأنف ومركزه القانوني فلا محل للطعن عليه " .

(١) يعتبر تحديد الحكم للطبيعة القانونية لاتفاقية الابتعاث باعتبارها ليست تعاقداً بالمعنى القانوني محل نظر ذلك أن التعهد الذي يوقعه أعضاء البعثات الحكومية أو الهيئات العامة قبل إيفادهم والذي يتعهدون بمقتضاه بالخدمة في الحكومة مدة معينة بعد انتهاء بعثتهم أو برد ما أنفقته الحكومة عليهم إذا امتنعوا عن الخدمة في الحكومة للفترة المحددة أو استقالوا أو فصلوا لأسباب تأديبية ، إنما هو من قبيل العقود الإدارية إذ أن الإدارة تبغي من وراء الحصول على التعهد ممن يوفدون إلى البعثات أن يكون ذلك التعهد مقابل إنفاقها عليهم لتحصل على موظفين يؤدون خدمات أوفى للمصالح أو المرافق العامة ، واحتواء تلك العقود على شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص إنما هي شروط تحدد طبيعة العقد وهو أنه من العقود الإدارية ومن ثم فإن المنازعات الناشئة تعتبر منازعات متعلقة بعقد إداري .

قاعدة " ٥٧ "

الدعوى رقم (٢٣٣) لسنة ١٩٨٦

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٦/١٠/٥

موظف أجنبي - خضوعه لنظام الخدمة المدنية - أثره .

إجراءات تقاضي - نظام عام - أثره .

المحكمة

١ - " . . . وحيث أنه من قبل صدور قانون العمل في القطاع الأهلي كانت أنظمة الموظفين الصادرة بتاريخ ١٩٦٤/١/٤ تسري على جميع مستخدمي الحكومة من وطنيين وأجانب عدا من يعملون بأجور يومية سواء أكانوا مستخدمين بموجب شروط دائمة أو بموجب شروط مؤقتة أو بموجب اتفاقيات أو عقود وقد ظل هؤلاء جميعا خاضعين لتلك الأنظمة بعد صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الذي استثناهم من الخضوع لأحكامه بنص المادة ٢/١ منه فلا تعتبر الدعاوى التي يرفعونها على الجهة الحكومية التي تستخدمهم من المنازعات الناشئة عن ذلك القانون ومن ثم لا تخضع لإجراءات التقاضي التي رسمها في المادة (١٥٥) .

وحيث أن المستأنف وقد كان يعمل في وزارة الأشغال والكهرباء والماء براتب شهري بموجب عقد خاص فلا يخضع لأحكام قانون العمل ولا تسري على دعواه الإجراءات الخاصة التي رسمها ذلك القانون . وحيث أن إجراءات التقاضي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام يتعين على المحاكم مراعاتها والالتزام بها دون نظر إلى رأي أطراف الدعوى ورغبتهم ، فإذا أتبع المستأنف في رفع دعواه الإجراءات العادية للتقاضي طبقا لقانون المرافعات فإن الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " .

قاعدة " ٥٨ "

الدعوى رقم (٥٨١٠) لسنة ١٩٨٦

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٨/١٢/١٣

إيجار - مناطق صناعية - التزام الإدارة قاصر على تسليم الأرض للمستأجر وتركه ينتفع بها - مثال .

المحكمة

" وحيث أن الثابت من شروط عقد الإيجار أن المستأنف ضده " المستأجر " يقوم قبل استعمال الأرض للأغراض التي استأجرت من أجلها بإحاطتها بحائط أو سياج من الأسلاك حسب المواصفات التي توافق عليها الوزارة المستأنفة وعدم البناء عليها إلا بعد الحصول منها على التعليمات المناسبة قبلها فيما يتعلق بإزالة الصخور والأحجار والمواد الأخرى الموجودة في الأرض كما يجب عليه في خلال المدة التي يحتفظ فيها بمنشآت أو مباني دائمة على الأرض إجراء الترميمات اللازمة لهذه المنشآت وللسياج والمجاري إن وجدت وإبقائها في حالة جيدة ، بحيث تسلم للمستأنفة مع الأرض عند انتهاء الإيجار وتكون ملكا خالصا لها . ومن هذه الشروط يبدو أن التزام المستأنفة لا يتعدى تسليم الأرض المؤجرة للمستأنف ضده كأرض فضاء لتقيم عليها ما يشاء من منشآت لاستعمالها في الأغراض المحددة بالعقد بعد تجهيزها لذلك دون أي التزام على المستأنفة في هذا الشأن سواء في تعليتها أو توصيل المجاري أو الكهرباء أو الهاتف إليها . كما يبدو من الاتفاق على الأجرة أنها منخفضة في العشر سنوات الأولى من مدة الإيجار ترتفع إلى خمسة أمثالها بعد ذلك مما مؤداه أنه قد روعي ما قد يتحمله المستأنف ضده في سبيل تهينة وتجهيز الأرض على نفقته ، وقد كانت طبيعة الأرض ظاهرة ومعلومة له قبل استئجارها

بحالتها ، وقد أوفت المستأنة بالتزاماتها المترتبة على العقد وسلمته الأرض المؤجرة وتركته ينتفع بها بما يتفق والغرض الذي أجرت من أجله طبقا لشروط عقد الإيجار دون تعرض له في ذلك فيلتزم بالمقابل بدفع الأجرة المتفق عليها وإذا تخلف عن ذلك فقد حق للوزارة مطالبة بها واعتبار عقد الإيجار مفسوخ طبقا لشروطه وإلزامه بإخلاء العين المؤجرة ، وإذ قضى الحكم المستأنف بغير ذلك فإنه يتعين إلغاء وإجابة الوزارة المستأنة إلى طلباتها مع إلزام المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين .

قاعدة " ٥٩ "

الدعوى رقم (٢٨٧) لسنة ١٩٨٧

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٧/١١/٢٢

مخالفة مدنية - إقرار الوزارة بالمسئولية - أثره .

المحكمة

" وحيث أن نص المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية يقضي بعدم إقامة الدعوى لمخالفة مدنية على وزارات الدولة بقولها أنه استثناء بما ورد النص عليه صراحة بخلاف ذلك لا تقام الدعوى لمخالفة مدنية على ذات عظمة الحاكم أو على حكومة البحرين مما مفاده بصريح لفظ النص المذكور أن دعاوى التعويض التي تقام قبل إحدى وزارات الدولة تكون غير مقبولة ويتعين عدم سمعاعها ، ولا يغير من الأمر في شيء أن يكون ثمة إقرار بمسئولية الوزارة (١) وحيث أنه تلقاء ما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الاستئناف " .

(١) كان الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الوزارة بدفع التعويض وأسس حكمه على أسباب جاء فيها " أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على إحدى وزارات الدولة عملاً بالمادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية مردود عليه أنه وإن كان التكييف القانوني لطلبات المدعى أنه يطالب بتعويض عن الضرر الناجم عن خطأ المدعى عليها ومن ثم يكون مبنى الدعوى المسئولية التقصيرية الممتنع رفعها على الحكومة غير أن المدعى عليها أقرت بالتزامها بالتعويض وتلتزم بإقرارها ولا تعدو مهمة المحكمة إلا أن تقدر مقدار التعويض ويتعين لذلك رفض الدفع " .

قاعدة " ٦٠ "

الدعوى رقم (٤٨٩٢) لسنة ١٩٨٧

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٨/٥/١٠

شخصية اعتبارية مستقلة - لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية - إلحاقها بوزارة
الأشغال دون منحها الشخصية المعنوية المستقلة -
أثره .

المحكمة

" وحيث أنه لما كان لا مجادلة في أن لجنة تنظيم مزاولة المهن
الهندسية هيئة إدارية من هيئات وزارة الأشغال فقد نص المرسوم بقانون رقم
(١٦) لسنة ٨٢ المعدل بالمرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٨٣ في شأن تنظيم
مزاولة المهن الهندسية في مادته السابعة على أن تنشأ لجنة تسمى " لجنة تنظيم
مزاولة المهن الهندسية " تلحق بوزارة الأشغال وتختص بالنظر في طلبات
الترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية فإذا كان ذلك وكانت اللجنة المذكورة
لا شخصية اعتبارية لها فإذا ما أريد اختصاصها تعين أن يكون ذلك بتوجيهه
إلى وزارة الأشغال في شخص وزيرها بإعتباره الممثل القانوني لها وحيث أنه
لما كان محامي الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
لإقتصار الإختصاص على الهيئة التي لم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية ،
دون وزارة الأشغال فإنه يتعين قبول الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة .

قاعدة " ٦١ "

الدعوى رقم (٣٨٠) لسنة ١٩٨٨

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٩/١/٢٤

شخصية اعتبارية - توافر مقومات الشخصية الاعتبارية دون نص تشريعي -
أثره - مثال

• لجنة المهن الهندسية - إلحاقها بوزارة الأشغال - أثره •

تصحيح شكل الدعوى - اختصام وزير الأشغال بعد رفع الدعوى - أثره -
استقامة شكل الدعوى

•
صلاحيات لجنة المهن الهندسية - شطب اسم المرخص في غير الحالات
الواردة بالمادة (١٠) من قانون المهن -
أثره - بطلان قرار الشطب •

إلغاء الترخيص أو سحبه - نطاقه قيام دواعي التأديب وفقا لنص المواد (٢١)
وما بعدها

المحكمة

١ - " ٠٠٠ " حيث أن المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٨٢ في شأن تنظيم
مزاولة المهن الهندسية المعدل بالمرسوم بقانون (١٦) لسنة ٨٣ قد أنشأ
لجنة " تنظيم مزاولة المهن الهندسية " ملحقة بوزارة الأشغال وتشكل
بقرار يصدر من مجلس الوزراء وأناط بها جميع المسائل المتعلقة بتنظيم
مزاولة المهن الهندسية على أن تضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها يصدر

بها قرار من وزير الأشغال وقد أصدر الوزير تلك اللائحة بالقرار رقم ١٧ لسنة ٨٣ والتي نصت على أن تعين اللجنة موظفيها بعد موافقة الوزير ولكنهم لا يعتبرون موظفين بالوزارة كما أن لها أن تستأجر أو تمتلك ما تحتاج إليه لغايات تنفيذ مهامها من أموال منقولة أو غير منقولة وتتكون وارداتها من الاعتمادات التي تحدد لها من ميزانية وزارة الأشغال وتودع نفودها باسمها في المصارف ويتعامل فيها بالإيداع والصرف رئيس اللجنة وأمين صندوقها وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها ولها ميزانية مستقلة تضع مشروعها تلحق بميزانية الوزارة وتقدم الحسابات الختامية إلى الوزير للتصديق عليها . ويبدو من نصوص القانون واللائحة أن اللجنة تمارس اختصاصاتها مستقلة عن الوزير ودون أي رقابة منه على أعمالها . ولكن القانون أو اللائحة لم تنص على تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة رغم توافر مقومات هذه الشخصية لها على النحو السالف الذكر . ومع التسليم جدلاً بأنه لا يكفي لتوافر الشخصية الاعتبارية للجنة توافر مقوماتها ولا بد لذلك من نص تشريعي بالرغم من عدم وجود تشريع أصلاً في دولة البحرين ينظم هذه المسألة ، فإن الدعوى وقد رفعت للطعن في قرار أصدرته اللجنة ولما كانت اللجنة ملحقه بوزارة الأشغال فيكون الوزير هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء .

٢ - " . . . اختصاص اللجنة باسمها دون ذكر ممثلها وهو وزير الأشغال لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً فهي المعنية بالخصومة وكان يمكنه الحضور كصاحب صفة في تمثيلها وإذ لم يحضر وقامت المدعية باختصامه فقد استقام شكل الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن تكون المدعية قد اختصمت وزارة الأشغال مع إبقائها على اختصاص اللجنة فقد وجهت الخصومة إلى الخصم الحقيقي بحضور ممثله القانوني " . (١)

(١) كانت دائرة الشئون القانونية قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن في القرار لرفعه بعد الميعاد القانوني وقد أسست دفعها على أن قانون مزاوله المهن الهندسية قد حدد ميعاد للطعن في قرارات اللجنة بموجب المادة (٢٣) منه غايته ٤٥ يوماً من تاريخ النطق بالقرار أو من تاريخ إبلاغه في حالة غيابه ولما كانت المدعية رفعت الدعوى ابتداء على لجنة مزاوله المهن الهندسية فإن دعواها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن اللجنة ليس لها الشخصية الاعتبارية المستقلة التي يجوز بموجبها اختصاصها لدى القضاء وأنه لما كان اختصاص وزارة الأشغال صاحبة الصفة قد تم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (٢٣) سالفه الذكر فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد الميعاد حرية بعدم السماح . وكانت محكمة أول درجة قد أيدت هذا الدفاع وقضت بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للجنة المهن الهندسية ، وبقبول الدفع بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني بالنسبة لوزارة الأشغال ، إلا أن محكمة الاستئناف عدلت هذا القضاء بموجب حكمها موضوع التعليق . قارن أيضاً الحكم موضوع التعليق بالحكم الصادر من ذات المحكمة في الدعوى الاستئنافية رقم ٤٨٩٢ لسنة ٨٧ بجلسة ٨٨/٥/١٠ قاعدة (٦٠) حيث قررت بأن إقامة الدعوى ضد لجنة المهن الهندسية وهي هيئة إدارية من هيئات وزارة الأشغال وليس لها شخصية اعتبارية فإنه إذا ما أريد اختصاصها بتعين أن يكون ذلك بتوجيه الدعوى لوزارة الأشغال في شخص وزيرها وانتهت إلى أن الدعوى تكون قد أقيمت على غير ذي صفة يتعين عدم قبولها .

٣- " ٠٠٠٠ وحيث أنه طبقا لنص المادتين ٨ ، ٩ من قانون مزاولة المهن الهندسية يقدم طلب الحصول على ترخيص لفتح مكتب هندسي إلى اللجنة مع سداد الرسوم المقررة عند تقديم الطلب وفي حالة الموافقة عليه يقيد باسم المرخص له وفئته في سجلات اللجنة ، ونصت المادة (١٠) على أن يمنح الترخيص لسنة واحدة ويجدد بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل ٠ وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد في الأجل المذكور يحصل الرسم مضاعفا فإذا زادت مدة التأخير على شهرين جاز للجنة عدم تجديد الترخيص وفي هذه الحالة يشطب اسم المرخص له من السجلات ولا يجوز إعادة قيده إلا بإجراءات جديدة ، مؤدى ذلك أنه متى صدر الترخيص وقيد اسم المرخص له في سجلات اللجنة فإنه يجدد سنويا بقوة القانون ودون أن يكون للجنة دخل في ذلك بمجرد أن يطلب المرخص له تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل ٠ ولا يجوز للجنة عدم تجديد الترخيص ومن ثم شطب اسم المرخص له من السجلات إلا إذا زادت مدة التأخير في تقديم طلب التجديد على شهرين ٠

٤- " ٠٠٠ لا يحق للجنة المهن الهندسية إلغاء الترخيص أو سحبه إلا بناء على إجراء تأديبي بالضوابط التي قررتها المواد ٢١ وما بعدها من القانون وحيث أنه لما كانت المادة (٢) من القرار الوزاري رقم (١٨) لسنة ٨٣ في تصنيفها للمكاتب الهندسية نصت في الفقرة (٤) على أن تصنف الفئة " د " الأجهزة الهندسية الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والتي تقوم بأعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بها أو المشاريع الخاصة بعدد محدود من العملاء وذلك في إطار ما يتم الاتفاق عليه مع لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية من حيث قيمة المشاريع الهندسية القائمة على تنفيذها وكانت اللجنة قد أصدرت ترخيص لشركة ٠٠٠٠ من الفئة " د " لسنة ٨٧ بناء على هذه المادة وحددته بالأعمال الخاصة فقط فيكون هذا الترخيص قد صدر طبقا للقانون ومن ثم لا يحق للجنة سحبه أو إلغاءه بمقولة أنها رأت عدم جمع شركات المقاولات بين أعمال المقاولات وأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية وإذ قامت اللجنة في ١٤ / ١٠ / ٨٧ بإخطار شركة " ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ " بسحب الترخيص الصادر لها كمكتب هندسي بالفئة " د " ابتداء من أول يناير سنة ١٩٨٨ فإن اللجنة تكون قد تجاوزت صلاحياتها بما يمس حقا مكتسبا لتلك الشركة فلا يعتد بهذا القرار ويعتبر كأن لم يكن ويحق لمستأنفه دون التزام بالميعاد المقرر بالمادة (١٢) من القانون مقاضاة اللجنة لإلزامها بتجديد الترخيص ٠

قاعدة " ٦٢ "

الدعوى رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٨٩/٦/١٣

قانون الآثار - موقع تاريخي - عدم النشر عنه في الجريدة الرسمية - أثره .
المادة (٧) من القانون أعطت وزير الإعلام
خياران - أثره

قرار إداري - حق الإدارة في التعبير عن إرادتها بأي شكل - مثال .

المحكمة

١ - " ٠٠٠٠ " وحيث أنه لما كان طبقاً لأحكام المادتين (٢ ، ٦) من قانون الآثار للبحرين لسنة ١٩٧٠ تعتبر أرض المستأنف موقعاً تاريخياً بمفهوم هذا القانون بعد أن ظهرت فيها معالم أثرية حتى ولو لم يكن قد نشر في الجريدة الرسمية عن إضافة هذا الموقع إلى جدول المواقع التاريخية بموجب المادة (٥٥) من ذلك القانون ، فلا يجوز للمستأنف أن يجري حفريات أو يقوم بالبناء فيه إلا بإذن من وزير الإعلام التي تتبعه إدارة الآثار .

كما أنه طبقاً للمادة (٧) من القانون سالف الذكر يكون وزير الإعلام مخيراً بين أن يتفق مع المستأنف على شراء الموقع أو استنجاره باتفاق خاص أو يستملكه وفقاً لأحكام قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة وليس للمحكمة أن تجبره على أحد الخيارين أو تأمره به وقد يكون للمستأنف أن يسلك سبيلاً آخر للتعويض عن الضرر الذي يلحقه إزاء امتناع المستأنف ضدها أو تقاعسها عن اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وهو ليس مطروحاً في هذه الدعوى ."

٢ - " ٠٠٠ وإذا كان الأصل أن الإدارة حرة في التعبير عن إرادتها بأي شكل يضمن وصولها إلى علم الأفراد طالما لم يتطلب المشرع إفراغ هذه الإرادة في شكل خاص . فإن الثابت من الأوراق وبإقرار وكيل المستأنف ضدها أن قرارا صدر من وزير الإعلام ابلغ إلى المستأنف بعدم الإذن له بالبناء في أرضه بعد أن اعتبرت موقعا تاريخيا لثبوت وجود آثار فيها وقد صدر هذا القرار صحيحا ممن يملكه وفقا للقانون فلا سبيل إلى إلغائه (١) .

(١) كان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم (٧) لسنة ٨٨ قد أورد في حيثياته :
" أن المحكمة لم تجد ضمن الأوراق قرار صادر من المدعى عليها يلزم المدعى بالامتناع عن تحوير أرضه طبقا لإجازة البناء التي يحملها بما يتعين معه رفض طلبه الأصلي بإلغاء قرار وزير الإعلام لعدم إقامته الدليل على وجود هذا القرار حتى تتمكن المحكمة من التحقق من مشروعيته " ومؤدى هذا القضاء أنه اعتد خطأ وعلى خلاف القانون بأن القرار الإداري يستلزم أن يصدر كتابة ، وهو ما تناوله الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بما أورده من حيثيات في هذا الخصوص .

قاعدة " ٦٣ "

الدعوى رقم (٥٠٤) لسنة ١٩٩٠

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩١/١/٣٠

اسم تجاري - مقياس التشابه - مثال .

قصر مدة استخدام الاسم التجاري - أثره .

المحكمة

١ - " " وحيث أن الاسم التجاري الذي قيد بموجبه المستأنف محله وهو " " و الاسم التجاري الذي قيد بموجبه المستأنف عليه محله وهو " " فإنه وإن كان يبدو لأول وهلة وجود تشابه لتكرار كلمة " لآلي " إلا أن ذلك لا يخدع الرجل العادي ولا يوقعه في لبس أو غلط وبإمكان الشخص العادي أن يميز بين الاثنين ، خاصة وأن المدة التي انقضت على فتح المستأنف لمحله التجاري وفتح المستأنف عليه لمحله لا تزيد على ثمانية شهور الأمر الذي يعني أنه لا يمكن أن يقال أنه خلال هذه الفترة الوجيزة قد اكتسب سمعة تجارية بحيث أصبح يختلط بأذهان العملاء الاسم التجاري لمحله بالاسم التجاري لمحله المستأنف عليه الثاني " .

قاعدة " ٦٤ "

الدعوى رقم (٨٨٤) لسنة ١٩٩٠

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٣/٢/٢٣

١ - عقد إبتعاث - امتناعه عن العمل بعد البعثة - أثره - تكييفه .

٢ - مدة الخدمة بعد الإبتعاث .

المحكمة

١ - " وحيث انه لما كان الثابت من العقد المؤرخ ٨١/٥/٢ أن المستأنف ضدها قررت إيفاد المستأنف إلى لندن لدراسة هندسة سيارات لمدة ثلاث سنوات على نفقتها وفي مقابل ذلك تعهد المستأنف بأن يعمل لديها لمدة تعادل مدة البعثة (١) وان أمتنع يلتزم بتأدية جميع النفقات والرواتب التي دفعت له خلال مدة إيفاده - فإذا استقال دون أن يتم هذه المدة يلتزم برد النفقات عن المدة الباقية عليه ، كما التزم المستأنف الموعد بعدم تغيير نوع الدراسة التي تحدد في قرار الإيفاد إلا بعد موافقة لجنة البعثات بالوزارة .

وكان الثابت أيضا بالأوراق أن المستأنف لم يعمل لدى المستأنف ضدها المدة المعادلة لمدة البعثة ولم يتمها بل استقال من العمل لديها قبل أن يتم هذه المدة ومن ثم يتعين إلزامه برد النفقات عن المدة الباقية " .

(١) تعتبر عقود التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة من العقود التي كثر العمل بها في الآونة الأخيرة ، وأصدر القضاء البحريني بصده عشرات الأحكام ، إلا أن المتتبع لتلك الأحكام يجد أنها جميعها خلت من تكييف هذا العقد ، والمستقر عليه فقها وقضاء أن تلك العقود هي عقود إدارية تخضع لأحكام ومبادئ العقود الإدارية وهو ما قضت به صراحة المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في ٦٨/٢/٢٤ (مجموعة المبادئ الموقفة ص ١٦٤) حيث قالت " أن التعهد الصادر من المدعى عليه هو عقد إداري توافرت فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية وبمقتضاه التزم المدعى عليه بالتدريس لمدة خمس سنوات عقب إتمامه الدراسة وتضمنت شروط النص على أنه في حالة عدم قيامه بذلك لغير عذر مقبول يلتزم بإداء ما أنفق من مصروفات على تعليمه " .

٢ - " ٠٠٠٠٠٠٠٠ وحيث أن مدة البعثة خمس سنوات بلغت جملة المبالغ التي أنفقتها الوزارة ٦٠ ، ٣٨٧١٢ جنيه إسترليني وبعد عودة المستأنف من بعثته الدراسية في سبتمبر ٨٨ عمل لدى المستأنف ضدها مدة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما تشمل فترة انتظاره التعيين وكذا فترة الخدمة الفعلية وكذا فترة الإجازة الدراسية المستحقة له وبلغت قيمة هذه المدة بالنسبة لمدة البعثة كاملة ١٤٤٩٥/٧٢ جنيه إسترليني وبالتالي فتكون جملة صافي النفقات المستحقة طبقا للعقد ٢٤٢١٦/٨٨ جنيه إسترليني " ٠

قاعدة " ٦٥ "

الدعوى رقم (٣٢٩) لسنة ١٩٩٤

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ٩٤/٦/٢٧

مؤسسة نقد البحرين - تمثيل دائرة الشؤون القانونية لها أمام القضاء - سنده .

صفة - حصول مؤسسة النقد على إذن مسبق من وزير المالية بتصفية

المؤسسات المصرفية - أثره .

بطلان - مخالفة مؤسسة النقد للمادة (٩٩) من قانون إنشائها - أثره .

المحكمة

١ - " وحيث أنه ولئن كانت مؤسسة نقد البحرين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة طبقاً لقانون إنشائها فإن هذه الشخصية لا تغير من وصفها كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة رأت الدولة إدارتها على نحو معين خروجا بالمرفق الذي تتولى إدارته عن جمود التنظيم الحكومي ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسي وهو أداء خدمة عامة على ما هو مبين من أغراض المؤسسة طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون المذكور وهي تنظيم عمليات إصدار نقد الدولة وتداوله والمحافظة على ثبات النقد البحريني والعمل على تأمين الاستقرار النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والرقابة على الجهاز المصرفي ورقابة توجيه الائتمان المصرفي بما يتفق وأهداف السياسة الاقتصادية

للدولة والمساهمة في إيجاد سوق نقدي مالي متطور وتلك كلها اختصاصات تدخل في نطاق الخدمة العامة بغير شك ، ولئن كانت المادة الثانية من قانون إنشاء المؤسسة^(١) تقضي بأن تكون للمؤسسة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وأن تعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير إلا أن ذلك لا يغير من صفتها كهيئة عامة طالما كان الغرض الأساسي من إنشائها هو تحقيق الأغراض سالفة الذكر وليس ممارسة النشاط التجاري وإذا كان ذلك فإن المستأنف ضدها تعتبر من قبيل إدارات الدولة التي تتولى دائرة الشئون القانونية تمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها طالما كلفت بذلك عملا بنص المادة ٦/٣ من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ٧٢ وإذا كان ذلك فإن الحكم المستأنف يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تمثيل دائرة الشئون القانونية للمستأنف ضدها للأسباب التي أوردتها هذه المحكمة .

(١) نصت المادة الثانية من قانون إنشاء المؤسسة على أن " يكون للمؤسسة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري وتعتبر المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتجرى عملياتها وتنظم حساباتها طبقا للقواعد التجارية المصرفية ، ولا تنطبق على أعمال المؤسسة أحكام أي قانون آخر يفرض الرقابة المسبقة فيما عدا تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها ولا يكون لأي هيئة التدخل بأي صورة من الصور في تسير أعمال المؤسسة أو التعرض لسياساتها وهذا النص وما احتواه من أحكام هو نتيجة منطقية وحقيقة تقتضيها الاعتراف للمؤسسة بالشخصية المعنوية المستقلة بالمؤسسة كشخص قانوني له ذمة مالية خاصة متميزة عن ذمة الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى يتمتع بالاستقلال المالي وهو الأمر الذي يستلزم أن يستقل بحساباته وأن تكون له ميزانية مستقلة يضعها الجهاز الإداري الخاص به وهو ما أكدت عليه المادة سالفة الذكر في تنظيم حساباتها طبقا للقواعد التجارية وبالتالي لا تنقيد المؤسسة بما جاء في المرسوم بقانون رقم (١) لسنة ٧٥ في شأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقه والخاصة بعدم جواز ترحيل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة أخرى إلا طبقا لقرار وزير المالية ، وعدم جواز إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات المستقلة أو الملحقه إلا بعد موافقة وزير المالية وإشراف مراقبي ومدير الحسابات ، والعلة في هذا الاستثناء من هذه الأحكام هي الرغبة في توفير حرية العمل والتصرف في المؤسسة إتباعا للأسلوب اللامركزي في الإدارة ويقصد من النص على أن تعد ميزانية المؤسسة على النمط التجاري أن المشرع أخذ بأسلوب الشركات وفقا للقواعد التجارية مما يقتضي إعداد الميزانية على النمط التجاري دون تقيد بالنظم الحكومية ولذلك يضع مجلس إدارة المؤسسة أولا الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية مرفقا بها تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ثانيا موازنة تخطيطية عن السنة المقبلة تثبت بها تقديرات الموارد والمصروفات ويعمل مجلس إدارة المؤسسة على تحقيقها وتنمية الموارد وتخفيض النفقات والذي يبدو مما تقدم أن ميزانية المؤسسة لا تقوم على مبدأ أسبقية الاعتماد على الصرف " وعلى تحديد الاعتمادات للسنة المالية قبل بدايتها الأمر المتبع في الميزانية العامة للدولة والقواعد المالية الحكومية ، وهذا هو المقصود بأن المؤسسة تعد ميزانيتها على النمط التجاري .

إلا أنه على الرغم من هذا الاستقلال التي تتمتع به مؤسسة النقد سواء من الناحية الإدارية أو المالية لا يمنع رقابة الدولة عليها تلك الرقابة التي تتمثل في سلطة وزير المالية في الإشراف عليها وسلطة الإشراف هذه ما هي إلا تطبيقا لفكرة اللامركزية المصلحية التي تقضي برقابة السلطة المركزية على جهة الإدارة اللامركزية تحقيقا للصالح العام وكمقابل لاستقلالها بمباشرة كثير من أوجه نشاطها وتمتعها ببعض اختصاصات السلطة العامة .

٢ - " ٠٠٠٠ وحيث أنه بالنسبة لصفة مؤسسة النقد فقد نصت المادة ٩٩ من قانون إنشائها على أنه بعد أن تقوم المؤسسة بإدارة أية مؤسسة مصرفية يتعين عليها حتى مدة أقصاها ستة أشهر من التاريخ الذي تولت فيه الإدارة أن تطلب من وزير المالية الموافقة على تصفية المؤسسة المصرفية بالطريق الجبري طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة ١٠٠ أو إعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية كما نصت المادة ١٠٠ على الطريقة التي تتم بها التصفية وهي حكم يصدر من المحكمة بناء على طلب المؤسسة وإذا كان ذلك فإن مؤسسة النقد تعد هي صاحبة الصفة في تصفية المؤسسة المصرفية التي تتولى إدارتها أو إعادة الإدارة إليها كل ما في الأمر أنه يجب عليها قبل اتخاذ هذه الإجراءات أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني (١) " .

٣ - " ٠٠ ولئن كانت مؤسسة النقد هي صاحبة الصفة في الدعوى ألا أن مخالفتها لأحكام المادة (٩٩) من قانون إنشائها في شأن الميعاد المتعين عليها خلاله تصفية المؤسسة المصرفية أو إعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية لا يترتب عليه بطلان ذلك أن الإجراءات الواردة بالمادة المذكورة من قبيل الإجراءات التنظيمية اللازمة لسير العمل والتي لا يترتب البطلان جزاء مخالفتها ولو قصد المشرع غير ذلك لنص صراحة على بطلان التصرفات التي تتم بعد المدة المنصوص عليها في تلك المادة " .

(١) كان محامي الحكومة قد دفع بانعدام صفة مؤسسة نقد البحرين في الدعوى تأسيساً على أن وزارة المالية هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بتصفية المؤسسات المصرفية أو إعادة إدارتها للمؤسسة المصرفية ، وقد جاء هذا الدفع محمولاً على سند من المادة ٩٩ ، ١٠٠ من قانون المؤسسة سالف الذكر وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفع وقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة مؤسسة النقد لرفعها على غير ذي صفة .

قاعدة " ٦٦ "

الدعوى رقم (٩٣٩) لسنة ١٩٩٤

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٥/٩/٣٠

- علامات تجارية - تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ حقاً في ملكية العلامة.
- تسجيل العلامة التجارية - أثره - قرينة على الملكية يجوز لصاحب الشأن دحضها .

المحكمة

١ - " نص المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٩١/١٠ يدل على أن تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً بملكية العلامة التجارية ، وإن كان يعد قرينه على ذلك يجوز لصاحب الشأن دحضها . وحيث الثابت من المستند المقدم من المستأنفة ضمن ما قدمته أمام محكمة أول درجة وجود رسالة موجهة إليها من رئيس الوكالات التجارية بالبحرين رداً على استفسارها بأنه قد تم تسجيل الوكالة التجارية الخاصة بالمياه المعدنية (٠٠٠٠٠٠) المملوكة للشركة الإيرانية باسم (٠٠٠٠) وهو يؤكد أن الشركة صاحبة العلامة شركة أجنبية وإذا كان ذلك فإن دفاع المستأنف يكون قد ثبت ، وتتهار بذلك القرينة المستفادة من تسجيل العلامة باسم المستأنف ضده بإعتباره مالكا لها وتحسر عنه الحماية المقررة بقانون الوكالات التجارية " .

قاعدة " ٦٧ "

الدعوى رقم (١٩٤) لسنة ١٩٩٤
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٩٤/٥/١٦

وكالة تجارية - استيراد البضائع من غير الموكل - أثره غير جائز

جمارك - حق إدارة الجمارك في منع استيراد بضائع من غير الوكيل - سنده

المحكمة

١ - " ٠٠٠٠ " حيث أن المادة (٧) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١) رقم ٩٢/١٠ جرى نصها (١) : أ - يستحق الوكيل عمولة تحدد قيمتها بقرار من وزير التجارة على ألا تزيد على ٥% من الثمن عن قطع الغيار التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل ٠٠٠ ب - على أن البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل فللوكيل أن يرجع للموكل للحصول على العمولة وفق ما تم الاتفاق عليه بينهما مما مفاده أن إباحة الاستيراد في شأن البضائع موضوع الوكالة قاصر على أن يكون المستورد حصل عليها عن طريق الموكل أما إن كان استيرادها عن غير طريق الموكل فلا يسوغ للغير هذا الاستيراد إلا أن يكون قطع غيار " .

٢ - " ٠٠٠٠ " وحيث أن دليل الجمارك الذي انطوى على الإعلان الصادر في ١٩٥٠ بتنظيم الجمارك والقرارات الخاصة تضمن في ص ٢٦ أن البضائع التي لها وكيل وحيد بالبحرين ، أن تستورد فقط من الوكيل الوحيد أو بتصريح كتابي منه للغير باستيرادها ، ومفاد ذلك أن الجمارك تراقب تفيد الوكالة التجارية في حدود القانون ولها بالتالي أن تمنع استيراد البضائع التي لها وكيل في البحرين متى كان استيراده على خلاف حكم القانون ومن ثم يكون للمدعى أن يطلب منها منع استيراد الماكينات عن طريق غير الموكل " .

١ - تم تعديل المادة (٧) من المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٩٢ بموجب المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ٩٨ وأصبح نصها كالتالي : =

١ - يستحق الوكيل عمولة تحدد فنتها بقرار من وزير التجارة على ألا تزيد على ٥% من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الوكيل نفسه ، طبقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة

٢ - للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما ، إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار عن طريق الموكل .

٣ - لا يستحق الوكيل أية عمولة من المستهلك عن البضائع التي يستوردها لاستعماله الشخصي كما لا يستحق أية عمولة عن المواد والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها " التجارة العابرة " أو المواد والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تدخل في التصنيع .

٤ - لوزير التجارة طبقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار منه أن يعفى بعض السلع والبضائع من دفع العمولة عليها للوكيل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

قاعدة " ٦٨ "

الدعوى رقم (٦٣٧) لسنة ١٩٩٣

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥

شركة مملوكة للدولة - خضوع عمالها لقانون العمل - أساسه .

المحكمة

" وحيث أن قانون العمل في القطاع الأهلي حدد مجال سريانه في المادة (٢) وأخرج من مجال تطبيقه موظفي ومستخدمي الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعون لنظام الخدمة المدنية والعسكرية .

وحيث أن انحسار تطبيق قانون العمل عن الموظفين والمستخدمين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية وبمفهوم المخالفة تسري على من لا يخضعوا لهذه الأنظمة ، والمستأنف عليها وحده اقتصادية وكونها من أشخاص القانون العام لا يسبغ عليها وصف السلطة العامة وعلاقاتها بعمالها ليست علاقة تنظيمية بل قانونية وتسري عليها بالتالي أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي (١) " .

(١) كان محامي دائرة الشئون القانونية قد دفع بعدم انطباق قانون العمل على العاملين في شركة نفط البحرين الوطنية وساند هذا الدفع بأن الشركة أنشئت بمرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/٩ نص في مادته الأولى على أن تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم شركة نفط البحرين الوطنية ويكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة وذلك وفقا للنظام المرافق وتأخذ نصوص نظام الشركة المرافق " حكم القانون " ويناط بمجلس الإدارة إصدار لوائح مالية وإدارية تدار الشركة وفقا لأحكامها ولم يشر القانون في ديباجته إلى قانون العمل ، وخلص إلى القول أن المشرع رمى أن يكون لهذه الشركة نظامها الخاص المنفصل تماما عن قانون الشركات التجارية وعن قانون العمل ، فوضع للعاملين لائحة خاصة يصدرها مجلس الإدارة .

قاعدة " ٦٩ "

الدعوى رقم (٥٠٢) لسنة ١٩٩٤

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ٩٤/١٠/٣١

الشخص العام اللامركزي - مباشرته نشاطا تجاريا - أثره - مثال .
المحكمة

١ " حيث أن الدولة تبشر نشاطها من خلال الوزارات وإداراتها غير أنه لما تتسم به الإدارة من بطيء وتقصير تتجه الدولة إلى أن تحرر نشاط معين من قيود الإدارة وسبيلها إلى ذلك هو خلق شخص معنوي جديد يعهد إليه بهذا النشاط وبذلك تظهر الشخصية المعنوية العامة داخل الدولة مع ما يترتب عليها من آثار كالحق في إبرام العقود والنقاضي وغير ذلك . فمتى كانت الدولة أخذت بسياسة التدخل في المجالات الاقتصادية وأعمال البنوك والتجارة الداخلية والخارجية وبناء المصانع من أموالها ولحسابها وفقا لسياسة طرح النظام الاقتصادي الحر فإذا أنشأت الدولة شخصا اعتباريا لتولي إحدى هذه المهام أضحي شخصا مرفقيا اقتصاديا وبذلك فلا يحول مباشرة الشخص العام نشاطا تجاريا اعتباره من أشخاص القانون العام . ولما كان ذلك وكان إنشاء الشخص المعنوي بالأسلوب الذي تنشأ به الشركات ومزاويلته أعمالا تجارية لا يحول بينه وبين اعتباره من أشخاص القانون العام ، وحيث أنه لما سلف فإن بنك الإسكان يعتبر من أشخاص القانون العام(١) " .

(١) انظر عكس هذا القضاء من محكمة التمييز في الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٩٦ جلسة ٩٧/٣/٢ القاعدة رقم (٩٦) .

قاعدة " ٧٠ "

الدعوى رقم (٦٢٨) لسنة ١٩٩٢

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٦/١/٢

قرار إداري - صدوره على خلاف القانون - مثال .
حق الإدارة في سحب أو إلغاء قراراتها الإدارية الباطلة - أثره .

المحكمة

" وحيث أنه يبين للمحكمة من استعراض الواقعة أن المستأنف ضدها أقامت دعواها قبل وزارة الأشغال ولجنة المهن الهندسية بطلب الحكم بعدم الاعتراف بقرارها الصادر في ٩١/٣/٢٥ بإلغاء أجازتها كمكتب هندسي وإلزامها بتجديده في الإطار الصادر به عام ١٩٩٠ .

وحيث أنه بالإطلاع على تأسيس شركة " ٠٠٠٠٠ " والمؤرخ في ١/١٩/٨٤ يتبين أن أغراضها تنحصر في مقاولات البناء وتجارة الصباغ والرخام ونحوها وليس من بين أغراضها القيام بالأعمال الهندسية وبالتالي فلا يمكن والحال كذلك اعتبارها من المكاتب الهندسية التي يجوز لها إبداء الاستشارات الهندسية أو مزاوله المهن الهندسية خاصة وأنه لم يثبت من المستندات المقدمة من المستأنف ضدها أن مؤسس هذه الشركة من المهندسين المرخص لهم بمزاولة المهن الهندسية أو المجاز لهم بمزاولة المهن الهندسية التي كانوا يزاولونها قبل إصدار القانون رقم (١٧) لسنة ٨٢ المعدل في شأن تنظيم مزاوله المهن الهندسية وبالتالي فإن إصدار المستأنفين ترخيصا لمزاولة المهن الهندسية لشركة " ٠٠٠٠٠٠ " بمزاولة الهندسة فئة (د) يكون قد صدر على خلاف

القانون ولا تكتسب المستأنف ضدها به حقا أو يضيف عليها مركزا قانونيا جديرا بالاحترام ومن ثم فيحق للجنة سحب قرار القيد أو إلغاءه والعدول عنه في أي وقت متى ثبت مخالفته للقانون (١) . من ثم فإن امتناع المستأنفين عن تجديد الترخيص للمستأنف ضدها يكون قد وقع صحيحا ومتقفا وحكم القانون وبالتالي فالقرار الصادر فيها بتاريخ ١٩٩١/٣/٢٥ قرار صحيح صدر من الجهة المختصة صاحبة الشأن بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا ينتج أثره من تاريخ صدوره وبحدوده التي صدر بها ولا مخالفة فيه للقانون " .

(١) يعتبر موضوع حق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية الفردية غير المشروعة " في أي وقت " من أكثر الموضوعات التي اختلفت فيها وجهات النظر ، فالأوضاع الطبيعية تقتضي أن تتمكن الإدارة من سحب القرارات غير المشروعة في كل وقت لأن الاستقرار في حالة القرارات الإدارية السليمة مرجعه إلى الحقوق والمراكز الشخصية التي تتولد عن تلك القرارات ، فهل يمكن أن يولد القرار الفردي غير المشروع حقا ، وبالتالي يتعين حمايته ؟ فظاهر قضاء حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية أن القرار غير المشروع لا يمكن أن يولد حقا ، وأساس هذا الحكم أن الإلغاء ، أو السحب بالنسبة إلى القرار غير المشروع هو جزء لعدم مشروعيته يسمح للإدارة أن تفعل بنفسها ما يفعله قاضي الإلغاء فيما لو طعن في القرار المعيب أمامه ، لأن واجب الإدارة الأول أن تعمل على سيادة حكم القانون وأن تكون تصرفاتها في نطاقه ، فإذا ما خالفت القانون بحسن نية أو بسوء نية فعليها في كل وقت أن ترجع مختارة إلى حظيرة القانون بتصحيح الأوضاع غير المشروعة . وهذا النهج الذي أنتهجه الحكم وأن كان يعتبر قريبا من الحقيقة في تقريره أن القرار غير المشروع لا يولد حقا كقاعدة عامة ، إلا أن هذا الأمر ليس مطلقا فمرور وقت معقول على بقاء القرار المعيب يولد ثقة مشروعة لدى الأفراد في الوضع المترتب عليه ، وبحوله من مجرد حالة واقعية إلى حالة قانونية تولد حقوقا مشروعة ، فيكون ثمة نوع من التقادم المسقط لعبع المشروعية ، أو من التقادم المكسب لبقاء القرار غير المشروع - فالحق لا يولد عن القرار غير المشروع مباشرة ولكن عن مرور المدة المعقولة التي يتعين بعدها أن تستقر الأوضاع ، حتى لا يفاجأ الأفراد بتغيير الأوضاع المألوفة فجأة ، لا سيما إذا كانوا قد ارتبطت أمورهم على بقاءها . ويؤيد هذا الاتجاه قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري والصيغة التقليدية التي يستعملها في هذا الخصوص تجري على النحو التالي " أما القرارات الفردية ، فلا يجوز سحبها - ولو كانت مشوبة بالإخلال ستين يوما من تاريخ صدورها ، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد يصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار " .

قاعدة " ٧١ "

الدعوى رقم (٤٢٥) لسنة ١٩٩٦

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٦/٩/٣٠

إيجارات - بيوت - الإسكان - عدم خضوعها للإعلان ١٣٧٣/١٤ - أثره .

إيجارات - تقديم بنك الإسكان شاهد واحد لإثبات دعواه - أثره .

المحكمة

١ - " ٠٠٠٠٠٠ " وحيث أن الإعلان رقم ١٤ لسنة ١٣٧٣ هـ والذي يقضي بعدم سماع دعاوى الإيجارات في حالة عدم وجود اتفاقية إيجار مكتوبة قد قصر ذلك على الأملاك التي ليست بيوتاً للسكن الصادر بشأنها الإعلان رقم ١٣٧٣/١٢ هـ على ما يبين من صدر الإعلان الأول وإذا كان ذلك وكانت العين محل النزاع مخصصة للسكن فإنها لا تخضع لأحكام الإعلان سالف الذكر .

٢ " ٠٠٠٠٠٠ " وحيث أن البين من أوراق الدعوى أن البنك المستأنف ضده قد ركن في إثبات دعواه إلى شهادة شاهد واحد اعترضت عليه المستأنفة في لائحة الاستئناف وإذا كان المقرر طبقاً لنص المادة (١١٧) من قانون المرافعات التي تحكم الواقعة أن لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً في أي قضية بالاستناد إلى شاهد واحد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت بينة أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها " .

قاعدة " ٧٢ "

الدعوى رقم (١١٤٣) لسنة ١٩٩٦

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٧/٤/٢٧

- فصل تأديبي - عدم اتباع الإدارة الإجراءات الواردة في نظام الخدمة المدنية -
 - أثره بطلان قرار الفصل
- طلب إعادة الموظف إلى عمله - عدم اختصاص المحكمة بنظره .

المحكمة

١ - " حيث أن الثابت من الرسالة الموجهة من مدير الشؤون المالية والإدارية لدى المستأنفة إلى المستأنف ضده بتاريخ ١٩٩٥/٥/٣ أنه يؤكد سبق علمه بأنه قد تم توقيفه عن العمل من قبل الإدارة منذ فترة وذلك كإجراء تأديبي ولمصلحة العمل وأنه يبلغه بأن الإدارة قررت الاستغناء عن خدماته اعتباراً من تاريخ توقيفه عن العمل وإذا كانت الرسالة قد أشارت إلى قرار وقف المستأنف ضده تأديباً ثم أبلغته بالفصل من تاريخ وقفه فإن المحكمة تستخلص مما تقدم أن الإدارة قد قصدت إلى فصل المستأنف ضده بالطريق التأديبي وإن لم تفصح عن ذلك صراحة في الرسالة إلا أن فحواها قاطع الدلالة على أنها قصدت الطريق المذكور .

٢ - " وحيث أنه طالما انتهت المحكمة إلى أن فصل المستأنف ضده قد تم بالطريق التأديبي ، ومن حيث أنه كان مفاد ما يتضمنه البند (و) من المادة السادسة من نظام الخدمة المدنية رقم ٤٧١ لسنة ٧٩ .

والنشرة رقم ٣٢ الصادرة في ٨/٨/٨٧ والخاصة بالانضباط الوظيفي والتي نظمت المسائل المتعلقة بالتوقيف والفصل من الخدمة انه يتعين إشعار الموظف بإجراء التوقيف عن العمل والفصل من الخدمة ، وان الغرض من هذا الإشعار بالإجراء المقترح إعطاء الموظف فرصة مناسبة للدفاع عن نفسه ضد ذلك الإجراء ويتم ذلك عن طريق إبلاغه بالتحديد والتفصيل عن الأسباب التي دعت إلى اقتراح ذلك الإجراء عن طريق إعطائه معلومات متكاملة تمكنه من تفهم الأسباب وعلى ان تحتوي هذه المعلومات على تقرير الشهود والوثائق وتقارير التحقيق والمواد المرتبطة بأي سجل سابق أو إجراء يعتبر كجزء ذي علاقة بجوهر الإجراء الحالي مع تحديد فترة مناسبة للموظف حتى يتمكن من إعداد الرد .

لما كان ذلك وكان مدير الشئون الإدارية والمالية بوزارة (٠٠٠٠) قد وجه إخطارا للمستأنف ضده في ٩٥/٥/٣ يخطر فيه بأن الإدارة قررت الاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ توقيفه عن العمل وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعطاء المستأنف ضده أية معلومات عن الشهود أو أن تحقيقات قد أجريت بشأن ما أسند إليه ومن ثم يكون القرار الصادر بفصل المستأنف ضده قد صدر قبل اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها الفقرة (و) من المادة السادسة سالفه البيان رغم كونها إجراءات جوهرية تؤثر في سلامته لما تتضمنه من ضمانات مقررة للموظف بما يبطل القرار الصادر في حق المستأنف ضده .

٣ - " ٠٠٠٠٠٠ ومن حيث انه عن طلب إعادة المستأنف ضده للعمل فانه لما كان هذا الطلب مما يخرج عن ولاية المحاكم فتقضي المحكمة من ثم بعدم اختصاصها بنظره (١) " .

(١) وضع هذا الحكم مبدأ عام في تحديد سلطة قاضي الإلغاء ، فدعوى الإلغاء تستهدف إلغاء القرار الإداري المعيب ، ومن ثم كان عمل قاضي الإلغاء ينحصر في إلغاء القرار الإداري المعيب إذا ما ثبت عدم مشروعيته فحسب ، فليس له أن يعدل القرار المعيب أو أن يستبدل به قرارا جديدا ، أو أن يصدر أوامر للإدارة لأن كل هذا يتنافى مع مبدأ فصل السلطات الذي حرص الدستور على تأكيده ، وكثيرا ما يخلط المتقاضون والمحامون بين سلطة الإلغاء التي يتمتع بها قاضي الإلغاء ، وبين حق إصدار أوامر معينة للإدارة .

قاعدة " ٧٣ "

الدعوى رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٦
محكمة الاستئناف العليا المدنية
جلسة ١٩٩٧/٩/١٦

إيجار - مناطق صناعية - استغلال الأرض في غير الغرض الذي استأجرت
من أجله - أثره .

المحكمة

" وحيث أنه لما كان العقد المبرم بين وزارة التنمية والصناعة والمستأنف ينص في المادة (٢) فقرة ح أنه يجب عدم استعمال الأرض المؤجرة لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بموافقة خطية من الحكومة ، كما تنص أيضا في الفقرة (د) من نفس المادة على أنه يجب على المستأجر عدم إحداث أضرار في الأرض المؤجرة وكذلك عدم الإقدام على أي عمل من شأنه مضايقة الحكومة أو مستأجري الأرض المجاورة وكذلك عدم القيام بعمليات ينتج عنها نفث غازات سامة أو دخان أو أبخرة تكون فيها أضرار على الأرواح أو الممتلكات المجاورة وحيث أن المستأنف قد خالف شروط والتزامات العقد المبرم بينه وبين الوزارة المستأنف ضدها من حيث استغلاله للأرض موضوع الدعوى لأغراض غير المنصوص عليها في اتفاقية الإيجار وبدون موافقة خطية من الجهة المختصة حيث أن الترخيص الممنوح له من قبل المستأنف ضدها هو استغلال الأرض موضوع الدعوى كمستودع وليس كمصنع لتقطيع وتعبئة المصران وتنظيف الجلود وعليه يكون الحكم الابتدائي إذ قضى بفسخ العقد يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون يتعين تأييده .

قاعدة " ٧٤ "

الدعوى رقم (١٢٥٣) لسنة ١٩٩٧

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٨/١/٢٨

إثبات / محرر رسمي - الصورة الضوئية غير الرسمية لمحرر رسمي -
حجته .

قرار إداري سلبي - رفض الترخيص بمزاولة مهنة الطب - مثال

المحكمة

١ " ٠٠٠٠ " وحيث أنه بالنسبة لصورة شهادة التقرير المقدم من المستأنف فهي صورة ضوئية غير رسمية لورقة رسمية فلا حجية لها في الإثبات إذ الحجية قاصرة على أصل المحررات الرسمية وصورها الرسمية كتابية كانت أم فوتوغرافية وبالقدر الذي تهتدي فيه إلى الأصل عملاً بأحكام قانون الإثبات .

٢ " ٠٠٠٠ " حيث أن المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٧) قد أوجبت على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أن يقدم طلباً يرفق به مستندات معينة من بينها ما يفيد نجاحه في الاختبارات المحلية أو المقابلات الشخصية التي تنظمها وزارة الصحة لتقييم مستواه فنياً ومهنياً طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الصحة وشهادة تزكية من النقابة أو الجمعية التي يعمل بها أو ينتمي إليها ، وإذا كانت المحكمة قد التفتت عن الشهادة المقدمة من المستأنف في شأن تقييم أدائه وكانت الشهادة المقدمة منه الصادرة من (٠٠٠) لا تصلح بينة لتقييم مستواه فنياً ومهنياً باعتبارها صادرة من جهة أجنبية بينما يشترط طبقاً

لنص المادة سالفة الذكر تقديم ما يفيد نجاح المستأنف في الاختبارات المحلية والمقابلات الشخصية التي تنظمها الوزارة أي وزارة الصحة البحرينية لتقييم مستواه الفني والمهني ، كما أن شهادة التزكية المقدمة من المستأنف والصادرة من جمعية البحرين الطبية فضلا عن أنها تالية على القرار والحكم والمطعون فيهما فإنها لا تغني عن الشهادة المقصودة بالنص سالف الذكر ، وإذ كان ذلك فإن المستأنف يكون قد أخفق في تقديم المستندات المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب ويكون قرار المستأنف ضدها برفض الطلب صحيحا يتعين تأييده " .

قاعدة " ٧٥ "

الدعوى رقم (٣٦١) لسنة ١٩٩٨

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٨/٥/٢٠

إصابة عمل - صدور حكم نهائي بتحديد نسبة العجز - أثره .

المحكمة

" وحيث أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم الجاري تنفيذه أنه قطع في أن الإصابة التي لحقت بالمستأنف هي إصابة عمل ونسبة العجز الذي تخلف عنها هو ٤٠% ولما كان ذلك الحكم قد غدا نهائيا وحجة على الكافة فإنه لا يجوز المساس بحجيته ويتعين تنفيذه بما تضمنه من أحكام بما مؤداه عدم جواز إعادة فحص المستأنف توصلا إلى مدى حصول تغيير في إصابته أو نسبة العجز التي لحقته والتي حسمها الحكم سالف الذكر ويكون ذلك بدعوى مبتدأه تقيمها المستأنف ضدها أن شاءت ومن ثم يتعين إجابة المستأنف إلى طلباته والقضاء بتنفيذ الحكم الصادر له وذلك بإلزام المستأنف ضدها بسداد المعاش الشهري المقضي به اعتبارا من تاريخ التوقف " .

قاعدة " ٧٦ "

الدعوى رقم (١١٣٧) لسنة ١٩٩٨

محكمة الاستئناف العليا المدنية

جلسة ١٩٩٨/١٠/٣١

إعارة - مدة خدمة - مثال .

اشتراكات التقاعد - كيفية احتسابها على الموظف المعار .

معاش تقاعدي - احتسابه على أساس متوسط الراتب للسنتين الأخيرتين

السابقتين لتاريخ التقاعد - مثال .

المحكمة

١ - " وحيث أنه على ما جرى به نص المادة الرابعة من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والفقرة السابعة من المادة الثالثة من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢) لسنة ١٩٧٩ بتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في تسديد اشتراكات التقاعد أن المدة التي يقضيها الموظف في الوظيفة المعار إليها تدخل في حساب مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد وأنه خلال السنة التي تمت فيها الإعارة يكون اقتطاع الاشتراكات على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في شهر يناير وهو في خدمة الحكومة ويستمر الاقتطاع بهذا المعدل حتى نهاية ديسمبر من هذه السنة بصرف النظر عما قد يطرأ على الراتب من تعديل بالزيادة أو النقصان خلال السنة وفي السنوات التالية للسنة التي تمت فيها الإعارة يكون اقتطاع الاشتراكات على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف في شهر يناير من كل سنة في الجهة المعار إليها بصرف النظر عما قد يطرأ على الراتب من تعديل خلال مدة السنة " .

٢ - " ٠٠٠٠٠ وحيث أنه من المقرر بالمادة (٢٠) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٢ أن يسوى المعاش التقاعدي للموظف بواقع جزء واحد من خمسين جزء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد وإذا كان المقصود بهذا الراتب حسبما هو معروف بالفقرة (هـ) من المادة الأولى من ذات القانون بمتوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد مقسوماً على (١٢) وأن البين من الأوراق أن المستأنفة لم تكن طوال مدة السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد في خدمة المستأنف ضدها الأولى وحدها " الجهة المعارضة منها " إنما كانت في جزء منها تحت خدمة الجهة المعارضة إليها وبراتب وصل إلى -/ ٨٢١ دينار وحيث أن الراتب الأساسي الأخير الذي يسوي المعاش التقاعدي للموظف على أساسه هو متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد وإذا كان تاريخ تقاعد المستأنفة هو ١٤/٩/١٩٩٥ وراتبها الأساسي الشهري في السنتين الأخيرتين يتراوح ما بين ٧٩٦ ، ٨٢١ ، ٥٨١ دينار طبقاً لما هو ثابت بتقرير الخبير فإنه يتعين على المستأنف ضدها تسوية معاش المستأنفة التقاعدي على أساس متوسط راتبها في هاتين السنتين " .

قاعدة " ٧٧ "

الطعن رقم (٦) لسنة ١٩٩٠

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٠/٥/٢٧

تقاضي - الأصل فيه الإلتزام بنظام التقاضي على درجتين . خروج المشرع على هذا الأصل يقدر بقدره بإعتباره استثناء لا يجوز التوسع فيه . مثال بشأن تظلم في قرار صادر من لجنة التقاعد العسكري بوزارة المالية .

المحكمة

إن الأصل في نظام التقاضي هو إتباع الإجراءات المعتادة في رفع الدعاوى والإلتزام بنظام التقاضي على درجتين فإذا ما خرج المشرع على هذا الأصل لإعتبارات معينة فإن هذا الخروج يقدر بقدره بإعتباره استثناء لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك وكان المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٦ في المادتين ٤٧ ، ٤٨ منه قد رسم طريق التظلم أمام محكمة الاستئناف العليا - عند المنازعة في قرارات لجنة التقاعد العسكري - بالمخالفة للأصل سالف الذكر فإن سلوك هذا الطريق يقتصر على المنازعة في المسائل التي ناطها القانون باللجنة المذكورة وهي حسب نص المادة (٤٧) المشار إليها (تسوية الحقوق التقاعدية بتحديد مقدارها وأسماء المستحقين في كل حالة) وبذلك تخرج المنازعة في أصل إستحقاق المعاش والأسس القانونية التي يجري عليها إحتمسابه عن هذا الطريق الاستثنائي وتظل خاضعة لإجراءات التقاضي المعتادة وإذا كان الطاعن يؤسس تظلمه على أن اللجنة قد أخطأت القانون فيما ذهبت إليه من رفض تقرير معاش تقاعدي له وهي منازعة تتعلق بأصل إستحقاق المعاش فإنه يكون قد تنكب الطريق القانوني للتقاضي وهو إجراءات الدعوى العادية وليس طريق التظلم أمام محكمة الإستئناف ، ولا يغير من ذلك أن لجنة التقاعد قد تعرض لبحث أصل إستحقاق المعاش كمسألة عارضة أثناء بحث التسوية - كما هو الحال في النزاع المائل - فليس من شأن ذلك أن يخرج المنازعة من الإجراءات المعتادة

للتقاضي ما دام القانون لم يعط اللجنة إختصاصا أصيلا في هذا الشأن وقصر إختصاصها على تسوية الحقوق بتحديد مقدارها وأسماء المستحقين على ما سلف البيان ، لما كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر ومضت في نظر التظلم دون أن تفتن إلى أن المنازعة في أصل إستحقاق المعاش ليس سبيلها التظلم من قرار اللجنة فإنها تكون قد خالفت القانون في قاعدة أصولية في نظام التقاضي تتعلق بالنظام العام تطبقها المحكمة من تلقاء نفسها بغير حاجة إلى إثارة أعمالها من الخصوم " .

قاعدة " ٧٨ "

الطعن (٢١) لسنة ١٩٩١

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩١/١٠/٢٧

١ - قانون التجارة - (أ) المادة ٦١ منه ، عدم جواز التجاء التاجر إلى التضليل بقصد إنتزاع عملاء تاجر آخر أو مزاحمته . التشابه بين اسمين تجاريين يعتبر منافسة غير مشروعة إذا كان من شأنه إيجاد لبس لدى الجمهور واجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى ، تقدير هذا اللبس يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام قد بني على أسباب سائغة .
(ب) التشابه بين إسمي محلين تجاريين الذي يوقع الشخص العادي في اللبس والغلط تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة ولا تنطبق عليه أحكام لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة ١٩٩٥ .

٢ - محاماة - تمثيل وزارة الدولة للشئون القانونية للوزارات وجهات الحكومة أمام المحاكم ليس من أعمال المحاماة التي تقرر المحكمة مقابل أتعاب لها .

المحكمة

"١- (أ): لا يجوز للتاجر طبقا لنص المادة (٦١) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧ إن يلجأ إلى طريقة تنطوي على التضليل قاصدا بذلك أن ينتزع عملاء تاجرا آخر أو يزاحمه .

ولما كان الطاعن ضمن لائحة دعواه قرر أنه علم بقرب افتتاح المطعون ضده الثاني محلا تجاريا باسم ٠٠٠٠ قريبا من محله المسمى ٠٠ وأن ذلك يؤدي إلى حدوث الإلتباس بينهما وكان التشابه بين اسمين تجاريين يعتبر منافسة غير مشروعة إذا كان من شأنه إيجاد لبس لدى الجمهور واجتذاب عملاء

إحدى المنشأتين للأخرى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما يدعيه الطاعن من تشابه بين الإسمين لا يخدم الشخص العادي ولا يوقع في اللبس والغلط وأن بإمكانه أن يميز بين الإسمين ، فما استخلصه الحكم في هذا الخصوص مما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية ويعد سائغا ويكفي لحمل قضائه .

(ب) لما كان النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الثاني ينحصر ، حسبما جاء بلائحة الدعوى ، في حدود تشابه بين إسمي محليهما التجاريين على نحو قرر الطاعن أنه يوقع الشخص العادي في اللبس والغلط وهو ما تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة ، فإنه لا ينطبق عليه أحكام لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة ١٩٩٥ لإختلافه عن علامة الخدمة التي سجلها الطاعن .

٢ - إن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم بها على الخصم الذي خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة عنه ، ولما كانت المطعون ضدها الأولى لم تحضر محاميا للمرافعة عنها أمام محكمة أول درجة إنما حضر عنها مندوب من وزارة الدولة للشئون القانونية التي تمثلها قانونا فإنها من ثم لا تستحق مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التي حكم لها بها " .

قاعدة " ٧٩ "

الطعن (٤٤) لسنة ١٩٩١

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩١/١١/١٠

وكالة تجارية - عدم سريان أحكام قانون الوكالات التجارية بشأن إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن قد تم تسجيل الوكالة طبقاً للتنظيم الذي وضعه .

المحكمة

" ٠٠ مؤدى نص المادة (١٤) من قانون الوكالات التجارية على ألا يعتد بأية وكالة غير مسجلة ، عدم سريان أحكامه بشأن إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن قد تم تسجيل الوكالة طبقاً للتنظيم الذي وضعه، ولما كانت وكالة الطاعن عن المطعون ضدها لم يتم تسجيلها فلا محل لأعمال أحكام ذلك القانون في النزاع القائم بشأن إنهائها ، وإذا كان الحكم قد قضى بفسخ عقد الوكالة بناء على ما خلص إليه بأسباب سائغة لها أصولها الثابتة في الأوراق من أنه قد إنتهى بموجب شروطه وما تم من إجراءات فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور أو الفساد في الاستدلال لا يكون له محل " .

قاعدة " ٨٠ "

الطعن (٩٢) لسنة ١٩٩٢

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٣/٢/١٤

١ - وكالة - تعويض - عقد - الوكالة التجارية عقد غير لازم ، للموكل سحب الوكالة وللوكيل التنحي عنها في أي وقت سواء كان العقد محدد المدة أم كان غير محدد المدة ، كل ما يترتب للطرف الآخر حقه في التعويض إن كان له مقتض فضلًا عن الجزاء الذي حدده القانون .

٢ - دعوى - محكمة الموضوع - تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة وجوب إعطائها التكيف الصحيح (مثال بشأن طلب شطب قيد وكالة تجارية والحكم بانتهائها) .

المحكمة

١ - إن المرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها لم يخرج بالوكالة التجارية عن طبيعة الوكالة بصفة عامة باعتبارها عقداً غير لازم مما مقتضاه أن يكون للموكل سحب الوكالة وللوكيل التنحي عنها في أي وقت سواء كان العقد محدد المدة أم كان غير محدد المدة ، وهو ما يؤكد نص المادة (١٧٣) من قانون العقود ونص المادتين الثامنة والتاسعة من قانون الوكالات التجارية المشار إليها عندما ألزمت الموكل الذي يسحب الوكالة أو الوكيل الذي يتنحي عنها في وقت غير مناسب أو بسبب عذر غير مقبول بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي تصيبه بسبب ذلك ، ومؤدى هذا أن سحب الوكالة التجارية أو التنحي عنها يتم بالإرادة المنفردة للموكل أو الوكيل في أي وقت ولو لم يوجد المبرر لذلك وكل ما يترتب للطرف الآخر هو حقه في التعويض أن كان له مقتض فضلًا عن الجزاءين المنصوص عليهما في المادة (١٧) من ذلك القانون .

ولا يقدح في ذلك أن المادة السابعة منه لم تجز لأحد المتعاقدين إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر الانتهاء إذ لا يصح تفسير هذا الحكم بمعزل ولا بما يتناقض مع باقي أحكام القانون فإذا ما تحددت للوكالة مدة فإنها تنتهي طبقاً للقواعد العامة بانتهاء أجلها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما نص عليه في البند السابع من عقد الوكالة المبرم بين الطرفين صلاحيته لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائياً لمدة سنة أخرى إذا لم يتم الإخطار بانتهائه قبل ثلاثة أشهر وأن عدم مجادلة الطاعن في استلامه هذا الإخطار في الميعاد يتحقق به إنهاء العقد الذي تجددت مدته وكان استخلاص الحكم على هذا النحو مقبولا وسائغا ولا ينافي أحكام القانون وما ساقه الحكم يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبب لا يكون له محل .

٢ - المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها ، لما كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدها بطلب شطب قيد وكالة الطاعن عنها لانتهاء مدتها وإخطاره بذلك في الميعاد المتفق عليه في العقد المبرم بينهما ونازعها الطاعن في ذلك وبأن الوكالة لا زالت مستمرة وإذا حصل الحكم المطعون فيه بما للمحكمة من سلطة فهم الواقع أن النزاع في حقيقته يدور حول انتهاء الوكالة ، وكان لا يتأتى شطب قيد الوكالة بغير حسم هذا النزاع وهو ما فصلت فيه المحكمة فإن نعي الطاعن بأن المحكمة عدلت طلبات المطعون ضدها يكون غير سديد .

قاعدة " ٨١ "

الطعن (٤) لسنة ١٩٩٣

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٣/٢/٢٨

ملكية - تقادم - تملك أراضي الدولة بالحيازة - مناطه - وضع اليد على العقار
بنية التملك في ظهور وهدوء لمدة ستين سنة .

المحكمة

" لما كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع النزاع كانت من الأراضي المملوكة للدولة قبل تسجيلها بالوثيقة رقم ٠٠٠٠ فإن إلغاء تسجيلها لما تبين من تداخل الأملاك في هذه المنطقة استعادت وضعها الأصلي باعتبارها من الأراضي المملوكة للدولة والتي يحق لأفراد الناس تملكها بالحيازة ولما كان الثابت من المعاينة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى ومن أقوال شاهدي الطاعنين أمامها أنهم يضعون يدهم عليها بنية تملكها في ظهور وهدوء دون منازعة من أحد منذ أكثر من ستين سنة فقد آلت ملكيتها لهم بالحيازة " .

قاعدة " ٨٢ "

الطعن (١٨) لسنة ١٩٩٣

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٣/٥/٢

١ - اختصاص - قضاء مستعجل - قرار إداري - القضاء المدني في النظام القضائي لدولة البحرين له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي . بما مؤداه أن يكون القضاء المستعجل مختصا بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية .

٢ - قرار إداري - قضاء مستعجل - بطلان - اكتساب القرار الإداري الباطل حصانة تعصمه من الإلغاء ، لا يختص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه لما في ذلك من مساس بأصل الحق (مثال) .

المحكمة

١ - " لما كان القضاء المدني في النظام القضائي لدولة البحرين له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي ومنها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية فإن القضاء المستعجل بحسبانه فرعا من القضاء العادي يكون مختصا بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بهذه القرارات ، ولئن كان الحكم بإلغاء القرار الإداري الباطل أو الحكم بعدم الاعتداد به يعتبر حكما موضوعيا يخرج بطبيعته عن اختصاص القضاء المستعجل فإن له أن يأمر بوقف تنفيذ القرار بصفة مؤقتة إذا كان ظاهره البطلان ومن المرجح الغاؤه عند البت في أمره من محكمة الموضوع .

٢ - لما كانت المادة (١٥) من القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥ قد حددت الطريق لعرض النزاع بشأن صحة القرار الصادر بسحب جواز السفر على محكمة الموضوع بالتظلم منه أمام المحكمة الكبرى في خلال أسبوع من تاريخ الإخطار به وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أنها تظلمت من قرار سحب جوازها في هذا الميعاد فإنه يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ويصبح الأمر بوقف تنفيذه فيه مساس بأصل الحق مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تأثير لما أورده في أسبابه من تقرير قانوني خاطئ".

قاعدة " ٨٣ "

الطعن (٤٢) لسنة ١٩٩٣

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٣/٩/١٩

١ - مسئولية - قرار إداري - السبب المبرر للقرار التأديبي - قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة حسب تقديرها لتوقيع الجزاء ، لا رقابة للقضاء متى كانت النتيجة التي إنتهى إليها قرارها له أصول ثابتة .

٢ - مسئولية . اختلاف المسؤولية الإدارية عن المسؤولية الجنائية ، فاتهم الموظف بجريمة لا تتفق مع مقتضيات السلوك الوظيفي يجيز لجهة الإدارة أن تتخذ سببا مبررا لمجازاته تأديبيا دون انتظار لنتيجة محاكمته عن جريمته لا يؤثر في مشروعية هذا السبب القضاء بعد ذلك ببراءته .

المحكمة

١ - " لما كان إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها أن يكون قد قام بعمل في ذات الدعوى المطروحة عليه يكشف عن وجهة نظره فيها . فإن سبق اشتراك القاضي في نظر الدعوى الجزائية المتعلقة بتهمة الشروع في السرقة التي نسبت إلى الطاعن لا يحول دون صلاحيته لنظر الدعوى الماثلة المتعلقة بصحة القرار التأديبي الصادر بفصله من وظيفته حتى وإن كانت الإدارة قد اتخذت من هذا الإتهام مبررا لقرارها وذلك لاختلاف الدعويين في موضوعهما وفي الأساس القانوني لكل منهما .

٢ - إن نظام الخدمة المدنية رقم (٤٧١) المؤرخ ١٩٨٧/٨/٣ المعمول به والصادر من ديوان الموظفين في حدود اختصاصاته طبقا لقانون إنشائه يوجب على الموظف أن يقوم بواجبات وظيفته على أكمل وجه وأن يتحلى بالأمانة والثقة والأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة والولاء التام

للحكومة . فإذا أخل بشيء من ذلك فإنه يرتكب مخالفة إدارية تسوغ تأديبه بالجزاء المناسب الذي قد يصل إلى حد الفصل من الوظيفة حسب تقدير الجهة الإدارية التي يتبعها استرشادا بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بذلك النظام وطبقا للإجراءات المبينة به وإذا كان القرار التأديبي كغيره من القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها حسب تقديرها لأهمية هذه الحالة بغير تعقيب من القضاء طالما كانت النتيجة التي إنتهى إليها قرارها مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة .

٣ - لما كانت المسؤولية الإدارية التي تتعلق بمدى إخلال الموظف بواجبات وظيفته تختلف عن المسؤولية الجنائية المقررة طبقا لأحكام قانون العقوبات فإن إتهام الموظف بجريمة لا تتفق مع مقتضيات السلوك الوظيفي يشكل في ذاته واقعة مادية لها دلالتها في تقدير سلوكه فلا تثريب على الإدارة إذا اتخذتها سببا مبررا لمجازاته تأديبيا دون انتظار لنتيجة محاكمته عن جريمته أمام المحكمة المختصة . ولا يؤثر في مشروعيته هذا السبب القضاء بعد ذلك ببرأنته للشك الذي يفسر في المحاكمة الجنائية لصالح المتهم .

٤ - البين من الأوراق أن القرار الصادر بفصل الطاعن قد إقترحه رئيسه المباشر لاتهامه بالشروع في السرقة بعد أن ظل موقوفا عن العمل مدة تقارب العام دون انتهاء محاكمته عن جريمته أمام المحكمة المختصة وذلك لحاجة العمل إلى شغل وظيفته ، ووافق عليه مدير الإدارة التي يتبعها واعتمده الموظف المختص بديوان الموظفين طبقا للقواعد والإجراءات المقررة بنظام الخدمة المدنية سالفة الذكر فإن القرار يكون قائما على سبب مشروع يبرره وصادرا ممن يملكه " .

قاعدة " ٨٤ "

الطعن (٤) لسنة ١٩٩٤

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٤/٣/٢٧

١ - وكالة - تظلم - لا يجوز شطب قيد الوكالة التجارية إلا إذا تخلف أحد شروط القيد أو ثبت أنه تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي أو كانت هناك أسباب جوهريّة تقتنع بها الإدارة المختصة . قرارات الإدارة في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء إذا جرى التظلم منها أمامه .

٢ - وكالة - حكم - تمييز - قوة الأمر المقضي - تظلم - لا يجوز استعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد . بما مؤداه . أن نعي الوكيل على الحكم برفض تظلمه من شطب قيد وكالته التجارية بعد أن قضى برفض طلبه إلغاء قيدها باسم الوكيل الجديد بحكم بات - لن يحقق له إلا مصلحة نظرية .

المحكمة

١ - إنه وإن كانت المادة (١٨) من المرسوم بقانون ٢٣ لسنة ١٩٧٥ بشأن الوكالات التجارية لا تجيز للمطعون ضدها الأولى شطب قيد الوكالة إلا إذا تخلف أحد شروط القيد أو ثبت أنه تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . وكانت المادة (١٧) من القانون لا تجيز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي أو كانت هناك أسباب جوهريّة تقتنع بها الإدارة المختصة . فإن قرارات الإدارة في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء إذا جرى التظلم منها أمامه (١) .

(١) إن النص على حق الإدارة في شطب الوكالة إذا كانت هناك " أسباب جوهريّة " تقتنع بها الإدارة المختصة " يعني أن المشرع منح الإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ مثل هذا القرار . والسلطة التقديرية يقوم جوهرها على الإطلاق فهي تأبى التقيد بالنسبة للعنصر الذي تلازمه =

٢ - لما كان قيد الوكالة باسم الطاعنة قد انتهت مدته في ٠٠٠٠٠٠ كما أنه لا سبيل إلى إعادة قيدها باسمها بعد أن قضى برفض طلبها إلغاء قيدها باسم الوكيل الجديد بحكم بات ، مع عدم جواز استعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل واحد طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون ، فإنه لا يجدي الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه برفض تظلمها من شطب قيد وكالتها إذ أنه أياً كان وجهة الرأي فيه لن يحقق لها إلا مصلحة نظرية لا يؤبه بها .

= وبالتالي فهي إما موجودة أو غير موجودة ، وبهذا المعنى تكون الإدارة في ممارستها للسلطة التقديرية بمنجاة من كل رقابة قضائية إلا إذا دفع بأن الإدارة قد استعملت سلطتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع أو لم يجعله المشرع من اختصاصها ، فتكون الإدارة قد خرجت عن نطاق التقدير المتروك لها .
والإدارة في هذا الصدد عليها التزاماً قانونياً وهو أن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال للقيام بهذا التقدير وأن تجريه بروح موضوعية ، وبعبارة أخرى الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه ، ومقتضى ذلك أن القضاء لا يتعرض لتقدير الإدارة في ذاته ، ولكن للظروف التي أحاطت به . فإذا تبين له أن تلك الظروف لا يمكن معها إجراء تقدير سليم تكون الإدارة قد خرجت على التزام قانوني .

قاعدة " ٨٥ "

الطعن (٤١) لسنة ١٩٩٤

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٤/٥/٢٩

وكالة - تعويض - شرط قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات أو تجديد قيدها إن تكون علاقة الوكالة قائمة وقتئذ بين الموكل والوكيل . الوكالة عقد غير لازم ، للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة . لا يكون للطرف الآخر غير المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى - مؤدى ذلك - استحالة إعادة قيد الوكالة رغم إرادة الموكل (مثال) .

المحكمة

لما كان مفاد نص المادة (١٣) من قانون الوكالات التجارية أنه يتعين لصحة قيد الوكالة في سجل الوكالات أو تجديد قيدها فيه أن تكون علاقة الوكالة قائمة وقتئذ بين الموكل والوكيل ، وكان هذا القانون أو قانون التجارة فيما وضعه من تنظيم للوكالة التجارية لم يخرجها بها عن طبيعة الوكالة بصفة عامة باعتبارها عقد غير لازم يجوز للموكل سحبها كما يجوز للوكيل التنحي عنها في أي وقت بإرادته المنفردة ولا يكون للطرف الآخر غير المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى وفقا لنص المادتين ٨ و ٩ من قانون الوكالات التجارية والمادتين ١٧٢ و ١٧٣ من قانون التجارة لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكالة المطعون ضدها الأولى قيدت في سجل الوكالات بناء على عقد الوكالة المبرم بينها وبين الشركة الموكلة بتاريخ ٠٠٠٠٠ بعد أن أنكرت المطعون ضدها الثانية وكالة الطاعن ونفت إرتباطه معها بعقد يخوله الإنفراد بتوزيع منتجاتها في البحرين ، فإنه لا يجدي الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعواه بصحة قيد وكالته وشطب قيد وكالة المطعون ضدها الأولى إذ أنه أيا كان وجه الرأي فيه لن يحقق له إلا مصلحة نظرية لا يؤبه بها طالما أنه يستحيل إعادة قيد وكالته رغم إرادة الشركة الموكلة ."

قاعدة " ٨٦ "

الطعن (٧٦) لسنة ١٩٩٤

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٤/١٠/١٦

١ - - بنوك - سلطة مؤسسة نقد البحرين في تمثيل المؤسسة المصرفية التي تقوم بإدارتها طبقا لنص المادة (٩٣) من قانون إنشائها • تستمد من القرار الذي يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على ذلك ، بما لزمه ، بقاء هذه السلطة طالما لم يصدر قرار من الوزير المذكور بإعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية أو يحكم بتصفيتها •

٢ - بنوك - إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها للمؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها • إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة •

٣ حق - بنوك - توافر الأسباب التي من أجلها يجوز وضع المؤسسة تحت إدارة مؤسسة نقد البحرين • الحق في الطعن عليها قاصر على تلك المؤسسة •

المحكمة

١ - " لما كانت المطعون ضدها الثانية تستمد سلطتها في تمثيل المؤسسة المصرفية التي تقوم بإدارتها طبقا لنص المادة (٩٣) من قانون إنشائها من القرار الذي يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على ذلك ، فإن هذه السلطة تبقى لها طالما لم يصدر قرار من وزير المالية بإعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية أو يحكم بتصفيتها وفقا لنص المادتين ٩٩ ، ١٠٠ من هذا القانون •

٢ - ما نصت عليه المادة (٩٩) سالف الذكر من أنه يجب على المطعون ضدها الثانية أن تطلب من الوزير خلال ستة أشهر من توليها إدارة المؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة .

٣ - مفاد نص المادة (٩٤) من القانون سالف الذكر أن الحق في الطعن في مدى توفر الأسباب التي من أجلها يجوز وضع المؤسسة المصرفية تحت إدارة مؤسسة نقد البحرين قاصر على تلك المؤسسة وحدها دون غيرها ومن ثم فإنه لا يحق للطاعن أن يثير ثمة منازعة في هذا الخصوص " .

قاعدة " ٨٧ "

الطعن (١٥٥) لسنة ١٩٩٤

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٤/١٢/١٨

١ - وكالة - توافر الشخصية الاعتبارية المستقلة لمؤسسة نقد البحرين • لا ينفي عنها كونها إحدى المؤسسات الحكومية ، بما لزمه ، جواز تمثيلها أمام المحاكم بوزارة الدولة للشئون القانونية •

٢ - بنوك - إلزام مؤسسة نقد البحرين لأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من توليها إدارة المؤسسة المصرفية الموافقة على تصفيتها أو إعادة الإدارة لها • إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة •

٣ - مصاريف - محاماة - مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى - أن يكون المحكوم له قد أحضر محاميا للمرافعة عنه • بما مؤداه أن ترفع وزارة الدولة للشئون القانونية عن إحدى جهات الحكومة - لا تستحق عنه مقابلا لأتعاب المحاماة •

المحكمة

(١) " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله منع المدعى من العودة إلى رفعها على المدعى عليه فإن محكمة الدرجة الأولى تستنفذ بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى • وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها " مؤسسة نقد البحرين " هي صاحبة الصفة في الدعوى خلافا لما قضى به الحكم الابتدائي ثم تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون •

ما كانت المطعون ضدها مؤسسة نقد البحرين رغم مالها من شخصية اعتبارية مستقلة لا تعدو أن تكون إحدى المؤسسات الحكومية فيصح تمثيلها أمام المحاكم بوزارة الدولة للشئون القانونية •

(٢) إن ما نصت عليه المادة (٩٩) من قانون إنشاء المطعون ضدها "مؤسسة نقد البحرين" من أنه يتعين عليها في فترة أقصاها ستة أشهر من التاريخ الذي تولت فيه إدارة المؤسسة المصرفية أن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على تصفيتها أو إعادة الإدارة لها لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا لم يضع المشرع جزاءا على مخالفته ولا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطة المطعون ضدها في الإدارة .

(٣) إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توكيل إحدى جهات الحكومة محاميا للحضور عنها أمام المحكمة وأنابتها وزارة الدولة للشئون القانونية لتمثيلها لا تستحق عنه مقابلا لأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التي يحكم لها بها " .

قاعدة " ٨٨ "

الطعن (١٨٩) لسنة ١٩٩٥

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٥/٤/٢

١ - بنوك - تصفية - إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها للمؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها • إجراء تنظيمي لم يضع المشرع جزاءا على مخالفته ولا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة •

المحكمة

" ما نصت عليه المادة (٩٩) من قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين من أنه يتعين عليها في فترة أقصاها ستة أشهر من التاريخ الذي تولت فيه إدارة المؤسسة المصرفية أن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على تصفيتها أو إعادة الإدارة لها ، لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا لم يضع المشرع جزاءا على مخالفته ولا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطة تلك المؤسسة في الإدارة " •

قاعدة " ٨٩ "

الطعن (١٧) لسنة ١٩٩٥

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٥/٥/٢١

١ - نزع ملكية - حكم - خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت نزاعها أو إن الاستيلاء تم بموافقة المالك • استيلاء على ملك الغير لم يتم وفقا لحكم القانون • انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة • لا يعيبه عدم سلامة الأسباب التي أقيمت عليها •

٢ - ملكية - غصب - قانون - استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة • يعتبر بمثابة غصب •

٣ - ملكية - حق - دعوى - تقادم - غصب - حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال - بما مؤداه عدم سقوط دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبة بالتقادم •

٤ - ملكية - دعوى - تقادم - غصب - التزام - مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب - تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ، فلا تسقط بالتقادم •

المحكمة

"البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار موضوع الدعوى وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت نزاعها أو أن ذلك تم بموافقة المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى أن استيلاء الطاعنة على ملك المطعون ضده لم يتم وفقا لحكم القانون فإنه يكون

قد إنتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون بصرف النظر عن سلامة الأسباب التي أقيمت عليها .

٢ ، ٣ ، ٤ - استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وإذ كانت دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبة لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا ، ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني . لما كان ذلك ، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم " .

قاعدة " ٩ . "

الطعن (٤٩) لسنة ١٩٩٥

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٥/٦/١١

١ - وكالة تجارة - تسجيل - الوكالة التجارية عقد غير لازم ، للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة . انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انتفاء صفة الطاعنة كوكيل تجاري للوكالة موضوع النزاع وقت تقديم الوكيل الآخر طلب قيد عقد وكالته عنها . نعيها على الحكم ببطلان قيد وكالته وقيد وكالة الآخر لا يكون سديدا .

٢ - وكالة تجارية - بطلان - تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة بوزارة التجارة والزراعة . إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان ، الرسالة المستوفاة للبيانات اللازمة والمرفق بها المستندات المؤيدة لها ، تغني عن تقديم الطلب على النموذج .

المحكمة

" ١ - الوكالة التجارية عقد غير لازم للموكل وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة ولا يكون للطرف الآخر غير المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بما له من أصل ثابت بالأوراق إلى أن الشركة الموكلة أنكرت وكالة الطاعنة لها ونفت ارتباطها معها بعقد وأكدت ذلك بالتعاقد مع المطعون ضده باعتباره الوكيل الوحيد بالبلاد ، وخلص بأسباب سائغة إلى انتفاء صفة الطاعنة كوكيل تجاري للوكالة موضوع الدعوى وقت تقديم المطعون ضده طلب قيد عقد وكالته الجديد ، وإن استمرار قيد وكالته يكون على غير سند من القانون .

وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده إلى طلبه الحكم ببطلان قيد وكالته فإن النعي على الحكم بهذا الوجه أيضا يكون غير سديد .

٢. البين من مطالعة الأوراق أن الرسالة المؤرخة ٠٠٠٠ التي قدمها المطعون ضده إلى وزارة التجارة والزراعة تضمنت فضلا عن طلب شطب قيد وكالة الطاعنة عن الشركة الموكلة طلب قيد وكالته عنها بموجب العقد المؤرخ ٠٠٠٠ وكان تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة على نحو ما نصت عليه المادة (١٥) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٥ لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا لا يترتب على مخالفته البطلان . فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه أن اعتبر رسالة المطعون ضده المؤرخة ٠٠٠ تغني عن تقديم طلب على النموذج سالف البيان بعد أن استوفت البيانات اللازمة وأرفق بها المستندات المؤيدة لها .

قاعدة " ٩١ "

الطعن (١١٠) لسنة ١٩٩٥

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٥/١١/١٢

١ - قانون عمل - مناصب سريان أحكام اللوائح التنفيذية ، النشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها كافة وليكون لها حكم القانون الذي صدرت تنفيذا له ، بما مؤداه ، أحكام لائحة النظام الأكاديمي الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب المعدل بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٠ لا تكون نافذة في حق العاملين بها لعدم نشرها في الجريدة الرسمية .

٢ - عمل - قرار - خبره - إثبات قرار منح المدرس عند بداية تعيينه لراتب في حدود المقرر لوظيفة المدرس الحاصل على ذلك المؤهل . لا على الخبير أن يحتسب بداية الراتب على هذا الأساس إذا خلت الأوراق مما يفيد سحب قرار منحه هذا الراتب .

٣ - عمل - خبرة - دفاع - حكم - التزام الخبير أحكام القانون عند حسابه لمستحقات العامل . لا يعيب الحكم التفاته عن التعرض لدفاع يخالف ذلك باعتباره ظاهر البطالان .

٤ - عمل - المركز القانوني للموظف - يتعين تبعا لنوع الوظيفة المعين بها وهي التي يتحدد على أساسها الأجر الذي يستحقه ولو أسند إليه عمل مخالف .

المحكمة

" ١ - اللوائح التنفيذية تستلزم بطبيعتها النشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها كافة وليكون لها حكم القانون التي صدرت تنفيذا له وإعمالا لأحكامه وذلك حتى لا

يلزم الأفراد بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، ولا يغني في الأصل عن حصول هذا النشر علم بعض الأفراد المخاطبين بأحكامها علما يقينيا بها طالما لم يتم نشرها طبقا للقانون . لما كان ذلك ، وكان لا نزاع من جانب الطاعنة في أن لائحة النظام الأكاديمي الصادرة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٧ المعدل بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٠ لم تنتشر في الجريدة الرسمية فإنها من ثم بما حوته من أحكام لا تكون نافذة في حق المطعون ضده .

٢ - لا نزاع من جانب الطاعنة في أن المرتب الذي كان يتقاضاه المطعون ضده عند بداية تعيينه يدخل في حدود الراتب المقرر لوظيفة المدرس الحاصل على ذلك المؤهل الذي حصل عليه المطعون ضده في ذلك الوقت ومن ثم فإن منحه مثل هذا المرتب لا يكون مخالفا للقانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة سحبت قرار منحه هذا الراتب فإنه لا على الخبير إن هو احتسب بداية راتب المطعون ضده على هذا الأساس .

٣ - البين من تقرير الخبير أنه في حسابه لمستحقات المطعون ضده قبل ترقيته لوظيفة أستاذ مساعد قد وقف بها عند نهاية المربوط المقرر لدرجة المدرس ولم يحتسبها على أساس ترقيته إلى درجة محاضر أول . فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرض لهذا الدفاع باعتباره ظاهر البطلان .

٤ - المركز القانوني للموظف يتعين تبعا لنوع الوظيفة المحددة في القرار الصادر بتعيينه وهي التي يتحدد على أساسها الأجر الذي يستحقه ، ولا يغير من هذا المركز قيام الموظف فعلا بعمل وظيفية ولو كانت من طبيعة أخرى . ولما كان المطعون ضده قد عين في وظيفة مدرس فإنه لا يؤثر في إستحقاقه للراتب المقرر لها إسناد أعمال وظيفية مساعد باحث ومدرس إليه بدلا من الوظيفة التي عين عليها .

قاعدة " ٩٢ "

الطعن (١٣٨) لسنة ١٩٩٤

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٥/١٢/١١

١ - تعويض - وزارة الإسكان بالخيار في تعويض مالك الأرض المستملكة تعويضاً نقدياً أو عينياً بأرض أخرى أو بالاثنتين معاً - شرط ذلك - أن يكون التعويض مساوياً لثمن الأرض حسبما قدره هيئة التثمين المختصة .

٢ - حكم - قرار إداري - الحكم لصالح مالك الأرض المستملكة بتعويض نقدي يكمل قيمة الأرض المعاوز بها ليتساوى مع ثمن أرضه . لا يكون قد تناول قرار وزارة الإسكان بالتعويض العيني بالتعديل .

المحكمة

" ١ - ٢ - أنه وإن كان للطاعنة الخيار في تعويض مالك الأرض المستملكة تعويضاً نقدياً أو عينياً بأرض أخرى أو بالاثنتين معاً طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (٨) لسنة ١٩٧٠ بشأن إستملاك الأراضي للمنفعة العامة ، إلا أنه يتعين أن يكون التعويض - عينا كان أم نقداً - مساوياً لثمن الأرض المستملكة حسبما قدرته هيئة التثمين المختصة . لما كان المطعون ضدهما قد قبلاً الثمن الذي قدرته تلك الهيئة لأرضهما ولم يطعنا في قرار الطاعنة بتعويضهما عينا ، إنما أقاما دعواهما بالمطالبة بالفرق بين ثمن أرضهما وقيمة الأرض المعاوز بها عينا كتعويض نقدي يكمل التعويض العيني ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابهما إلى هذه لا يكون قد تناول قرار الطاعنة بالتعويض العيني بالتعديل .

قاعدة " ٩٣ "

الطعن رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٦
محكمة التمييز
جلسة ١٩٩٦/٥/١٢

إعفاء جمركي - النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على الموجودات والأموال والدخول والعمليات لا تشمل السلع المستوردة المشتراة من الأسواق الداخلية - مثال .

المحكمة

وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ بني قضاءه على أن إعفاء موجوداتها وأموالها من الضرائب والرسوم طبقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٨٠ لا يشمل إعفاء السيارات التي تشتريها من السوق المحلية من الضرائب الجمركية أخذاً بدفاع المطعون ضدها الثانية الذي استندت فيه إلى كتاب وزير المالية رقم ١٧٥ / ٧٦ بتاريخ ١٩٨٦/٩/١٠ مع أن إعفاء ممتلكاتها من الضرائب والرسوم بنص القانون سالف الذكر جاء مطلقاً ولا يجوز تعديله بقرار من وزير المالية كما أنه مع التسليم جدلاً بصحة هذا القرار وعدم مخالفته لنص القانون فإن المقصود به السلع التي تنتج محلياً فلا يسري على السيارة موضوع النزاع المصنوعة في الخارج .

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٨٠ بما نصت عليه من إعفاء الطاعنة من الضرائب والرسوم على موجوداتها وأموالها ودخولها وعملياتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لا تدل على إعفائها من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة المسددة ضريبتها التي تشتريها من السوق الداخلية بحيث يحق لها شراءها من هذه السوق بثمن مخصوم منه هذه الضريبة أو استرداد الضريبة من إدارة الجمارك بعد شراءها . وإذ التزام الحكم الابتدائي هذا النظر بناء على تفسيره الصحيح لنص المادة سألقة الذكر وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد " .

قاعدة " ٩٤ "

الطعن رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٦/٥/٢٠

قرار إداري - أسباب إلغاءه تحوز قوة الشيء المحكوم فيه - صدور قرار جديد بذات الأسباب - أثره .

المحكمة

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض دعواها بعدم الإعتداد بقرار المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ ١٩٩٣/١/٢٥ بإلغاء إجازتها كمكتب هندسي من الفئة (د ، أ) وإلزامها بتجديده في الإطار الصادر به سنة ١٩٩٠ رغم سابقة الحكم لها في الإستئناف رقم ٦/ ٣٧٠/٨٨/٠٣ ضد المطعون ضدها بعدم الإعتداد بقرارها سحب هذا الترخيص .

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتقائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى أن الترخيص الصادر لها بمزاولة المهن الهندسية قد صدر على خلاف القانون ولا تكتسب به حقا أو يضافي عليها مركزا قانونيا جديرا بالاحترام وكان يبين من الحكم الصادر في الإستئناف رقم ٦/ ٣٧٠/٨٨/ ٠٣ المقام من الطاعنة ضد المطعون ضدهما وأخرى طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٩٨٠/٣٨٠ والذي قضى برفض دعواها بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى يمنعها من ممارسة الاستشارات الهندسية فئة (د) أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الإعتداد

بقرار المطعون ضدها الأولى بسحب الترخيص الصادر للطاعة كمكتب هندسي من الفئة (د) وإلزامها بتجديده في الإطار الصادر به في سنة ١٩٨٧ وتضمنت أسبابه أن هذا الترخيص صدر طبقاً للقانون ولا يحق للمطعون ضدها الأولى سحبه أو إلغاؤه وأنها بقرارها عدم تجديده قد جاوزت صلاحياتها بما يمس حقاً مكتسباً للطاعة ، لا يعتد به . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن^(١) .

(١) يشير هذا القضاء موضوع "حجية حكم الإلغاء" وضرورة احترام الإدارة لحجية الشيء المقضي به والذي يحتم عليها الإلتفات عنه للتوصل إلى إعادة القرار الملغى إلى الحياة مرة أخرى ، سواء في صورته الأولى أو في صورة مقنعة ، لأن ذلك يؤدي إلى سلسلة من الأحكام بالإلغاء أرجعها الفقيه هوريو "بالمبارزة بين الإدارة وقاضي الإلغاء" كأن يلغى القضاء مثلاً قراراً بفصل موظف ، فتلجأ الإدارة إلى الاستغناء عن وظيفته لمجرد التخلص منه ، على أنه يجب أن يفرق بين أسباب الإلغاء المختلفة ، فإذا ما كان سبب الإلغاء يرجع إلى عيب موضوعي كعيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف طبقت القاعدة السابقة ، أما إذا كان مرجع الإلغاء إلى عيب شكلي أو عدم الاختصاص فلا تترتب على الإدارة أن تعيد إصدار القرار الملغى مع احترام قواعد الشكل أو الاختصاص ، على أن يسري القرار الجديد من تاريخ إصداره لا من تاريخ القرار الملغى تطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية ، وهو ما يقرره مجلس الدولة المصري في أحكامه ، ومن ذلك - حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١٧ نوفمبر سنة ٦٢ (س ٨ ص ٨٥) حيث تقرر أن "الإلغاء على الصورة المتقدمة مرده إلى عيب في الإجراءات مما لا يخل بحق الحكومة وسلطانها في معاودة النظر في شأن المدعية واتخاذ ما تراه في شأنها طبقاً للقانون" .

قاعدة " ٩٥ "

الطعن رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٦

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٦/٦/٢٣

شركة عامة - تمثيل دائرة الشئون القانونية - بطلان صحيفة الطعن - مثال .

المحكمة

" حيث أنه لما كانت المادة (١٢) من قانون محكمة التمييز توجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام هذه المحكمة وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وكانت الطاعنة قد أنشأتها الدولة بالمرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٦ كشركة مساهمة أسهمها اسمية مملوكة بالكامل لها لكي تمارس من خلالها نشاطا تجاريا داخل البحرين وخارجها ونص نظام الشركة المرافق لقانون إنشائها على أنه قد تأسست طبقا لأحكام القانون وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة كما أن لها ماليتها وإدارتها المستقلة مما يدل على اتجاه إرادة المشرع إلى النأي بها بعيدا عن سلطات الدولة وأساليبها الاستثنائية التي لا تتفق مع طبيعة النشاط التجاري لتكون خاضعة لأحكام القانون الخاص على قدم المساواة مع المتعاملين معها فلا تعتبر جزءا أو إدارة من إدارات الحكومة التي هي أداة الدولة لممارسة سيادتها وتشمل الهيئات التي تتولى السلطات العامة للدولة ولا يغير من ذلك أن يكون نظام الشركة قد نص على إعفاء نشاطها من الضرائب أو الرسوم وجعل للحكومة رقابة خاصة عليها بحكم ملكية الدولة لرأسمالها بالكامل ومن ثم لا يجوز لدائرة الشئون القانونية تمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بموجب نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٢ بإنشاء وتنظيم هذه الدائرة التي أجازت لها ذلك استثناء من أحكام قانون المحاماة . لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن موقعة من أحد موظفي الدائرة وهو ليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز ، فإن الطعن يكون باطلا ويتعين الحكم ببطلانه وبإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادره الكفالة .

قاعدة " ٩٦ "

الطعن رقم (١١٩) لسنة ١٩٩٦

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٧/٣/٢

بنك الإسكان - شركة تجارية لا يندرج ضمن الإدارات الحكومية - تمثيل دائرة
الشنون القانونية له - أثره .

المحكمة

" وحيث أنه لما كانت المادة (١٢) من قانون محكمة التمييز توجب أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام هذه المحكمة وإلا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطالانه . وكانت الدولة قد أنشأت البنك الطاعن بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٩ كشركة مساهمة بحرينية أسهمها اسمية مملوكة بكاملها للدولة بغرض ممارسة النشاط التجاري والأعمال المصرفية المرتبطة بأهدافها إلى دعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين ونص نظام الشركة المرافق بقانون إنشائها على تمتعها بالشخصية الاعتبارية وخصها بقواعد مالية وإدارية مستقلة مما يدل على اتجاه المشرع إلى النأي بها عن سلطات الدولة وأساليبها الاستثنائية التي لا تتفق مع طبيعة النشاط التجاري لتكون خاضعة لأحكام القانون الخاص على قدم المساواة مع المتعاملين معها . وتعتبر هذه الشركة تاجرا طبقا لنص المادة (١٩) من قانون التجارة فلا تندرج ضمن الإدارات الحكومية التي تتولى السلطات العامة وتتخذ منها الدولة أداه لممارسة سيادتها حتى وإن كانت تمارس نشاطها تحت إشراف وزير الإسكان أو رقابة مجلس الوزراء بحكم ملكية الدولة لرأسمالها . لما كان ذلك فإنه لا يجوز لدائرة الشنون القانونية القيام بتمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٢ بإنشاء وتنظيم هذه الدائرة التي أجازت ذلك استثناء من أحكام قانون المحاماة . وإذ كانت صحيفة الطعن موقعة من أحد موظفي هذه الدائرة وهو ليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز فإن الطعن يكون باطلا

قاعدة " ٩٧ "

الطعن رقم (١٣) لسنة ١٩٩٧

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٧/٥/٢٥

إيجار - عقد إداري - عدم خضوعه للتجديد القانوني لعقود الإيجار - مثال .

المحكمة

"وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه بالرغم مما خلص إليه صحيحا من أن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده بخصوص المقصف موضوع النزاع هو عقد إداري ولا يعتبر عقد إيجار قضى برفض دعاواها بإخلاء المقصف وتسليمه إليها رغم انتهاء مدة العقد وعدم تجديده بموجب أحكام القانون (٩) لسنة ١٩٧٠ .

وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إلى أن العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده لاستغلال المقصف موضوع النزاع هو عقد إداري وليس عقد إيجار مما مؤداه عدم خضوعه للتجديد القانوني لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ وكان البين من الأوراق أن العقد إنتهى بانتهاء مدته في ١٩٩٥/١/٣١ طبقا لشروطه بعد أن أخطرت الطاعنة المطعون ضده بعدم رغبتها في تجديده فإن يد المطعون ضده على المقصف بعد هذا التاريخ تكون بغير سند قانوني ويحق للطاعنة طلب إخلائه وتسليمه إليها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى برفض دعاواها تأسيسا على أنها قد تعسفت في استعمال حقها في إلغاء العقد لعدم وجود مبرر لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه والزام المطعون ضده بالمصاريف .

وحيث أنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والزام المطعون ضده بإخلاء المقصف موضوع النزاع وتسليمه إلى الطاعنة وإلزامه بمصاريف الدعوى عن الدرجتين " .

قاعدة " ٩٨ "

الطعن رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٧

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٧/١٠/١٢

موظف - قرار فصل من الخدمة - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير قرار الفصل وما إذا كان تأديبيا أو غير تأديبي .

المحكمة

" وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ بني قضاءه على أن فصل المطعون ضده كان فصلا تأديبيا مستدلا على ذلك بما ورد بكتاب مدير الشؤون الإدارية والمالية المؤرخ ١٩٩٥/٥/٣ من سبق إيقافه عن العمل كإجراء تأديبي وأنه تقرر فصله اعتبارا من تاريخ الوقف مع أن إيقافه قد تم كإجراء احتياطي بقصد إبعاده مؤقتا عن وظيفته للمصلحة العامة ولم يتم كإجراء تأديبي جزاء مخالفة معينة نسبت إليه ، ولم تكن عبارة الكتاب المذكورة مقصودة بذاتها . وكان يجب على محكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير القرار الإداري أن تتبين مما ذكر بالكتاب أن الفصل قد تم اعتبارا من تاريخ الوقف الذي سبق حصوله لمصلحة العمل وأنه كان وفقا احتياطيا .

وحيث أن هذا النعي مردود . ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع منها بغير تعقيب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا لا ياباه العقل ولم تخرج به عما تحتمله عبارات المحرر ، فإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما ورد بكتاب مدير الشؤون الإدارية والمالية إلى المطعون ضده من أنه قد تقرر الاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ إيقافه عن العمل الذي سبق وقوعه كإجراء تأديبي أن فحوى الرسالة يدل على أن الإدارة قصدت إلى فصل المطعون ضده بالطريق التأديبي . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم تحتمله عبارات الكتاب ولا ياباه المنطق " .

قاعدة " ٩٩ "

الطعن رقم (١١٦) لسنة ١٩٩٧

محكمة التمييز

جلسة ١٩٩٧/١٢/١٤

قرار إداري - قاضي مستعجل - انتهاء بحثه لظاهر الأوراق أن قرار الإدارة يبدو صحيحا وصدر ممن يملكه - لا رقابة عليه من محكمة التمييز .

المحكمة

" وحيث أن هذا النعي مردود ذلك لأنه من المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة بحث مستندات الدعوى ليتحسس من ظاهرها ما يحتمل أن يكون وجه الصواب في الطلب المعروض عليه دون رقابة عليه من محكمة التمييز مادامت الأسباب التي بني عليها الحكم سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي إنتهى إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استشف من ظاهر الأوراق أن عقد الوكالة سند الدعوى محدد المدة وأنه قد إنتهى بانتهاء مدته طبقا لشروطه وخلص بناء على ذلك إلى أن قرار المطعون ضدها يبدو صحيحا وصدر ممن يملكه ورتب على ذلك عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بأسباب الطعن تكون على غير أساس .

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة " .

قاعدة " ١٠٠ "

الطعن رقم (١٢١) لسنة ١٩٩٧
محكمة التمييز
جلسة ١٩٩٨/١/٤

إيجار - مناطق صناعية - إستعمال العين المؤجرة لغير الغرض المخصص له
- أثره .

المحكمة

" وحيث أنه إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين التزاماته المترتبة على العقد جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخه وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة قد خلص إلى مخالفة الطاعن لشروط عقد الإيجار بإستعماله العين المؤجرة في غير الغرض المنصوص عليه في عقدها وبدون موافقة المؤجر . وكان ما خلص إليه الحكم على هذا النحو سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس " .

فهرس هجائي

موضوعي

(أولا)

المبادئ الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية

الصفحة	القاعدة	
		" ١ " إبتعاث • أتعاب محاماة • إختصاص • آثار • إستملاك • أموال عامة • إنهاء عقد • إبتعاث ١ - إستقالة الموظف قبل العمل فترة مماثلة لمدة إبتعاثه - التزامه بدفع نسبة ما تبقى من مدة العقد • ٢ - عدم منح المبتعث الدرجة المناسبة أو منحه العمل المناسب - غير مبرر للإستقالة •
٣٥	٢٠	" الدعوى رقم ٣٩٦٩ لسنة ١٩٩١ جلسة ٩١/١٢/٢٨ " ١ - تعهد الموظف بالعمل فترة تماثل عدد السنوات الدراسية - التزامه بدفع مصروفات بعثته • ٢ - إدعاء المبتعث بعدم وجود وظيفة تتناسب مع تخصصه •
٤٣	٢٦	" الدعوى رقم ٤٦٤١ لسنة ٩٣ جلسة ٩٥/١/٣٠ " أتعاب محاماة تمثيل دائرة الشئون القانونية للوزارات لا تستحق عنه مقابل أتعاب محاماة •
١٩	٨	الدعوى رقم ١٠٤٠ لسنة ١٩٨٣ جلسة ٨٣/٦/٢٠

الصفحة	القاعدة	إختصاص
٢٩	١٥	- عدم إختصاص القضاء بإصدار أوامر للجهة الإدارية سنده - مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور " الدعوى رقم ٧٩١ لسنة ١٩٨٨ جلسة ٨٨/١٢/١٠ - تحديد القانون للشخص المختص بإصدار القرار - صدوره من غير ذي إختصاص - أثره بطلان القرار .
٥٦	٣٥	" الدعوى رقم ١٩٥٠ لسنة ١٩٩٩ جلسة ٩٩/٥/٢٩
٢٩	١٥	أثار صدور قرار وزير الإعلام بإعتبار الأرض موقعا أثريا - أثره رفض الترخيص بالبناء . " الدعوى رقم ٧٩١ لسنة ١٩٨٨ جلسة ٨٨/١٢/١٠
١٧	٦	إستملاك - إكتساب العقار المستملك صفة المال العام - إقتصار حق أصحابها على التعويض . " الدعوى رقم ٥٢٩ لسنة ٨٢ جلسة ٨٢/٤/١٥
١٨	٧	- نشر قرار الإستملاك يترتب عليه إنتقال الملكية إلى الجهة المستملكة . " الدعوى رقم ٤٨٩ لسنة ٨٢ جلسة ٨٢/٤/١٧
٣٤	١٩	- نشر قرار الإستملاك في الجريدة الرسمية - أثره . " الدعوى رقم ٣٧٥٩ لسنة ٩٠ جلسة ٩٠/٣/١٧
		أموال عامة ١ - تصرف السلطات الإدارية في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد به لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت غير الملزم للسلطة

--	--	--

الصفحة	القاعدة	
٤٤	٢٧	المرخصة . ٢- حق الجهة الإدارية في إنهاء الترخيص قبل حلول أجله لدواعي المصلحة العامة . " الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ٩٥ جلسة ٩٥/١٠/٣٠ " إنهاء عقد إداري إنهاء العقد مبررا بمقتضيات المصلحة العامة - لا يصلح أساسا قانونيا لتعويض المتضرر .
٤٤	٢٧	" الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ٩٥ جلسة ٩٥/١٠/٣٠ " " ب " بطلان بطلان القرار الصادر بتسجيل الوكالة - أثره - عدم الإعتداد بميعاد التظلم الوارد بالقانون .
٥١	٣٢	الدعوى رقم ٩٢٣ لسنة ١٩٩٦ جلسة ٩٧/٦/١٤ " ت " ترخيص - تسجيل - تقادم - تمثيل - تكييف ترخيص ترخيص وزير التجارة بإعفاء الشركات من كل أو بعض أحكام القانون - تكييفه - يعتبر من قبيل القرارات التشريعية التي تصدر

الصفحة	القاعدة	
٢١	١٠	من الوزير المختص إستنادا إلى نص المادة ٢٧٩ شركات . الدعوى رقم ٣٠٩٣ لسنة ١٩٨٣ جلسة ١٩٨٤/٥/٢٨ صدور الترخيص ممن يملكه في حدود القانون والملاءمة وخلوه من سوء النية أو الأضرار بالمدعى يجعل طلب الغاء يفتقد للجدية .
٢٣	١١	الدعوى رقم ٨٣٤ لسنة ١٩٨٣ جلسة ١٩٨٦/٣/٢٩ ١ - تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون الا على سبيل الترخيص . ٢ - الترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله .
٤٠	٢٣	الدعوى رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣/٤/٢٥ تصرف السلطات الإدارية في الأملاك العامة لإنشغال الأفراد به لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول أجله - منحه للمنتفع يكون مقابل رسم لا أجره .
٤٤	٢٧	الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/١٠/٣٠

الصفحة	القاعدة	
٤٦	٢٨	الترخيص الصادر من الجهة الإدارية بإنتفاع الأفراد بالأموال العامة لا يسري عليه أحكام قانون الإيجار - حق الإدارة في إنهاءه ولو قبل إنتهاء مدته متى قضت المصلحة العامة ذلك . الدعوى رقم ٧٣٥٨ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٦/١/٢٨ تسجيل تسجيل الدولة لأموالها الخاصة بالتسجيل العقاري - حق الأفراد في تملكها بالتقادم .
٥٨	٣٦	الدعوى رقم ٣٨٠٥ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٩/٥/٣١ تقادم مؤدى الشروط الواردة بالإعلان رقم (١) لسنة ١٣٦٠ في شأن ملكية أملاك الدولة بأن المشرع أراد حماية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي ما إصطلح على تسميته بالدومين الخاص .
٩	٣	الدعوى رقم ٣٠٤٨ لسنة ٧٣ جلسة ٧٣/٦/١٧ مؤدى نصوص القانونيين ١٣٧٤/٤٦ هـ - ١٣٦٠/١ أن كل أرض خالية غير مسكونة هي من أملاك الدولة وأنه ينبغي لإكتساب ملكيتها بالتقادم من قبل الأفراد أن يثبتوا أنهم حازوها ستين عاما على الأقل .
١١	٤	الدعوى رقم ١٠٣٧ لسنة ٧٦ جلسة ٧٧/٥/٨

الصفحة	القاعدة	
		١ - كسب الملكية بالتقادم - إنتقال مدة الحيازة من السلف إلى الخلف العام . ٢ - إمتلاك الدولة للعقار بموجب وثيقة عقارية لا يمنع إمتلاك الأفراد لها بالتقادم .
٥٨	٣٦	الدعوى رقم ٣٨٠٥ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٩/٥/٣١ تمثيل ١ - تمثيل وزارات الدولة أمام القضاء قاصر على المحامين المقيدين المشتغلين أو موظفي دائرة الشئون القانونية . ٢ - تمثيل موظف الوزارة لوزارته - بدءا من التوقيع على لائحة الدعوى ثم الحضور عنها أمام المحكمة في جميع مراحل الدعوى غير جائز قانونا .
٦٣	٣٩	الدعوى رقم ٤٣٥ لسنة ١٩٨٨ جلسة ١٩٩٠/١/٢ تكيف قاضي الدعوى لا يتقيد برأي خصومها في التكيف - مثال طلب إزالة بناء .
٢٣	١١	الدعوى رقم ٨٣٤ لسنة ٨٣ جلسة ٨٦/٣/٢٩

الصفحة	القاعدة	
		" ج " جزاء جنائي - جمارك جزاء جنائي ترتيب جزاء جنائي على مخالفة أحكام القانون - مؤداه أن مخالفة هذا الحظر مخالفة للنظام العام - مثال - المادة ٢٩٢ شركات الدعوى رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٣ جلسة ١٩٨٤/٥/٢٨ جمارك ورود حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية على سبيل الحصر - أثره الدعوى رقم ٦٩٦٢ لسنة ٩٤ جلسة ١٩٩٤/١/١
٢١	١٠	
٤١	٢٤	" ح " حيازة راجع تقادم - القاعدة ٣ ، ٤ ، ٣٦ " د " دعوى - دليل مالي دعوى إلغاء ١ - يشترط فيمن يتدخل في دعوى الإلغاء أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة ولو كانت معنوية .

الصفحة	القاعدة	
١٢	٥	٢ - توسع القضاء الإداري في تكليف المصلحة في دعوى الإلغاء الدعوى رقم ١٦٨٠ لسنة ٧٨ جلسة ٨٠/١/١٣ إختصاص القضاء قاصر على إلغاء القرارات الإدارية المعيبة - عدم إختصاص القضاء بإصدار أوامر للجهات الإدارية - مثال .
٢٩	١٥	الدعوى رقم ٧٩١ لسنة ١٩٨٨ جلسة ١٩٨٨/١٢/١٠ دليل مالي ١ - الدليل المالي الحكومي لا يسري على أشخاص القانون الخاص وإنما يسري على أوضاع العلاقات المالية بين إدارات الحكومة والمتعاقدين معها في خصوص هذه المعاملات . ٢ - شرط التزام المتعاقدين مع الحكومة من الأفراد بما ورد بالدليل المالي من أحكام أن يكون قد أبلغ لهم بطريقه رسمية توضح إلزامهم بأحكامه .
٣٢	١٧	الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٨٩ جلسة ١٩٩٠/١٩/٢٤ " ر " راتب موظف - رسوم - رعاية صحية راتب موظف ثبوت براءة الموظف إحتياطيا يترتب عليها أحقية في الراتب خلال فترة الحجز أو الحبس .

الصفحة	القاعدة	
٢٥	١٢	الدعوى رقم ٧٢٢ لسنة ١٩٨٦ جلسة ١٩٨٧/٢/٧ الراتب يعطى للموظف مقابل العمل - أثره - عدم إستحقاق الموظف لراتبه خلال فترة توقيفه عن العمل .
٥٢	٣٣	الدعوى رقم ٦٠٧ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٨/٤/٢٩ رعاية صحية إنطباق أحكام الرعاية الصحية على المؤسسة التي يقل عدد عمالها عن ٥٠ عامل - سنده -
٦٤	٤٠	الدعوى رقم ٨١٣ لسنة ٩١ جلسة ٩٣/٢/٢ رسوم ١ - إعفاء المؤجر للمستأجر من الأجرة لا يترتب عليه سقوط التزام المستأجر بدفع رسوم البلدية .
٨	٢	الدعوى رقم ٨٧٧ لسنة ١٩٧٢ جلسة ٧٢/٧/١٨ ٢ - عدم أداء الرسم لمباشرة إجراء قضائي - أثره - عدم جواز نظر الدعوى - مثال - رفع موظف عمومي دعواه دون أداء الرسم
٣٠	١٦	الدعوى رقم ٤٥٢ لسنة ٨٩ جلسة ١٩٩٨/٣/٩ ٣ - رسوم جمركية - راجع جمارك القاعدة رقم ٢٤

الصفحة	القاعدة	
		" س " سجل تجاري إختصاص وزارة التجارة بإلغائه - المطالبة مباشرة بالإلغاء إلى القضاء - أثره - رفض الدعوى
٤٨	٢٩	الدعوى رقم ٢٨٧١ لسنة ١٩٩٥ جلسة ٩٦/٤/٢٢ " ش " شركات معفاة ترخيص وزير التجارة بإعفاء الشركات من كل أو بعض أحكام القانون يعتبر من قبيل القرارات التشريعية التي تصدر من الوزير إستنادا إلى نص المادة ٢٧٩ شركات .
٢١	١٠	الدعوى رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٣ جلسة ٨٤/٥/٢٨ " ص " صفة صفة الطاعنين في القرار الإداري - مناطه - مثال طعن المحامين في قرار حل مجلس إدارة جمعية المحامين .
٥٣	٣٤	الدعوى رقم ١٥٥٠ لسنة ١٩٩٨

الصفحة	القاعدة	
		" ع " عقد إداري - علامة تجارية عقد إداري ١ - عدم وجود تشريعات خاصة للعقود الإدارية - يتعين على المحاكم عند التصدي للمنازعات المتولدة عن العقود الإدارية أن تراعي المبادئ الخاصة بتلك العقود . ٢ - الأسس العامة للعقد الإداري أن يكون محله الإنتفاع بمال عام واتصاله بمرفق عام - وأخذه بإسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إستثنائية . ٤١ ٦٥ الدعوى رقم ٨٠٢ لسنة ٩٢ جلسة ٩٢/١١/٢٥ يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو ما إليها من الأشخاص العامة طرفا فيه ، وأن يحتوي على شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود المدنية علاوة على إتصاله بمرفق عام . ٢٧ ٤٤ الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ٩٥ جلسة ٩٥/١٠/٣٠ علامة تجارية المقرر قانونا ، إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة وجب على وزارة التجارة وقف جميع الطلبات إلى أن يتنازل أحدهم إلى الآخر أو صدور حكم نهائي . ٢٥ ٤٢ الدعوى رقم ٣٤٠٠ لسنة ٩٣ جلسة ٩٤/١٢/١٨

الصفحة	القاعدة	
		" ق " قرار إداري - قاضي إلغاء قرار إداري ١ - الإدارة وهي في سبيل مباشرة مهامها تقوم بأعمال قانونية هي سبيلها إلى أحداث أثر قانوني معين وتلك الأعمال إذا صدرت من جانب واحد تعرف بالقرارات الإدارية الفردية أو القرارات الإدارية التنظيمية . ٢ - إختصاص محاكم البحرين بنظر الطعن في القرارات الإدارية - سنده . ٣ - مدى حق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية الصحيحة لعدم الملاءمة - طبيعة قرار السحب . ٤ - سبب القرار الإداري هو العناصر القانونية والمادية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى التصرف بإتخاذ قرار - القضاء له سلطة مراقبة السبب . الدعوى رقم ١٦٨٠ لسنة ١٩٧٨ جلسة ٨٠/١/١٣ البطلان يرد إلى نص صريح في القانون أو إلى عيب جوهري يترتب عليه ضرر - عدم إعتوار القرار لمخالفة القانون أو عيب جوهري صدر بغير الشروط التي يتطلبها القانون أو مشوبا بإغتصاب السلطة - أثره تحصين القرار من البطلان . الدعوى رقم ٢٧٧٥ لسنة ٩١ جلسة ١٩٩٢/٣/٢٩
١٢	٥	
٣٦	٢١	

الصفحة	القاعدة	
٥١	٣٢	بطلان القرار الإداري - أثره - عدم الإعتداد بميعاد التظلم الدعوى رقم ٩٢٣ لسنة (٦٩) جلسة ١٩٩٧/٦/١٤ ١ - عدم أيراد المشرع في المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٨٩ طريق الطعن في القرارات التي يصدرها الوزير المختص - أثره - خضوعها للقواعد العامة . ٢ - القضاء المستعجل يختص بوقف تنفيذ القرارات الإدارية - نطاقه
٥٣	٣٤	الدعوى رقم ١٥٥٠ لسنة ١٩٩٨ جلسة ٩٨/١١/٤ ١ - القرار الإداري عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة ٢ - يشترط لصحة القرار توافر الشكل والإختصاص ومشروعية المحل والسبب والغاية ٣ - تحديد القانون للشخص المختص بإصدار القرار - أثره - صدوره من غيره يترتب عليه بطلان القرار .
٥٦	٣٥	الدعوى رقم ١٩٥٠ لسنة ٩٩ جلسة ٩٩/٥/٢٩ قرار إداري - سلطة المحكمة في مراقبة ملاءمة القرار - القضاء لا يتصدى للقرار الإداري بالإلغاء ما لم يختل ركن من أركانه الخمسة المتمثلة في السبب والشكل والإختصاص والمحل والغاية
٦١	٣٧	الدعوى رقم ٣٤٤٨ لسنة ٩٩ جلسة ١٩٩٩/٧/١٠

الصفحة	القاعدة	قاضي الإلغاء
٢٧	١٤	إجازة القانون التظلم من قرار رفض طلب قيد الوكالة أمام المحكمة مؤداه إختصاص هذه المحكمة بالفصل في التظلم أما بتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه بإصدار قرار بديل شأنه في ذلك شأن أي حكم أو قرار أجاز القانون الطعن فيه . الدعوى رقم ٤٤٥١ لسنة ٨٨ جلسة ٨٨/٥/٣١ " م " مخالفات مدنية - مصاريف إدارية - ملكية - مسئولية مدنية - موظف مخالفات مدنية ١ - الحظر الوارد في قانون المخالفات المدنية بالمادة الرابعة يقتصر على الدعاوي المبنية على المخالفات المدنية وحدها دون غيرها من الدعاوي . ٢ - حكومة البحرين تشمل الحكومة بأجهزتها التنفيذية والإدارية وكافة المؤسسات التابعة لها والتي تديرها وتشرف عليها إشرافا كاملا . الدعوى رقم ٤٦٩٣ لسنة ٧١ جلسة ٧٢/١/٢٣ المطالبة بالتعويض سواء عن إنهاء العقد أو ما قامت به الهيئة البلدية من أعمال مادية تمثلت في هدم الكازينو لا تجد أساسا لها في أحكام المسؤولية العقدية ، وإنما تندرج تحت أحكام المسؤولية التقصيرية التي حرم القانون المطالبة بالتعويض على أساسها بالنسبة للدولة وإدارتها طبقا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون المخالفات .
٤٤	٢٧	الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ٩٥ جلسة ٩٥/١٠/٣٠

الصفحة	القاعدة	
		ملكية راجع تقادم - قاعدة رقم ٣ ، ٤ ، ٣٦ مسئولية مدنية ١ - إنهاء العقد الإداري لداعي المصلحة العامة لا يصلح أساسا قانونيا لتعويض المدعية عما لحقها من ضرر نتيجة إنهائه . ٢ - التعويض عن الأعمال المادية التي قامت بها الإدارة وسببت ضرر للمدعية تتدرج تحت أحكام المسؤولية التقصيرية التي خرم القانون المطالبة بالتعويض عنها . الدعوى رقم ٦٧٢ لسنة ٩٥ جلسة ٩٥/١٠/٣٠ مصاريف إدارية حق الحكومة في المطالبة بالمصاريف الإدارية في دعوى التعويض - سنده . الدعوى رقم ٢٣٦٣ لسنة ٧٩ جلسة ٨٠/٤/١٥ موظف راتب الموظف الموقوف بقرار من الحكومة - إستحقاقه للراتب خلال مدة الوقف إذا ثبتت براءته . الدعوى رقم ٧٢٢ لسنة ٨٦ جلسة ٨٧/٢/٧
٤٤	٢٧	
٦٢	٣٨	
٢٥	١٢	

الصفحة	القاعدة	
		١ - موظف عمومي تعريفه - هو ما يعهد إليه عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام . ٢ - العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - مؤداه . ٣ - قانون العمل أخضع لتطبيقه العمال الحكوميين الذين لا تنطبق عليهم أنظمة الخدمة المدنية - أثره .
٣٠	١٦	الدعوى رقم ٤٥٢ لسنة ٨٩ جلسة ٨٩/٣/٩ تبرئة الموظف العام من تهمة جنائية رده إلى إطلاقات القضاء الجنائي المحمول على عدم الإطمئنان إلى شهود الدعوى ، لا يمنع الإدارة أن تتخذ قرار فصله في حدود سلطتها التقديرية .
٣٦	٢١	الدعوى رقم ٢٧٧٥ لسنة ٩١ جلسة ٩٢/٣/٢٩ إرباط الموظف بعمل آخر دون موافقة وزارته - إخلال بواجبات وظيفته - يبرر فصله .
٣٨	٢٢	الدعوى رقم ٥٨٧٧ لسنة ٩٢ جلسة ٩٣/٤/ ٢٤ الحكومة باعتبارها مسنولة عن إدارة الدولة لها أن تستغني في أي وقت عن خدمة أيا من موظفيها فتفصله بغير الطريق التأديبي - مناطه المصلحة العامة . مشاركة الموظف في نشاط سياسي يتعلق بأمن الدولة - يعتبر إخلال من الموظف بواجبات وظيفته يبرر فصله بغير الطريق التأديبي .
٥٠	٣١	الدعوى رقم ٤٤٨٥ لسنة ٩٥ جلسة ٩٧/٥/٣١

الصفحة	القاعدة	
٥٢	٣٣	- واجبات الموظف أن يتحلى بالأمانة والصدق والأخلاق الحميدة - عدم إنكار الموظف لواقعه السرقة - مبرر للفصل . - عدم أحقية الموظف لراتبه خلال فترة إيقافه عن العمل - سنده - الراتب مقابل العمل . الدعوى رقم ٦٠٧ لسنة ٩٧ جلسة ٩٨/٤/٢٩ " ن " نشر - نظام خدمة مدنية نشر
٣٢	١٧	سريان اللوائح التنظيمية في حق المخاطبين بها يستلزم العلم بها بالطرق التي حددها القانون - مثال الدليل المالي الموحد . الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة ٨٩ جلسة ٩٠/١٠/٢٤ نظام الخدمة المدنية
٣٦	٢١	نظام الخدمة المدنية لا يعدو إلا أن يكون مجموعة من الإرشادات لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكامه - مثال - تأديب موظف . الدعوى رقم ٢٧٧٥ لسنة ٩١ جلسة ٩٢/٣/٢٩

الصفحة	القاعدة	" و "
		وكالة تجارية - وقف عن العمل - وقف تنفيذ
		وكالة تجارية
		تقديم بيانات غير صحيحة - أثره - حق وزارة التجارة في شطب القيد .
٢٠	٩	الدعوى رقم ٩٣ لسنة ٨٣ جلسة ١٩٨٣/١٢/٢٥
		- عدم وجود عقد وكالة - أثره .
٢٦	١٣	الدعوى رقم ٢٤٦٥ لسنة ٨٧ جلسة ١٩٨٧/١٢/٩
		وفاة الوكيل - أثره - وجوب قيام وزارة التجارة بشطب الوكالة دون حاجة لتقديم طلب من الورثة بذلك .
٣٣	١٨	الدعوى رقم ٢٢٩٢ لسنة ٩٠ جلسة ١٩٩٠/١٠/٢٨
		سلطة المحكمة في تفسير عقد الوكالة - تجديده لسنوات متعاقبة - أثره عقد غير محدد المدة .
٤٩	٣٠	الدعوى رقم ٣٥٣١ لسنة ٩٤ جلسة ١٩٩٧/٥/١٤
		وقف عن العمل
		الراتب يعطى للموظف في مقابل عمل - أثره - عدم إستحقاق الموظف لراتبه خلال فترة الوقف .
٥٢	٣٣	الدعوى رقم ٦٠٧ لسنة ٩٧ جلسة ١٩٩٨/٤/٢٩
		وقف تنفيذ
		القضاء المستعجل يختص بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي ظاهره البطلان .
٥٣	٣٤	الدعوى رقم ١٥٥٠ لسنة ٩٨ جلسة ٩٨/١١/٤

ثانياً :

المبادئ الصادرة من محاكم الاستئناف العليا المدنية

الصفحة	القاعدة	
		" ا "
		إبتعاث - إثبات - آثار - أجنبي - إجراءات تقاضي - إختصاص - إستملاك - إسم - إشتراكات تقاعد - إصابة عمل - إعارة - إقرار - إنقطاع عن العمل - إيجار .
		إبتعاث
		إنفاقية الإبتعاث ليست تعاقدا بالمعنى القانوني يرتب على أطرافه التزامات متقابلة ولا تعدو أن تكون مجرد تعهد وقعه المستأنف بالموافقة على إبتعاثه بالشروط التي فرضتها الجهة المبتعثة لتحقيق هدفها .
٨٣	٥٦	الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠
		١ - إمتناع المبتعث عن العمل بعد البعثة - أثره - التزامه برد النفقات عن المدة الباقية .
		٢ - مدة الخدمة بعد البعثة تحتسب على أساس الخدمة الفعلية وفترة الإجازة الدراسية المستحقة .
٩٨	٦٤	الدعوى رقم ٨٨٤ لسنة ١٩٩٠ جلسة ١٩٩٣/٢/٢٣
		إثبات
		الصورة الضوئية غير الرسمية لمحرر رسمي - لا حجية لها في الإثبات - مثال شهادة تقرير .
١١٤	٧٤	الدعوى رقم ١٢٥٣ لسنة ٩٧ جلسة ٩٨/١/٢٨

الصفحة	القاعدة	
		آثار عدم إضافة الموقع إلى جدول المواقع التاريخية طبقا لنص المادة (٥٥) من قانون الآثار لا يمنع من إعتبار الموقع تاريخيا - أثره - عدم جواز إقامة حفريات أو البناء فيه .
٩٥	٦٢	الدعوى رقم (٢١) لسنة ٨٩ جلسة ٨٩/٦/١٣
		أجنبي خضوع الموظف الأجنبي لنظام الخدمة المدنية - أثره .
٨٧	٥٧	الدعوى رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٨٦ جلسة ٨٦/١٠/٥
		إجراءات تقاضي إجراءات التقاضي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام يتعين على المحاكم مراعاتها والإلتزام بها دون نظر إلى رأي أطراف الدعوى ورغبتهم - مثال - دعوى موظف ضد الجهة الحكومية التي تستخدمه .
٨٧	٥٧	الدعوى رقم ٢٣٣ لسنة ٨٦ جلسة ٨٦/١٠/٥
		إختصاص ١ - المحاكم المدنية تختص بنظر دعوى الطعن في القرارات الإدارية - سند ذلك . ٢ - إختصاص ولائي - تعلقه بالنظام العام - إثارتة أمام محكمة أول درجة يجعله مطروحا على المحكمة في جميع مراحل التقاضي .
٨٣	٥٦	الدعوى رقم ٦٢٤ لسنة ٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠

الصفحة	القاعدة	
		إصابة عمل
		صدور حكم نهائي بتحديد نسبة العجز - عدم جواز إعادة فحص المصاب توصلًا إلى مدى حصول تغيير في إصابته أو نسبة العجز التي لحقته .
١١٦	٧٥	الدعوى رقم ٣٦١ لسنة ١٩٩٨ جلسة ٩٨/٥/٢٠
		إعارة
		المدة التي يقضيها الموظف في الوظيفة المعار إليها تدخل في حساب مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد .
١١٧	٧٦	الدعوى رقم ١١٣٧ لسنة ١٩٩٨ جلسة ٩٨/١٠/٣١
		إستملاك
		نشر قرار الإستملاك يترتب عليه ما يترتب على تسجيل عقد الملكية - مؤداه - لا يحق للمستملك العدول عن تخصيص الأرض للمنفعة العامة .
٧٨	٥١	الدعوى رقم ٧٦٢ لسنة ٨١ جلسة ٨٤/٥/٢٢
		إسم
		حق الفرد في تغيير إسمه مقيد كأي حق آخر بعدم إساءة إستعماله .
٨٢	٥٥	الدعوى رقم ٣٦١٥ لسنة ٨٤ جلسة ٨٥/٥/٧

الصفحة	القاعدة	
		- إسم تجاري - مقياس التشابه هو خداع الرجل العادي ووقوعه في اللبس أو الغلط . - قصر مدة إستخدام الإسم قرينة على عدم إكتساب الإسم سمعة تجارية .
٩٧	٦٣	الدعوى رقم ٥٠٤ لسنة ٩٠ جلسة ٩١/١/٣٠ إشترابات التقاعد إنقطاع الإشتراكات يكون على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في شهر يناير بصرف النظر عما قد يطرأ على الراتب من تعديل بالزيادة أو النقصان خلال السنة .
١١٧	٧٦	الدعوى رقم ١١٣٧ لسنة ٩٨ جلسة ٩٨/١٠/٣١ إنقطاع عن العمل عدم عودة الموظف للعمل بعد إنتهاء البعثة - يعتبر إنقطاع عن العمل يبرر فصله .
٨٧	٥٧	الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠ إقرار بالمسئولية إقرار الوزارة بالمسئولية لا يغير من عدم إقامة دعوى لمخالفة مدنية على وزارة الدولة حسب المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية .
٩٠	٥٩	الدعوى رقم ٢٨٧ لسنة ٨٧ جلسة ١٩٨٧/١١/٢٢

الصفحة	القاعدة	إيجار
		إلتزام وزارة الصناعة قاصر على تسليم الأرض للمستأجر وتركه ينتفع بها - مثال .
٨٨	٥٨	الدعوى رقم ٥٨١٠ لسنة ٨٦ جلسة ٨٨/١٢/١٣ إستغلال مستأجري المناطق الصناعية الأراضي لغير الغرض الذي إستأجرت من أجله - حق الإدارة في فسخ العقد .
١١٣	٧٣	الدعوى رقم ٣٤٨ لسنة ٩٦ جلسة ٩٧/٩/١٦ بيوت الإسكان لا تخضع للإعلان رقم ١٣٧٣/١٤ - أثره عدم سماع دعاوى الإيجارات في حالة عدم وجود إتفاقية إيجار مكتوبة لا ينطبق على بيوت الإسكان .
١١٠	٧١	الدعوى رقم ٤٢٥ لسنة ٩٦ جلسة ٩٦/٩/٣٠ " ب "
		بطلان
١٠٠	٦٥	المواعيد التنظيمية اللازمة لسير العمل لا يترتب البطلان على مخالفتها - مثال - المادة ٩٩ من قانون مؤسسة النقد . الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/٦/٢٧ ٢- فصل تأديبي - عدم إتباع الإجراءات الواردة في نظام الخدمة المدنية - أثره - بطلان قرار الفصل .
١١١	٧٢	الدعوى رقم ١١٤٣ لسنة ٩٦ جلسة ٩٧/٤/٢٧

الصفحة	القاعدة	
		" ت " تأديب - تحويل راتب - ترخيص - تسجيل عقاري - تصحيح - تعويض - تمثيل • تأديب عدم إتباع الإدارة الإجراءات الواردة في نظام الخدمة المدنية في شأن إجراءات التأديب - أثره - بطلان قرار الفصل التأديبي • الدعوى رقم ١١٤٣ لسنة ٩٦ جلسة ٩٧/٤/٢٧ تحويل راتب تعهد الوزارة للبنك كتابة بتحويل مستحقات مدين البنك لديها - تكييفه - وكالة بالقبض معقودة لصالح الوكيل - أثره • الدعوى رقم ٢٠٥٨ لسنة ٨٢ جلسة ١٩٨٣/٤/٥ ترخيص الترخيص بإقامة حضرة يعطي المرخص له الحق في الإنتفاع بها دون غيره من الأفراد مع السماح بالتنازل عنه لغيره وانتقاله إلى ورثته طالما يلتزم هؤلاء بشروط الترخيص وقاموا بتجديده بإسمهم • الدعوى رقم ٤٠٣٤ لسنة ١٩٧٩ جلسة ٨٢/١٠/٣ لا يحق للجنة المهن الهندسية إلغاء ترخيص مزاوله المهنة أو سحبه الا بناء على إجراء تأديبي بالضوابط التي قررتها المواد ٢١ وما بعدها من القانون • الدعوى رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٨ جلسة ٨٩/١/٢٤
١١١	٧٢	
٧٦	٥٠	
٧٤	٤٩	
٩٢	٦١	

الصفحة	القاعدة	
		الترخيص بمزاولة مهنة الطب - شروطه - عدم تقديم المستندات المطلوبة - أثره .
١١٤	٧٤	الدعوى رقم ١٢٥٣ لسنة ٩٧ جلسة ٩٨/١/٢٨ تسجيل عقاري لا يجوز الإدعاء بالملكية عن طريق الحيازة مدة تزيد على ستين عاما ما دامت ملكيتها مسجلة وصدر عنها وثيقة من إدارة التسجيل العقاري .
٦٧	٤٣	الدعوى رقم ٧٦٠٢ لسنة ٧٥ جلسة ٧٦/١٠/٣١ ثبوت أن العقار مقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري بإسم المدعى يفيد أنه كان عند إجراء المسح العام في حوزة المقيد بإسمه وفي وضع يده .
٦٨	٤٤	الدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٧٧ جلسة ٧٨/١٠/١٠ ثبوت قيد الأرض في سجلات إدارة التسجيل العقاري مفاده أنه كان يضع اليد عليها وقت إجراء المسح العام .
٧٠	٤٥	الدعوى رقم ١٦١٢ لسنة ١٩٧٧ جلسة ٧٩/٢/٢٦ تصحيح إختصام وزير الأشغال بعد رفع الدعوى ضد لجنة مزاولة المهن الهندسية - أثره - تصحيح لشكل الدعوى .
٩٢	٦١	الدعوى رقم ٣٨٠ لسنة ٨٨ جلسة ٨٩/١/٢٤

الصفحة	القاعدة	
		تعويض إلتزام المستملك أن يدفع للمالك المنزوعة ملكيته التعويض - عدول المستملك عن تخصيص الأرض للمنفعة العامة - غير جائز .
٧٩	٥٢	الدعوى رقم ٧٦٢ لسنة ٨١ جلسة ٨٤/٥/٢٢ تمثيل تمثيل دائرة الشئون القانونية لمؤسسة النقد أمام القضاء - سنده -
١٠٠	٦٥	الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/٦/٢٧ " ج " جامعة - جمارك جامعة تتمتع الجامعة بالشخصية المعنوية المستقلة - أثره - ليس لوزير التربية والتعليم بصفته هذه ، سلطان عليها .
٨٣	٥٦	الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠ جمارك حق إدارة الجمارك في منع إستيراد بضائع من غير الوكيل - سنده - دليل الجمارك الذي إنطوى على الإعلان الصادر في ١٩٥٠

الصفحة	القاعدة	
١٠٤	٦٧	بتنظيم الجمارك والقرارات الخاصة حيث تضمن في ص ٢٦ أن البضائع التي لها وكيل وحيد بالبحرين أن تستورد فقط من الوكيل الوحيد أو بتصريح كتابي منه للغير بإستيرادها . الدعوى رقم ١٩٤ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٤/٥/١٦ " ح " حيازة - حطرة حيازة الأرض غير المملوكة لأحد ملك للدولة ولا يجوز تملكها الا إذا ثبتت حيازتها بوضع اليد عليها مدة ستين عاما وضع هاديء وظاهر ومستمر .
٦٦	٤٢	الدعوى رقم ٣٦٣٧ لسنة ٧٢ جلسة ٧٣/٦/١٠ لا يجوز الإدعاء بملكية عقار عن طريق الحيازة مدة تزيد على ستين عاما مادامت ملكيتها مسجلة وصدر عنها وثيقة من إدارة التسجيل العقاري .
٦٧	٤٣	الدعوى رقم ٧٦٠٢ لسنة ٧٥ جلسة ٧٦/١٠/٣١ ١ - التخلص عن الحيازة المكسبة للملكية لا يقوم الا بقيام الدلائل على فقد السيطرة المادية على العقار . ٢ - ثبوت أن العقار مقيد في سجلات إدارة التسجيل العقاري بإسمه المستأنف يفيد أنه كان عند إجراء المسح في حوزة المقيد بإسمه

الصفحة	القاعدة	
٦٨	٤٤	وفي وضع يده . ٣ - شهادة الشهود أن المستأنف قد خلف مورثه في حيازة الأرض واستمر في حيازتها هو ومن بعده مورثه حتى الآن مدة تزيد على ستين عاما في هدوء وظهور بنية التملك لا ينازعه فيها أحد كاف في ثبوت ملكيته . الدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٧٧ جلسة ٧٨/١٠/١٠ حظرة راجع ترخيص - القاعدة رقم (٤٩) " ر " رعاية صحية رسوم الرعاية الصحية - عدم المطالبة بالفائدة بالطريق الذي حدده القانون - أثره - عدم التزام المنشأة بسدادها . الدعوى رقم ٣١٠٢ لسنة ١٩٨١ جلسة ٨٢/١٠/٢٤
٧٢	٤٧	التزام المنشآت الخاضعة لأحكام قرار وزير الصحة رقم (١) لسنة ٧٧ بأداء تكاليف الرعاية الصحية - ضرورة الحصول على تصريح من الوزارة بالخروج عنه والقيام بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بنفسها .
٧٣	٤٨	الدعوى رقم ٢٧٤٤ لسنة ٨١ جلسة ٨٢/١٠/٢٤

الصفحة	القاعدة	
		" ز " زوايا بيع الزوايا يرجع لمطلق تقدير الهيئة البلدية - إذا رأت التصرف فيها فلا يكون ذلك الا لأصحاب الأملاك الملاصقة وبالشروط التي حددتها المادة (١٣) من قانون التسجيل العقاري .
٨١	٥٤	الدعوى رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٢ جلسة ٨٤/٥/١ " س " سحب قرار إداري حق الإدارة في سحب قراراتها الإدارية الباطلة والصادرة على خلاف القانون .
١٠٨	٧٠	الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٩٢ جلسة ١٩٩٦/١/٢ " ش " شخصية إعتبارية - شخص عام - شركة عامة شخصية إعتبارية تمتع الكلية الجامعية بالشخصية الاعتبارية المستقلة - مؤداه - لا تعتبر تابعة في إدارتها لوزارة التربية والتعليم .
٨٣	٥٦	الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠

الصفحة	القاعدة	
٩١	٦٠	عدم منح لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية الشخصية الاعتبارية المستقلة - أثره - تعتبر ملحقة بوزارة الأشغال . الدعوى رقم ٤٨٩٢ لسنة ٨٧ جلسة ٨٨/٥/١٠ لا يكفي لتوافر الشخصية الاعتبارية توافر مقوماتها ولا بد لذلك من نص تشريعي بالرغم من عدم وجود تشريع أصلا بالبحرين ينظم هذه المسألة .
٩٢	٦١	الدعوى رقم ٣٨٠ لسنة ٨٨ جلسة ٨٩/١/٢٤ النص على أن مؤسسة نقد البحرين تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة طبقا لقانون إنشائها فإن هذه الشخصية لا تغير من وصفها كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة رأت الدولة إدارتها على نحو معين .
١٠٠	٦٥	الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ١٩٩٤ جلسة ٩/٦/٢٧ شخص عام مباشرة الشخص العام نشاطا تجاريا لا يحول دون إعتباره من أشخاص القانون العام - مثال - بنك الإسكان .
١٠٧	٦٩	الدعوى رقم ٥٠٢ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/١٠/٣١ شركة عامة
١٠٦	٦٨	خضوع عمال الشركات العامة المملوكة للدولة لقانون العمل في القطاع الأهلي - سنده - مثال - شركة نفط البحرين . الدعوى رقم ٦٣٧ لسنة ٩٣ جلسة ٩٤/١٠/٢٥

الصفحة	القاعدة	" ص "
		صفة إختصام لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية على الرغم من أن القانون لم يمنحها الشخصية المعنوية المستقلة - أثره - بطلان الإختصام .
٩١	٦٠	الدعوى رقم ٤٨٩٢ لسنة ٨٧ جلسة ٨٨/٥/١٠ ١ - الدعوى المقامة للطعن في قرار أصدرته لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية توجه لوزير الأشغال بإعتباره صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء . ٢ - قيام لجنة مزاولة المهن الهندسية بسحب الترخيص الصادر للمستأنفة تجاوز لصلاحياتها فلا يعتد بهذا القرار ويعتبر كأن لم يكن ويحق للمستأنفة دون إلزام بالميعاد مقاضاة اللجنة لإلزامها بتجديد الترخيص .
٩٢	٦١	الدعوى رقم ٣٨٠ لسنة ٨٨ جلسة ٨٩/١/٢٤ حق إدارة الجمارك في منع إستيراد بضائع من غير الوكيل - سنده
١٠٤	٦٧	الدعوى رقم ١٩٤ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/٥/١٦ مؤسسة النقد صاحبة الصفة في تصفية المؤسسات المصرفية التي تتولى إدارتها أو إعادة الإدارة إليها كل ما في الأمر أنه يجب عليها قبل إتخاذ هذه الإجراءات أن تحصل على موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني .
١٠٠	٦٥	الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ٩٤ جلسة ١٩٩٤/٦/٢٧

الصفحة	القاعدة	
		" ع " عقد - علامة تجارية <u>عقد</u> عقد الإبتعاث ليس تعاقدًا بالمعنى القانوني يرتب على أطرافه التزامات متقابلة - لا يعدو مجرد تعهد وقعه الموظف بالموافقة على إبتعاثه بالشروط التي فرضتها الجهة المبتعثة .
٨٣	٥٦	الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠ راجع أيضا عقد إبتعاث القاعدة ٦٤ تعاقد الأجنبي بالعمل لدى الحكومة بموجب عقد خاص - عدم خضوعه لأحكام قانون العمل ولا تسري على دعواه الإجراءات الخاصة التي رسمها ذلك القانون .
٨٧	٥٧	الدعوى رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٨٦ جلسة ١٩٨٦/١٠/٥ علامة تجارية ١ - تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ حقا في ملكية العلامة . ٢ - تسجيل العلامة التجارية - أثره - قرينة على الملكية يجوز لصاحب الشأن دحضها .
١٠٣	٦٦	الدعوى رقم ٩٣٩ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٥/٩/٣٠

الصفحة	القاعدة	
		" ف " فائدة تأخيرية عدم المطالبة بالفائدة التأخيرية لرسوم الرعاية الصحية بالطريق الذي حدده القانون - أثره - عدم إلزام المنشأة بسدادها . الدعوى رقم ٣١٠٢ لسنة ١٩٨١ جلسة ١٩٨٢/١٠/٢٤ راجع أيضا رعاية صحية القاعدة ٤٨ " ق " قرار إداري - قانون عمل قرار إداري ١ - إختصاص المحاكم المدنية بنظر دعوى الطعن في القرارات الإدارية - سنده . الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠ ٢ - قرار تشكيل لجنة لبحث موضوع إنقطاع موظف عن العمل - تكييفه - مجرد إجراء داخلي تنظيمي لا يؤثر في حقوق الموظف ومركزه القانوني - أثره - لا يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء . الدعوى رقم ٦٤٢ لسنة ١٩٨٤ جلسة ٨٥/٤/٣٠ الإدارة حرة في التعبير عن إرادتها بأي شكل يضمن وصولها إلى علم الأفراد طالما لم يتطلب المشرع إفراغ هذه الإرادة في شكل خاص . الدعوى رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩ جلسة ١٩٨٩/٦/١٣
٧٢	٤٧	
٨٠	٥٣	
٨٣	٥٦	
٩٥	٦٢	

الصفحة	القاعدة	
		إصدار الإدارة قرارها على خلاف القانون - أثره - حق الإدارة في سحب أو إلغاء قراراتها الإدارية الباطلة - مثال .
١٠٨	٧٠	الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٩٢ جلسة ٩٦/١/٢ قرار إداري سلبي - مثال - رفض الترخيص بمزاولة مهنة الطب
١١٤	٧٤	الدعوى رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٨/١/٢٨ قانون عمل شركة مملوكة بالكامل للدولة - خضوع عمالها لقانون العمل - أساسه .
١٠٦	٦٨	الدعوى رقم ٦٣٧ لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٤/١٠/٢٥ " ب " لجنة ١ - لجنة مزاولة المهن الهندسية - إلحاقها بوزارة الأشغال دون منحها الشخصية المعنوية المستقلة - أثره . ٢ - صلاحيات لجنة مزاولة المهن الهندسية - شطب المرخص له في غير الحالات الواردة بالمادة (١٠) من القانون - أثره - بطلان القرار . ٣ - حق لجنة مزاولة المهن الهندسية في إلغاء الترخيص - نطاقه - قيام دواعي التأديب وفقا لنص المادة (٢١) وما بعدها من القانون .

الصفحة	القاعدة	
٩٢	٦١	الدعوى رقم ٣٨٠ لسنة ١٩٨٨ جلسة ١٩٨٩/١/٢٤ لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية عدم منحها الشخصية الإعتبارية المستقلة - أثره -
٩١	٦٠	الدعوى رقم ٤٨٩٢ لسنة ١٩٨٧ جلسة ١٩٨٨/٥/١٠ " م "
		محضر رسمي - مخالفة مدنية - مدة خدمة - مسئولية . ملكية - مناطق صناعية - موقع تاريخي - موظف - مؤسسة نقد البحرين محضر رسمي محضر رسمي - مناطه التصديق عليه من موظف عمومي خوله القانون ذلك - مثال .
٧١	٤٦	الدعوى رقم ١٩٦٧ لسنة ١٩٧٩ جلسة ٨١/٦/٩ الصورة الضوئية غير الرسمية لمحضر رسمي - حجيتها .
١١٤	٧٤	الدعوى رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٨/١/٢٨ مخالفات مدنية راجع مسئولية - القاعدة ٥٩، ٥٢ مدة الخدمة راجع عقد إبتعاث - القاعدة رقم ٦٤

الصفحة	القاعدة	
		مسئولية الدولة
		مسئولية الدولة عن تصرفاتها غير المشروعة / لم يأخذ المشرع البحريني بمبدأ مسؤولية الدولة عن تصرفاتها غير المشروعة
٧٩	٥٢	الدعوى رقم ١١٤٨ لسنة ١٩٨٢ جلسة ١٩٨٤/٧/٨
		إقرار الوزارة بالمسئولية لا يغير من مبدأ عدم مسئولية الدولة .
٩٠	٥٩	الدعوى رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٨٧ جلسة ١٩٨٧/١١/٢٢
		ملكية
		راجع تقادم - القاعدة ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥
		مناطق صناعية
		راجع إيجار - القاعدة ٥٨ ، ٧٣
		موقع تاريخي
		راجع آثار القاعدة رقم ٦٢
		موظف
		راجع تأديب - القاعدة ٧٢
		راجع أجنبي - القاعدة ٥٧
		راجع إعاره - القاعدة ٧٦
		راجع إبتعاث - القاعدة ٦٤ ، ٥٦

الصفحة	القاعدة	
		مؤسسة نقد البحرين ١ - تمثيل دائرة الشئون القانونية أمام القضاء للمؤسسة - سنده . ٢ - حصول المؤسسة على إذن مسبق من وزير المالية في إدارة أو تصفية المؤسسات المصرفية - تكييف - أثره . ٣ - مخالفة مؤسسة النقد للمادة ٩٩ من قانون إنشائها - أثره -
١٠٠	٦٥	الدعوى رقم ٣٢٩ لسنة ١٩٩٤ جلسة ٩٤/٦/٢٧ " ن " نشاط تجاري مباشرة أشخاص القانون العام لنشاط تجاري - أثره - مثال .
١٠٧	٦٩	الدعوى رقم ٥٠٢ لسنة ١٩٩٤ جلسة ٩٤/١٠/٣١ " و " وضع يد - وكالة تجارية وضع يد راجع حيازة - القاعدة ٤٤
١٠٤	٦٧	وكالة تجارية إستيراد البضائع من غير الموكل - أثره - الدعوى رقم ١٩٤ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/٥/١٦

ثالثاً :

المبادئ الصادرة من محكمة التمييز

الصفحة	القاعدة	
		" أ "
		إجراء تنظيمي - إختصاص - إستيلاء - إسم تجاري - إعفاء - إلغاء - أراضي الدولة - إيجار
		إجراء تنظيمي
		إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والإقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها لمؤسسة مصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها - إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة .
١٣٤	٨٦	الطعن ٧٦ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٤/١٠/١٦
١٣٦	٨٧	الطعن ١٥٥ لسنة ١٩٩٤ جلسة ٩٤/١٢/١٨
١٣٨	٨٨	والطعن رقم ١٨٩ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٤/٢
		تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بوزارة التجارة إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان - الرسالة المستوفاة للبيانات اللازمة والمرفق بها المستندات المؤيدة لها تغني عن تقديم الطلب على النموذج
١٤١	٩٠	الطعن ٤٩ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٦/١١

الصفحة	القاعدة	إختصاص
١٢٧	٨٢	القضاء المدني في النظام القضائي البحريني له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي - بما مؤداه أن يكون القضاء المستعجل مختصا بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية . الطعن رقم ١٨ لسنة ٩٣ جلسة ١٩٩٣/٥/٢
١٣٩	٨٩	إستيلاء إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب . الطعن رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥ جلسة ٩٥/٥/٢١
١٢١	٧٨	إسم تجاري التشابه بين إسمي محلين تجاريين الذي يوقع الشخص العادي في اللبس والغلط تحميه دعوى المنافسة غير المشروعة ولا تنطبق عليه أحكام لائحة الإمتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة ١٩٩٥ الطعن رقم ٢١ لسنة ٩١ جلسة ١٩٩١/١٠/٢٧

الصفحة	القاعدة	
		إعفاء النص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على الموجودات والأموال ودخول العمليات لا تشمل السلع المستوردة المشتراة من الأسواق الداخلية - مثال .
١٤٦	٩٣	الطعن رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٦ جلسة ١٩٩٦/٥/١٢ إلغاء أسباب إلغاء القرار الإداري تحوز قوة الشيء المحكوم فيه - صدور قرار جديد بذات الأسباب - أثره .
١٤٧	٩٤	الطعن رقم ٢٩ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٦/٥/٢٠ أراضي الدولة تملك أراضي الدولة بالحيازة - مناطه - وضع اليد على العقار بنية تملكه في ظهور وهدوء لمدة ستين سنة .
		إيجار تكييف العقد بأنه عقد إداري وليس عقد إيجار . مؤداه عدم خضوعه للتجديد القانوني لعقود الإيجار - مثال .
١٥١	٩٧	الطعن رقم ١٣ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٧/٥/٢٥ إستعمال العين المؤجرة لغير الغرض المخصص له - أثره - حق المؤجر في فسخه - مثال - مناطق صناعية

الصفحة	القاعدة	
١٥٤	١٠٠	الطعن رقم ١٢١ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٨/١/٤ " ب " بطلان - بنوك بطلان شركة عامة - تمثيل دائرة الشئون القانونية - بطلان صحيفة الطعن - مثال - شركة نفط البحرين
١٤٩	٩٥	الطعن رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٦ جلسة ١٩٩٦/٦/٢٣ بنوك سلطة مؤسسة نقد البحرين في تمثيل المؤسسة المصرفية التي تقوم بإدارتها طبقا لنص المادة ٩٣ من قانون إنشائها - تستمد من القرار الذي يصدره وزير المالية بالموافقة على ذلك - بما لازمه - بقاء هذه السلطة طالما لم يصدر قرار من الوزير المذكور بإعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية أو يحكم بتصفيتها . - توافر الأسباب التي من أجلها يجوز وضع المؤسسة المصرفية تحت إدارة مؤسسة نقد البحرين الحق في الطعن عليها قاصر على تلك المؤسسة .
١٣٤	٨٦	الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٤/١٠/١٦

الصفحة	القاعدة	
١٣٦	٨٧	إلزام مؤسسة النقد بأن تطلب من وزير المالية والإقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من توليها إدارة المؤسسة المصرفية الموافقة على تصفيتها أو إعادة الإدارة لها - إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة . الطعن رقم ١٥٥ سنة ١٩٩٤ جلسة ٩٤/١٢/١٨ راجع إجراء تنظيمي القاعدة ٨٨
١٥٠	٩٦	بنك الإسكان شركة تجارية لا تتدرج ضمن الإدارات الحكومية - تمثيل دائرة الشئون القانونية له - غير جائز الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٧/٣/٢ " ت " تأديب - تسجيل - تصفية - تظلم - تعويض - تمثيل - تكييف - تقادم . تأديب السبب المبرر للقرار التأديبي - قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة حسب تقديرها لتوقيع الجزاء - لا رقابة للقضاء متى كانت النتيجة التي إنتهى إليها قرارها له أصول ثابتة .
١٢٩	٨٣	الطعن رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣/٩/١٩ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير قرار الفصل وما إذا

الصفحة	القاعدة	
		إذا كان تأديبيا أو غير تأديبي
١٥٢	٩٨	الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٩٩٧ جلسة ٩٧/١٠/١٢ تسجيل تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة - إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان .
١٤١	٩٠	الطعن رقم ٤٩ لسنة ٩٥ جلسة ١٩٩٥/٦/١١ تمثيل تمثيل دائرة الشئون القانونية للوزارات وجهات الحكومة أمام المحاكم ليس من أعمال المحاماة التي تقرر المحكمة مقابل أتعاب لها .
١٢١	٧٨	الطعن رقم ٢١ لسنة ١٩٩١ جلسة ١٩٩١/١٠/٢٧ تمثيل دائرة الشئون القانونية للشركات المساهمة المملوكة للدولة - غير جائز - سنده .
١٤٩	٩٥	الطعن رقم ٣٩ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٦/٦/٢٣ بنك الإسكان شركة تجارية لا تتدرج ضمن الإدارات الحكومية - لا يجوز تمثيل دائرة الشئون القانونية لها .
١٥٠	٩٦	الطعن رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٦ جلسة ١٩٩٧/٣/٢

الصفحة	القاعدة	
١٣٦	٨٧	توافر الشخصية الاعتبارية المستقلة لمؤسسة النقد لا ينفي كونها إحدى المؤسسات الحكومية بما لازمه - جواز تمثيلها أمام المحاكم بدائرة الشئون القانونية . الطعن رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٤ جلسة ٩٤/١٢/١٨ تصفية راجع بنوك - القاعدة ٨٦، ٨٧، ٨٨ تظلم قرارات سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها بإسم وكيل آخر إذا كانت هناك أسباب جوهريّة تقتنع بها الإدارة المختصة - تخضع لرقابة القضاء إذا جرى التظلم منها أمامه الطعن رقم ٤ لسنة ٩٤ جلسة ٩٤/٣/٢٧ تعويض ١ - وزارة الإسكان بالخيار في تعويض مالك الأرض المستملكة تعويضا نقديا أو عينيا بأرض أخرى أو بالإثنين معا - شرط ذلك - أن يكون التعويض مساويا لثمن الأرض حسبما تقدره هيئة التثمين المختصة . ٢ - الحكم لصالح مالك الأرض المستملكة بتعويض نقدي يكمل
١٣١	٨٤	

الصفحة	القاعدة	
١٤٥	٩٢	قيمة الأرض المعروض بها لیتساوى مع ثمن أرضه - لا يكون قد تناول قرار وزارة الإسكان بالتعويض العيني بالتعديل . الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٩٤ جلسة ١٩٩٥/١٢/١١ مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب - تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ، فلا تسقط بالتقادم .
١٣٩	٨٩	الطعن رقم ١٧ لسنة ٩٥ جلسة ١٩٩٥/٥/٢١ تكليف تكليف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة وجوب إعطائها التكليف الصحيح - مثال - طلب شطب قيد وكالة تجارية والحكم بإنتهائها .
١٢٤	٨٠	الطعن رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٢ جلسة ١٩٩٣/٢/١٤ تقادم مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب - تعتبر مطالبه بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ، فلا تسقط بالتقادم .
١٣٩	٨٩	الطعن رقم ١٧ سنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٥/٢١

الصفحة	القاعدة	
		" ج " جمارك راجع إعفاء - القاعدة ٩٣ " د " دعوى راجع تكييف - القاعدة ٨٠ " ش " شخصية إعتبارية توافر الشخصية الإعتبارية المستقلة لمؤسسة نقد البحرين لا ينفي عنها كونها إحدى المؤسسات الحكومية .
١٣٦	٨٧	الطعن رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٤/١٢/١٨
١٥٠	٩٦	المرسوم بقانون رقم ٤ لسنة ٧٩ بإنشاء بنك الإسكان نص على تمتعه بالشخصية الإعتبارية المستقلة وخصه بقواعد مالية وإدارية مستقلة مما يدل على إتجاه المشرع إلى النأي به بعيدا عن سلطات الدولة وأساليبها الإستثنائية ليخضعه إلى أحكام القانون الخاص على قدم المساواة مع المتعاملين معه . الطعن رقم ١١٩ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٧/٣/٢

الصفحة	القاعدة	
١٤٩	٩٥	المرسوم بقانون رقم ٩ لسنة ٧٦ بإنشاء شركة نفط البحرين نص على أن الشركة تمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، كما أن مالياتها وإدارتها مستقلة مما يدل على إتجاه المشرع النأي بها بعيدا عن سلطات الدولة وأساليبها الإستثنائية التي لا تتفق مع طبيعة النشاط التجاري فلا تعتبر جزءا من إدارات الدولة . الطعن رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٦ جلسة ٩٦/٦/٢٣ " ض " ضرائب راجع إعفاء - القاعدة رقم ٩٣ " ع " عقد - عمل <u>عقد</u> الوكالة التجارية عقد غير لازم ، للموكل سحبها وللوكيل التخلي عنها بإرادته المنفردة .
١٤١	٩٠	الطعن رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٥ جلسة ٩٥/٦/١١

الصفحة	القاعدة	
١٥١	٩٧	عقد إداري - إنتهاء العقد بإنتهاء مدته - عدم خضوعه للتجديد القانوني لعقود الإيجار . الطعن رقم ١٣ لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٧/٥/٢٥ عمل ١ - إثبات قرار منح المدرس عند بداية تعيينه لراتب في حدود المقرر لوظيفة المدرس الحاصل على ذلك المؤهل . لا على الخبير أن يحتسب بداية الراتب على هذا الأساس إذا خلت الأوراق مما يفيد سحب قرار منحه هذا الراتب . ٢ - المركز القانوني للموظف يتعين تبعا لنوع الوظيفة المعين بها وهي التي يتحدد على أساسها الأجر الذي يستحقه ولو أسند إليه عمل مخالف .
١٤٣	٩١	الطعن رقم ١١٠ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/١١/١٢ " غ " غصب - إستيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب . - عدم سقوط دعوى الإستحقاق التي يرفعها المالك لإستيراد ملكه من غاصبه بالتقادم .

الصفحة	القاعدة	
١٣٩	٨٩	- مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب - تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني - فلا تسقط بالتقادم . الطعن رقم ١٧ لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٥/٢١ " ق " قرار إداري - قضاء مستعجل قرار إداري ١ - القضاء المدني في النظام القضائي لدولة البحرين له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي بما مؤداه أن يكون القضاء المستعجل مختصا بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية . ٢ - إكتساب القرار الإداري الباطل حصانة تعصمه من الإلغاء - لا يختص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه لما في ذلك مساس بأصل الحق . الطعن رقم (١٨) لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣/٥/٢ السبب المبرر للقرار التأديبي - قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة حسب تقديرها لتوقيع الجزاء ، لا رقابة للقضاء متى كانت النتيجة التي إنتهى إليها قرارها له أصول ثابتة .
١٢٧	٨٢	

الصفحة	القاعدة	
١٢٩	٨٣	الطعن ٤٢ لسنة ٩٣ جلسة ١٩٩٣/٩/١٩ الحكم لصاحب الأرض المستملكة بتعويض نقدي يكمل قيمة الأرض المعاوز بها ليتساوى مع ثمن أرضه لا يكون قد تناول قرار وزارة الإسكان بالتعويض العيني بالتعديل .
١٤٥	٩٢	الطعن ١٣٨ لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٥/١٢/١١ قرار منح المدرس عند بداية تعيينه لراتب في حدود المقرر لوظيفة المدرس الحاصل على ذلك المؤهل ، لا على الخبير إن احتسب بداية الراتب على هذا الأساس إذا خلت الأوراق مما يفيد سحب قرار منحه هذا الراتب .
١٤٣	٩١	الطعن رقم (١١٠) لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/١١/١٢ قرار إداري - أسباب إلغاءه تحوز قوة الشيء المحكوم فيه .
١٤٧	٩٤	الطعن رقم ٢٩ لسنة ٩٦ جلسة ١٩٩٦/٥/٢٠ قرار الفصل من الخدمة - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسيره وما إذا كان تأديبيا أو غير تأديبي .
١٥٢	٩٨	الطعن رقم (٧٦) لسنة ١٩٩٧ جلسة ١٩٩٧/١٠/١٢ قضاء مستعجل إكتساب القرار الإداري الباطل حصانة تعصمه من الإلغاء

الصفحة	القاعدة	
		لا يختص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه لما في ذلك مساس بأصل الحق .
١٢٧	٨٢	الطعن رقم (١٨) لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣/٥/٢ إنهاء بحث القاضي المستعجل لظاهر الأوراق إن قرار الإدارة يبدو صحيحا وصدر ممن يملكه - لا رقابة عليه من محكمة التمييز .
١٥٣	٩٩	الطعن رقم (١١٦) لسنة ٩٧ جلسة ١٩٩٧/١٢/١٤ " ل "
		لوائح تنفيذية مناطق سرعان أحكام اللوائح التنفيذية النشر ، في الجريدة الرسمية ليعلم بها كافة وليكون لها حكم القانون الذي صدرت تنفيذا له .
١٤٣	٩١	الطعن ١١٠ لسنة ٩٥ جلسة ١٩٩٥/١١/١٢ " م "
		محاماه - مسئولية - ملكية - موظف محاماه تمثيل دائرة الشؤون القانونية للوزارات وجهات الحكومة

الصفحة	القاعدة	
١٥٠	٩٦	أمام المحاكم ليس من أعمال المحاماة التي تقرر المحكمة مقابل أتعاب لها . الطعن رقم (١١٩) لسنة ١٩٩٦ جلسة ١٩٩٧/٣/٢ مسئولية إختلاف المسؤولية الإدارية عن المسؤولية الجنائية ، فإتهام الموظف بجريمة لا تتفق مع مقتضيات السلوك الوظيفي يجيز لجهة الإدارة أن تتخذه سببا مبررا لمجازاته تأديبيا دون إنتظار لنتيجة محاكمته عن جريمته - لا يؤثر في مشروعية هذا السبب القضاء بعد ذلك ببراءته .
١٢٩	٨٣	الطعن رقم (٤٢) لسنة ١٩٩٣ جلسة ١٩٩٣/٩/١٩ ملكية - الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الإستعمال - بما مؤداه - عدم سقوط دعوى الإستحقاق التي يرفعها المالك لإسترداد ملكه من غاصبه بالنقدام . - مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب - تعتبر مطالبة بالزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني .
١٣٩	٨٩	الطعن رقم (١٧) لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٥/٢١

الصفحة	القاعدة	موظف
		راجع مسئولية - القاعدة ٨٣ راجع تأديب - القاعدة ٨٣، ٩٨ " ن " نزاع الملكية خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ إجراءات نزاع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقا للقانون الذي كان ساريا وقت نزاعها أو أن الإستيلاء تم بموافقة المالك - إستيلاء على ملك الغير لم يتم وفقا لحكم القانون .
١٣٩	٨٩	الطعن رقم (١٧) لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٥/٢١ " و " وكالة تجارية - وضع اليد وكالة تجارية عدم سريان أحكام قانون الوكالات التجارية بشأن إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن قد تم تسجيل الوكالة طبقا للتنظيم الذي وضعه .
١٢٣	٧٩	الطعن رقم (٤٤) لسنة ٩١ جلسة ٩١/١١/١٠

الصفحة	القاعدة	
١٢٤	٨٠	الوكالة التجارية عقد غير لازم ، للموكل سحب الوكالة والوكيل التتحي عنها في أي وقت سواء كان العقد محدد المدة أم كان غير محدد المدة ، كل ما يترتب للطرف الآخر حقه في التعويض إن كان له مقتض فضلا عن الجزاء الذي حدده القانون . الطعن رقم (٩٢) لسنة ١٩٩٢ جلسة ١٩٩٣/٢/١٤ ١ - لا يجوز شطب قيد الوكالة التجارية إلا إذا تخلف أحد شروط القيد أو ثبت أنه تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة . لا يجوز سحب الوكالة من تاجر إلى آخر أو إعادة قيدها بإسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي أو كانت هناك أسباب جوهريّة تقتنع بها الإدارة المختصة . ٢ - لا يجوز إستعانة الموكل بخدمات أكثر من وكيل تجاري واحد .
١٣١	٨٤	الطعن رقم (٤) لسنة ٩٤ جلسة ١٩٩٤/٣/٢٧ شرط قيد الوكالة التجارية في سجل الوكالات أو تجديد قيدها أن تكون علاقة الوكالة قائمة وقتئذ بين الموكل والوكيل .
١٣٣	٨٥	الوكالة عقد غير لازم ، للموكل سحبها والوكيل التتحي عنها بإرادته المنفردة - لا يكون للطرف الآخر غير المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتض - بما مؤداه - إستحالة إعادة قيد الوكالة رغم إرادة الموكل . الطعن رقم (٤١) لسنة ١٩٩٤ جلسة ١٩٩٤/٥/٢٩

الصفحة	القاعدة	
١٤١	٩٠	- الوكالة التجارية عقد غير لازم ، للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة - إنتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى إنتفاء صفة الطاعة كوكيل تجاري للوكالة موضوع النزاع وقت تقديم الوكيل الآخر طلب قيد عقد وكالته عنها - نعيها على الحكم ببطلان قيد وكالته وقيد وكالة الآخر لا يكون سديدا . - راجع إجراء تنظيمي القاعدة ٩٠ الطعن رقم (٤٩) لسنة ١٩٩٥ جلسة ١٩٩٥/٦/١١ وضع اليد تملك أراضي الدولة بالحيازة - مناطه - وضع اليد على العقار بنية التملك في ظهور وهدوء لمدة ستين سنة . الطعن رقم (٤) لسنة ٩٣ جلسة ١٩٩٣/٢/٢٨
١٢٦	٨١	